الْجَامِعُ فِيْ شَرْحِ إِصْلَاْحِ الْمُجْتَمَعِ

بقلم أبي عبد الله :

هارون بن مُحَمَّد بن عِلْمِي الصّوماليّ

مقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة، والسّلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أمّابعد:

فإنّ أولَى ما بُذلت فيه الجهودُ، وأُنفقت فيها الأوقاتُ، هو نشر العلم، وتبليغه، والدّعوة إليه، تارة بالكلام، واللّسان، وتارة بالقلم، والبنان، وهو ما لاينقطع أجره مع انتهاء الحياة، وانفصال الآجال .

فقد سألني بعض إخواني الكرام أن أشرح كتاب" **إصلاح المجتمع** " للشيخ مُحَمَّد بن سالم البيحاني ــ رحمه الله ــ ولما لم يكن من إجابتهم بُدّ – على قِلّة البضاعة – أجبتهم نزولاً عند رغبتهم ، وهذا شرح مختصر على هذا الكتاب المفيد ــ تبصرةً للمبتدئين – كمثلي- وتذكرةً للمنتهين، وسميتُه " **الجامع في شرح إصلاح المجتمع** " .

اجتهدت أن يكون هذا الشرح واضحا، سهلا، خاليا من التعقيدات، وأرجوا أن أكون قد وُفّقت إلى الصّواب، وجُنّبت الزلل، والخطأ ، وليس لي فيه سوى الجمع، والتّرتيب ، ولم أعزُ إلى كلّ قائل قولَه ــ غالبا ــ ، روما للاختصار ، وأحيانا أذكر القائل.

وطريقتي في هذا الشرح :

أَن أشرح مفردات الحديث بما يفتح الله به.

أَن أَتعرّضَ لمسائل الحديث ، وما يدلُّ عليه.

أن أَتعرضَ في بعض الأحيان إلى إعراب المشكل بعبارة قريبة إلى الأفهام ظاهرة للخاصة ، والعامة ، ليكون تبصرة للطالب المبتدئ ، وتذكرة للراغب المنتهي.

وقد اعتمدت شروح العلماء ، فمن ذلك :

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ، وشرح صحيح البخاري للعلامة ابن بطال ، وشرح صحيح البخاري للشيخ العيني ، وإكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ، وشرح صحيح مسلم للإمام النووي ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي ، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للشيخ المباركفوري ، وطرح التثريب للحافظ العراقي وولده ، وفيض القدير للشيخ المناوي ــ عليهم الرَّحمة جميعا ــ .

واعتمدت أيضا كُتب الحافظ أبي عمر ابن عبد البر ــ رحمه الله ــ كالتمهيد والاستذكار.

أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وأسأله أن يستر عثراتي، ويصلح ماطغى به القلم، وزاغ عنه البصر، وقصر عنه الفهم.

وأقول لكلّ من وقف عليه إن وجدت نفعا فلا تنس الدّعاء من هذا العبد الضّعيف ، وإن وجدت فيه خللا فلاتبخل بالنّصح، والتّوجيه، والحمد لله ربّ العالمين.

وكتبه / أبو عبد الله : هارون بن مُحَمَّد بن علمي الصُّوماليّ

١٤٤٤ / شوال / ٣٠ هـ

٢٠٢٣ / مايو / ٢٠ م.

صباح السبت

عيل غرس ــ الصُّومال ــ .

الحديث الأول :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ** "رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

هذا هو الحديث الأول؛ حديث عمر – ﷺ – أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**) وهذا الحديث حديث عظيم، حتى قال طائفة من السلف ومن علماء الملة: ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم ، ولهذا بدأ به البخاري ــ رحمه الله ــ صحيحَه، فجعله أوّل حديث فيه حديث «إِنّما الأعْمَالُ بالنّيات، وإِنّمَا لِامرئٍ مَا نَوَى» بحسب اللفظ الذي أورده في أوله.

قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفتُ كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب.

وقال : من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ.

قال ابن رجب : وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها ، فرُويَ عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم ، ويدخل في سبعين بابا من الفقه.

والنيّة في اللغة هي القصد والإرادة.

وفائدة النيّة :

تمييز العبادات بعضها عن بعض.

وتمييز العبادات عن العادات.

فالأول : مثل تمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر ، وتمييز صلاة النافلة عن صلاة الفريضة .

وكتمييز صوم رمضان عن صوم النافلة .

والثاني : مثل تمييز غُسل الجنابة عن غُسل التطهّر والتّبرّد .

وهذا الحديث أصل من أصول الدين، وقد قال الإمام أحمد: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام حديث عمر«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ»، وحديث عائشة«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وحديث النعمان بن بشير: «الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ».

قوله عليه الصلاة والسلام (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**) روي أيضًا في الصحيح «إِنَّمَا العَمَلُ بالنِّيَّة»، ورُوي «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّة» بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فإنه إذا أُفرد العمل أو النية أريدَ بها الجنس، تتفق رواية الإفراد مع رواية الجمع.

وقوله عليه الصلاة والسلام (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**)

هذا فيه حصر؛ لأنّ لفظ (**إِنَّمَا**) من ألفاظ الحصر عند علماء المعاني، والحصر يقتضي أن تكون الأعمال محصورة في النيات، ولهذا نظر العلماء ما المقصود بقوله : (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**) لأنه حصر الأعمال بالنيات؟:

١. فقال طائفة من أهل العلم وهو القول الأول: إن قوله عليه الصلاة والسلام : (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**) يعني إنما الأعمال، وقوعُها مقبولة، أو صحيحة بالنية. و (**وإِنَّمَا لِامرئٍ مَا نَوَى**) يعني وإنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بما نواه. فتكون الجملة الأولى متعلقة بصحة العمل، والجملة الثانية يراد بها الثواب على العمل:

(**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**) الباء هنا للسببية، يعني إنما الأعمال تُقبل، أو تقع صحيحة بسبب النية، فيكون تأصيلًا لقاعدة عامة.

قال (**وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**) اللام هذه لام الملكية، يعني مثل التي جاءت في قوله تعالى { **وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** } [النجم:٣٩]، (**وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**) يعني من ثواب عمله ما نواه.

هذا قول طائفة من أهل العلم.

٢. والقول الثاني: أن قوله عليه الصلاة والسلام (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**) هذا راجع إلى أن الباء سببية أيضًا، والمقصود بها سبب العمل لا سبب قَبوله، قالوا: لأننا لا نحتاج مع هذا إلى تقدير، فقوله: (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**) يعني: إنما الأعمال بسبب

النيات، فما من عمل يعمله أحد إلا وله إرادة وقصد فيه وهي النية.

والقول الأول أصح؛ إنَّ المراد اشتراط النية للعمل، وأن النية هي المصححة للعمل، وهذا فيه وضوح؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**) بيان لما تطلبه الشريعة، لا لما هو موجود في الواقع.

فلهذا نقول: الراجح من التفسيرين أن قوله عليه الصلاة والسلام (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)** يعني إنما الأعمال صحّة وقَبولًا أو فسادًا بسبب النيات، وإنما لامرئ من عمله ثوابًا وأجرًا ما نواه.

الأعمال جمع عمل، والمقصود به هنا ما يصدر عن المكلف، ويدخل فيه الأقوال، فليس المقصود بالعمل قسيم القول والاعتقاد، وإنما الأعمال هنا كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعمال، قول القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح.

فيدخل في قوله (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)** كل ما يتعلق بالإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل؛ قول اللسان، وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فقوله (**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)** يدخل فيها جميع أنواع ما يصدر من المكلف.

*****

الحديث الثاني :

وعن جُندب بن عبد اللهِ بن سفيان – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ النبيُّ – ﷺ – : " **مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرائِي يُرائِي اللهُ بِهِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**سَمَّعَ**) بتشديد الميم ، ومعناه : أظهر عمله للناس رِياءً.

(**سَمَّعَ اللهُ بِهِ**) أيْ : فَضَحَهُ يَومَ القِيَامَةِ.

(**وَمَنْ يُرائِي**) أيْ : مَنْ أظْهَرَ لِلنَّاسِ العَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ .

(**يُرائِي اللهُ بِهِ**) أيْ : أظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ .

قال العز بن عبد السلام : الرياء أن يعمل لغير الله ، والسمعة أن يخفي عمله لله ، ثم يحدث به الناس .

قال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء ، والعمل لهم شرك ، عافانا الله وإياك.

وإخلاص العمل لله سبب لسلامة القلب.

قال ﷺ : " **ثلاث لا يَغِلّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم الجماعة ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم** "رواه أحمد وأهل السنن.

قال ابن عبد البر :" معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبداً ، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ، ولزم الجماعة ، وناصح أولي الأمر.

وقال ابن رجب : هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم.

والرياء في العمل يكون وبالاً وعذاباً وحسرةً على صاحبه يوم القيامة ، يوم يُشهّر بصاحبه على رؤوس الأشهاد ، وعندها تزداد حسرته وندامته .

*****

الحديث الثالث :

عن النُّعمانَ بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله – ﷺ – يقول: «**إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْل الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ**»رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**الحلال**) : وهو ما نص الله ورسوله ﷺ ، أو أجمع المسلمون على تحليله ، أو لم يعلم فيه منع.

(**بين**) : ظاهر .

(**الحرام**) : وهو ما نص أو أجمع على تحريمه ، أو على أن فيه حدا أو تعزيزا ، أو وعيدا .

(**أمور**) : شئون وأحوال .

(**مشتبهات**) : ليست بواضحة الحل ولا الحرمة .

قوله : (**لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ**) يريد : لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، وَإِنْ عَلِمَ حُكْمَ أَصْلِهَا فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ .

وَقَوْلُهُ ﷺ (**مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ**) أَصْلٌ فِي الْوَرَعِ.

(**وعرضه**) : يصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه.

والعرض : موضع المدح والذم من الإنسان.

وَقَوْلُهُ ﷺ (**وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ**) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إذَا عَوَّدَ نَفْسَهُ عَدَمَ التَّحَرُّزِ مِمَّا يُشْتَبَهُ : أَثَّرَ ذَلِكَ اسْتِهَانَةً فِي نَفْسِهِ ، تُوقِعُهُ فِي الْحَرَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ إذَا تَعَاطَى الشُّبُهَاتِ : وَقَعَ فِي الْحَرَامِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَمُنِعَ مِنْ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ لِذَلِكَ .

وَقَوْلُهُ ﷺ (**كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ**) مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ.

وَ(**يُوشِكُ**) بِكَسْرِ الشِّينِ بِمَعْنَى : يَقْرُبُ.

وَ(**الْحِمَى**) الْمَحْمِيُّ ، أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ ، وهو موضع يحميه عن الناس ، ويتوعد من دخل إليه أو قرب منه ، بالعقوبة الشديدة.

(**ألا وأن لكل ملك**) : من ملوك العرب .

(**ألا**) : حرف استفتاح ، يدل على تحقق ما بعدها ، وفي تكريرها دليل على عظم شأن مدخولها وعظم موقعه.

(**محارمه**) : جمع محرم ، وهو فعل المنهي عنه ، أو ترك المأمور به الواجب .

(**مضغة**) : قطعة لحم .

(**صلحت**) : بفتح اللام وضمها ، والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصلاح الذي صار سجية.

هذا الحديث عَدَّه العلماء ثلث الدين أو ربع الدين؛ فإن الإمام أحمد قال: أحاديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر «**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ**» و «**مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ** » وحديث النعمان بن بشير، وذلك أن حديث النعمان دَلَّ على أن الأشياء منقسمة إلى حلال بَيِّن، وإلى حرام بَيِّن، وإلى مشتبه.

فالحلال البَيِّن والحرام البَيِّن واضح الحُكم، والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث، والحلال يحتاج إلى نية، وإلى متابعة، وعدم إحداث فيه من أمور العبادات والمعاملات، وكذلك الحرام يحتاج إلى نية في تركه حتى يؤجر عليه، إلى آخر ذلك، فصار هذا الحديث ثلث الإسلام.

وأبو داود صاحب السنن جعل الأحاديث أربعة، وزاد عليها حديث «**الدِّينُ النَصِيحَة**».

هذا يدل على أن هذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة؛ فهو ثلث الدين لمن فهمه، ففيه أن الأحكام ثلاثة:

١. حلال بَيِّن واضح لا اشتباه فيه.

٢. وحرام بَيِّن واضح لا اشتباه فيه.

٣. وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس، ولكن يعلمه بعضهم.

فالحلال البَيِّن الواضح من أتاه فهذا على بينة، بَيِّنٌ للناس، والحرام البين الواضح أيضا بَيِّن للناس، لا اشتباه فيه، فمن انتهى عنه فهو مأجور، ومن وقع فيه فهو مأزور، وهناك ما هو مُشتبِه، ومن أجل هذا المشتبه جاء هذا الحديث من الرءوف الرحيم عليه الصلاة والسلام.

فقال (**الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ**)

١. الحلال البين مثاله أنواع المأكولات المباحة، تأكل اللحم والخبز، وتشرب الماء إلى آخره، أنواع العلاقات المالية المباحة، البيع الواضح، الصرف الواضح إلى آخره، أنواع الإجارة الواضحة، الزواج الواضح، وأشباه ذلك مما اكتملت فيه الشروط ولا شبهة فيه، فهذا بين يعلمه الناس، وأيضا هو درجات.

٢. والحرام بيِّن أيضا واضح مثل حرمة الخمر، وحرمة السرقة، وحرمة الزنا، وحرمة قذف الغافلات المؤمنات، وحرمة الرِّشوة، وأشباه ذلك مما الكلام فيها واضح لا اشتباه فيه.

٣. القسم الثالث: قال (**وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ**) قال عليه الصلاة والسلام (وَبَيْنَهُمَا) فجعل هذا القسم بين الحلال والحرام؛ وذلك لأنه يجتذبه الحلال تارة ويجتذبه الحرام تارة، عند من اشتبه عليه، فالذي اشتبه عليه هذا الأمر يكون عنده بين الحلال والحرام، لا يدري هل هو حرام أو هو حلال، إنْ نظر فيه من جهة قال هو حلال، وإن نظر فيه من جهة جعله حراما، وهذا عند كثير من الناس، وأما الراسخون في العلم فيعلمونه؛ يعلمون حكمه، هل هو حلال أو حرام؟ ، فقال عليه الصلاة والسلام: (**وبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ**) فدل **قوله** (**لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ**) على أن هناك كثيرا من الناس يعلمون الحكم.

قال (**وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ**) هنا (**وَقَعَ فِي الْحَرَامِ**) فُسِّرَتْ بتفسيرين:

١. الحرام الذي هو أحد الجانبين الذي الشبهات فيما بينهما؛ لأن جانب حلال، وجانب حرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو أحد الجهتين.

٢. وفُسِّرَ الحرام بأنه وقع في أمر مُحَرَّم؛ حيث لم يستبرئ لدينه، حيث وقع في شيء لم يعلم حكمه، شيء مسألة واقعتها بلا علم منك أنّه جائز، فلا شك أن هذا إقدام على أمر دون حجة ، (**فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ**).

ثم مَثَّلَ ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله (**كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ**) الراعي يكون معه شيء من الماشية، الماشية من طبيعتها أنها في بعض الأحيان تخرج عن مجموع الماشية وتذهب بعيدا، فإذا قارب حمى محمية، مثلا أرض

محمية للصدقة، أو محمية في ملك فلان، أو ما أشبه ذلك، فإن مقاربته بماشيته للحمى لا بد أن يحصل من بعضها منهم، ويأخذ من حق غيره.

وهذا تمثيل عظيم في أن (**حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ**) وما هو داخل هذا الحمى هو الدين، وهذه المحارم حمى، فمن قارب فلا بد أن يحصل منه مرة أن يتوسع، فيدخل في الحرام، حتى في الأمور التي يكون عنده فيها بعض التردد، لا كل التردد.

فلهذا مَثَّلَ عليه الصلاة والسلام بهذا المثال العظيم، فقال (**كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقعَ فِيهِ**) لأنه قَارَب.

قال (**أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ**) فحمى الله محارمه، بها يقوَى دين المرء.

فهذا الحديث واضح الدِّلالة في أن من قارب الحمى، من قارب المحارم، من قارب الحرمات فإنه يوشك أن يقع في المحرم من جرّاء تساهله.

****

الحديث الرَّابع :

عن حَكيم بن حِزَامٍ ﷺ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمّ قال: "**يَا حكيمُ إِنّ هَذا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بِورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السّفْلَى**".

فقال حكيمٌ: فقلت: يا رسولَ الله، وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لاَ أَرْزَأُ أَحداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتّى أُفَارِقَ الدّنْيَا. فَكَانَ أَبو بكرٍ يَدْعُو حكيماً إِلَى الْعَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، ثمّ إِنّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً. فقال عمرُ: إِنّي أُشْهِدُكُمْ يا مَعْشَرَ المسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أنّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقّهُ مِنْ هَذَا الْفيْ فَيَأْبَى أن يَأْخُذَهُ. فلم يرزأ أَحَداً مِنَ النّاسِ شَيْئاً بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ حَتّى تُوُفّيَ"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله: (**فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه**) يدل أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال فى الطلب مقرون بالبركة، وأن من طلب المال بالشره والحرص، فلم يأخذه من حقه لم يبارك له فيه، وعوقب بأن حرم بركة ما جمع.

قوله : (**فمن أخذه بسخاوة نفس**) أي بطيب نفس من غير حرص عليه.

وقال في فتح الباري : أي بغير شره ولا إلحاح أي من أخذه بغير سؤال وهذا بالنسبة إلى الآخذ ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي أي سخاوة نفس المعطي

أي انشراحه بما يعطيه ومن أخذه بإشراف نفس هو تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه.

وقوله : (**وكان كالذي يأكل ولا يشبع**) **قال الزركشي** : يعني من به الجوع الكاذب كلما ازداد أكلا ازداد جوعا.

وقال النووي : قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه وقيل يحتمل أن المراد تشبيهه بالبهيمة الراعية واليد العليا خير من اليد السفلى الأرجح أن العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة ... وتظافرت بذلك الروايات وعليه الجمهور وقيل السفلى هي الآخذه سواء كان بسؤال أم بغير سؤال وقيل السفلى المانعة ، يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة ، فيزداد سقما ، ولا يجد شبعا ، فينجع فيه الطعام.

وفى قوله: (**اليد العليا خير من اليد السفلى**) فضل المال والغنى إذا أنفق فى طاعة الله، وفيه: بيان أن لا يسأله الإنسان شيئًا إلا عند الحاجة والضرورة، لأنه إذا كانت يده سفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الضرورة.

قال الحافظ: إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشى أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ فيتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده فقطعهما عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه.

وقوله (**لا أرزأ أحدا بعدك**) أي لا أصيب منه شيئا يقال فلان كريم مرزأ أي

يصيب الناس من رفده وعطائه وأصل الرزء النقصان وسميت المصيبة رزءا لأنها نقص من المال والأحباب.

*****

الحديث الخامس :

عَنْ حَكيم بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : **"البيعَانِ بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وإِنْ كذبا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"**رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

ولفظ (**البيع**) ، يطلق على الشراء أيضاً، فهو من الأضداد وكذلك (**الشراء**) فهو من الأضداد.

لكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة.

أما تعريفه شرعا: فهو: مبادلة مال بمال، لقصد التملك، بما يدل عليه من صِيَغ القول والفعل.

وجوازه ثابت بأصول الأدلة الأربعة:

١- الكتاب **{وأحَلَّ الله البَيْعَ }**.

٢- والسنة " **البيعان بالخيار ما لم يتفرقا** " ونصوص الكتاب والسنة فيه كثيرة.

٣- وأجمع المسلمون على جوازه.

لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل للبائع أو المشترى ندم على فوات بعض مقاصده، جعل له الشارع الحكيم أمداً يتمكن فيه، من فسخ العقد ، وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد.

فما دام العاقدان في مجلس العقد، فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أوفسخه فإذا افترقا بأبدانهما، افتراقا يتعارف الناس عليه، أو عقد البيع على أن لا خيار بينهما، فقد تم العقد، ولا يجوز لواحد منهما الفسخ، إلا بطريق الإقالة.

ثم ذكر النبي ﷺ شيئا من أسباب البركة والنماء، وشيئاً من أسباب الخسارة والهلاك.

فأسباب البركة والربح والنماء، هي الصدق في المعاملة، وتبين ما في المعقود عليه من عيب أو نقص أو غير ذلك.

وأما أسباب المحق والخسارة، فهي كَتم العيوب، والكذب في المعاملة، والتدليس.

وهى أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة، وفي الآخرة بالأجر والثواب، وحقيقة لمحق كسب الحياة، من سيئ المعاملة والابتعاد عنه، حتى يفقد ثقة الناس وإقبالهم، وخسارة في الآخرة، لغشه الناس ، و " **من غشنا، فليس منا** ".

ما يؤخذ من الحديث:

١- إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشترى، من إمضاء البيع أو فسخه.

٢- أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد.

٣- أن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد.

٤- أن البائع والمشترى لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق، أو تبايعا على أن لا خيار لهما، لزم العقد، لأن الحق لهما، وكيفما اتفقا جاز.

٥- الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي.

فما كان لله، لا يكفى لجوازه رضا الآدمي، كعقود الربا.

٦- لم يحد الشارع للتفرق حداً، فمرجعه إلى العرف ، فما عده الناس مفرقا ، لزم البيع به.

٧- حرم العلماء التفرق، خشية الفسخ، لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و" **ولا يحل له أن يفارقه صاحبه، خشية أن يستقيله** "، ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير.

٨- أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة ، كما أن الغش والكذب والكتمان، سبب محق البركة وزوالها.

****

الحديث السّادس :

عن أنس بن مالك ﷺ قال قال رسول الله ﷺ «**لاَ يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه**»راوه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**لاَ يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ**) هذه الكلمة تدل على أنّ ما بعدها مأمور به في الشريعة، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب.

ونفي الإيمان هنا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (**لاَ يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ**) أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فإذا نُفِي الإيمان بفعل دل على وجوبه، يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله، (**لاَ يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه**) دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه واجبة، قال: لأن نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب، فمن ترك مستحبا لا يُنفي عنه الإيمان، فنفي الإيمان دال على أن هذا الأمر واجب، فيكون إذاً نفي الإيمان نفيٌ لكماله الواجب، فيدلّ على أن الأمر المذكور، والمعلّق به النفي يدلّ على أنّه واجب.

إذا تقرر هذا فقوله هنا " **لاَ يُؤْمِنَ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه** " له نظائر كثيرة في الشريعة يعني في السنة «**لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من**

والده وولده والناس أجمعين»، " لاَ يُـؤْمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيه مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه "وهكذا، إذا تقرر ذلك فإن نفي الإيمان فيها على باب واحد، وهو أنه ينفي كمال الإيمان الواجب.

ثم قوله عليه الصلاة والسلام "**حَتَّى يُحِبَّ لأخِيه مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه** " هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل، يعني يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال.

قوله: (**حَتَّى يُحِبَّ لأخِيه مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه**) يشمل أن يحب لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده، وهذا واجب، ويشمل أن يحب لأخيه أن يكون مصليا كفعله.

فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرما فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب، لو أحب أن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق للسنة، يعني على اعتقاد بدعي فإنه كذلك ينفي عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في سائر العبادات، وفي سائر أنواع اجتناب المحرمات، فإذا أحب لنفسه أن يترك الرشوة، وأحب لأخيه أن يقع في الرشوة حتى يبرز هو كان منفيا عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في نظائرهما.

أما أمور الدنيا فإن محبة الخير لأخيه كما يحب لنفسه هذا مستحب؛ لأن الإيثار بها مستحب، وليس بواجب، فيحب لأخيه أن يكون ذا مال مثل ما يحب لنفسه، هذا مستحب، يحب لأخيه أن يكون ذا وجاهة مثل ما له، هذا مستحب، يعني لو فرط

فيه لم يكن منفيا عنه، لم يكن كمال الإيمان الواجب منفيا عنه؛ لأن هذه الأفعال مستحبة.

فإذن صار المقام هنا على درجتين:

١. إذا كان ما يحبّه لنفسه متعلقا بأمور الدين فهذا واجب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذا هو الذي تسلط نفي الإيمان عليه، (لاَ يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِه) يعني من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب فيها الشارع وأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب وكذلك ما نهى عنه الشارع، فيحب لأخيه أن ينتهي عن المحرمات ويحب لأخيه أن يأتي الواجبات، هذا لو لم يحب لأنتفى عنه كمال الإيمان الواجب.

٢. أما أمور الدنيا كما ذكرنا فإنها على الاستحباب يحب لأخيه أن يكون ذا سعة في الرزق فهذا مستحب، يحب أن يكون لأخيه مثل ما له من الجاه مثلا، أو من المال، أو من حسن الترتيب، أو من الكتب أو إلى آخره، فهذا كله راجع إلى الاستحباب.

ويتفرع عن هذا مسألة الإيثار، والإيثار منقسم إلى قسمين: إيثار بالقرب، وإيثار بأمور الدنيا.

١. أما الإيثار بالقرب فإنه مكروه لأنه يخالف ما أمرنا به من المسابقة في الخيرات والمسارعة في أبواب الطاعات { سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } [الحديد:٢١]، { وَسَارِعُوا إِلَى } [آل عمران:١٣٣]، فالمسارعة والمسابقة تقتضي أن كل باب من

أبواب الخير يسارع إليه المسلم ويسبق أخاه إليه { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ } [المطففين:٢٦].

٢. والقسم الثاني الإيثار في أمور الدنيا يعني: في الطعام في الملبس في المركب في التصدر في مجلس أو ما أشبه ذلك فهذا مستحب أن يؤثر أخاه في أمور الدنيا، كما قال جل وعلا في وصف خاصة المؤمنين { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ } [الحشر:٩]، فدلت الآية على أن الإيثار بأمور الدنيا من صفات المؤمنين وهذا يدل على استحبابه.

****

الحديث السّابع :

وعنه ﷺ قال – قال رسولُ الله ﷺ – : **" ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الإِيْمانِ : أنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللهِ ، وَيُبْغِضَ فِي اللهِ ، وَأَنْ تُــوقَدَ نَارٌ عَظِيــمَةٌ فَيَــقَعُ فِيْهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئا** "رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله (حلاوة الإيمان) الحلاوة مصدر حلا الشيء يحلو وهو نقيض المر.

معنى وجود حلاوة الإيمان هو استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضى الله تعالى، ورسوله – ﷺ –، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، رغبة فى نعيم الآخرة، الذى لا يبيد ولا يفنى.

فمن جمع هذه الخصال الثلاثة المذكورة في هذا الحديث فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه :

أحدها : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته ، وكمال معرفته : تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة والتفكير في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب ، فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته .

الخصلة الثانية : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته .

وفي " المسند " (١٣٠) عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي ﷺ سئل عن أفضل الإيمان ، فقال : " **أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله** ".

وفيه – أيضا – عن عمرو بن الجموح ، عن النبي ﷺ: " **لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ، فإذا أحب لله ، وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله** " .

وفيه : عن البراء عن النبي ﷺ قال : " **أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله وتبغض في الله** ".

وخرج الإمام أحمد ، وأبو داود عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ قال : " **أفضل الأعمال : الحب في الله والبغض في الله** " .

ومن حديث أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال : " **من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان** " .

وخرجه أحمد ، والترمذي من حديث معاذ بن أنس ، عن النبي ﷺ وزاد أحمد في رواية " **وأنكح لله** ".

وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها ، لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله له ، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له

ومعاداته له ، وأن لا تبقى له بقية من نفسه وهواه ، وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال ، وكراهة ما يكرهه من ذلك ، وكذلك من الأشخاص ، ويلزم من ذلك معاملتهم بمقتضى الحب والبغض ، فمن أحبه الله أكرمه وعامله بالعدل والفضل ، ومن أبغضه لله أهانه بالعدل ، ولهذا وصف الله المحبين له بأنهم (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ".

الخصلة الثالثة : أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار .

فإن علامة محبة الله ورسوله : محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله ، فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه وكره مفارقته وكان كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار ، قال الله تعالى (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ([الحجرات : ٧] .

فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان ، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه ، فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم ، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها كما أن الطعام و الشراب غذاء الأبدان وقوتها ، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك ، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه ، فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته ، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة

الإيمان حينئذ ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان ، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي .

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة حيث إنه يضم معاني عظيمة وأسسا كبيرة من أسس الإيمان، من حب الله ورسوله، والتحاب فيما بين المسلمين، والثبات على الإيمان، والعض عليه بالنواجذ، وبغض الكفر وأهله، بلوغ كراهية الكفر مبلغا أن يؤثر عليه القذف في النار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في رسالة (العبودية): «العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل، ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له».

ولهذا بين الرسول ﷺ أن حلاوة الإيمان عند العبد المسلم لا تتحقق إلا بحبه لله فحب الله هو الأساس، وما سواه مما ذكر في الحديث إنما يعود إليه؛ سواء كان حب الرسول – ﷺ – أو حب أولياء الله، أو كراهة الكفر، فهو في هذه الكراهة يؤكد ثبوت حبه لله بكراهة الكفر كأنه يثبت الشيء بنفي نقيضه.

وأول موقع من مواقعها هو حب المسلم للرسول – ﷺ – الذي أنقذه الله به من الظلمات إلى النور، والواسطة العظمى بين الله وبينه في تبليغ مراد الله له، ولهذا اقترن ذكر الرسول بذكره في مقام طلب الحب في الحديث: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» ومن حب الله ورسوله حب شريعته ودينه الذي جاء به كتابه الكريم، وبينه رسوله العظيم مُحَمَّد – ﷺ – في سنته المباركة.

قال أبو يعقوب النَّهْرُجُوريُّ : كلُّ مَنِ ادَّعى محبة الله – عز وجل – ، ولم يوافِقِ الله في أمره ، فدعواه باطلة ، وكلُّ محبٍّ ليس يخاف الله ، فهو مغرورٌ.

وقال يحيى بنُ معاذ : ليس بصادقٍ من ادّعى محبَّة الله – عز وجل – ولم يحفظ حدودَه .

*****

الحديث الثامن :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الا"نْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ :"**لا يَحِلُّ لِمُسلمٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَا بِالسَّلاَم**"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح:

وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يحل التباغض لأن التباغض مفسدة للدين حالقة له ولهذا أمر ﷺ بالتواد والتحاب حتى قال " **تهادوا تحابوا**".

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر ـ رحمه الله ـ : " وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية.

قال الشاعر:

إذا ما تقضي الود إلا تكاشرا ... فهجر جميل للفريقين صالح.

وفيه دليل على فضل السلام لما فيه من رفع التباغض وتوريث الود ولقد أحسن القائل:

قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ... ود فيزرعه التسليم واللطف.

أما قوله (فيعرض هذا ويعرض هذا) فمعناه يدير هذا عن هذا بوجهه وذلك عنه أيضا كذلك ولهذا نهى رسول الله ﷺ عن التدابر والإعراض.

قال الشاعر:

إذا أبصرتني أعرضت عني ... كأن الشمس من قبلي تدور.

قال العلماء: الهجران إلى ثلاث مأذون به في أمر الدنيا، يعني إذا كان لك هذا لحظ نفسك، – هذا لحظ نفسك إلى ثلاثة أيام وما بعدها فحرام أن تهجر أخاك فوقه.

قال الحافظ ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ : " اعلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهم من عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحو ذلك فهذا يحد له ثلاثة أيام ليرجع المقصر عن تقصيره ويرعوي بهجرته فإذا انقضت المدة حرمت الهجرة عليهم ويكفي في قطع الهجرة السلام .... فأما إذا كان الهجر لأجل الدين فإن هجر أهل البدع ينبغي أن يدوم على مرور الزمان ما لم تظهر منه توبة ورجوع إلى الحق وكذلك المبارزون بالمعاصي فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من كلام الثلاثة الذين خلفوا ونهى الناس عن كلامهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم" هـ .

****

الحديث التّاسع :

وعن ابن مسعودٍ – ﷺ – قال: قال رسول الله – ﷺ –: «**لاَ يَحِلُ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِإِحْدى ثَلاَثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ**» رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

هذا الحديث حديث ابن مسعود – ﷺ – فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم.

هذا الحديث فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد، الذي شهد أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّدا رسول الله، وأتى بحقوق ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام (لاَ يَحِلُ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ) وقوله (لاَ يَحِلُ) يعني يحرم، وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق؛ ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «**لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض**» فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم، وقتلَه بغير حق من خصال أهل الكفر، وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال «**إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار**، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: **إنه كان حريصا على قتل صاحبه**» وهذا يدلّ على أن من سعى في قتل المسلم، وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار، قال: «**فالقاتل والمقتول في النار**» وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة، مؤاخذة المسلم بهمّه، وما

جاء في الحديث «**إذا هَمَّ عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه**» والحديث الآخر أيضا الذي في الصحيح «**إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم**»؛ لأنّ هذا الحديث الذي هو «**القاتل والمقتول في النار**» المقتول وإنْ لم يفعل فهو في النار؛ لأنه قد سعى في الأسباب، وعدم الحصول لم يكن لإرادته عدم الحصول، وإنما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري، فيدل هذا على أنّ من سعى في أسباب القتل، أو في أسباب المحرّم، وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه فإنه يُعتبر كفاعلها من جهة الإثم، بل إنّ الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني من جهة الإثم، وهذا ظاهر من الأدلة.

فقوله عليه الصلاة والسلام هنا (**لاَ يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدى ثَلاَثٍ**) يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم.

وقوله (**دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ**) هنا قال (**مُسْلِمٍ**)، والمقصود بالمسلم هو الذي حقق الإسلام، يعني أصبح مسلما على الحقيقة، لا على الدعوة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّدا رسول الله، وأتى بالتوحيد، أما المشرك الشرك الأكبر والمبتدع البدعة المكفرة المخرجة من الدين وأشباه ذلك فلا يدخلون في وصف الإسلام في هذا الحديث، ولا في غيره؛ لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد؛ يعني بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك، وكونه لم يرتكب مكفرا، ولا شركا أكبر.

قال (**إِلاَّ بِإِحْدى ثَلاَثٍ**) وهذا استثناء أو يسمى حصرا؛ لأنه استثناء بعد النفي، والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر، وقوله عليه الصلاة والسلام في أولها (**لاَ**

يَحِلُّ) أتى على النفي، ومجيء النفي يدل على النهي، بل مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي، يعني كأنه صار حقيقة ماضية، أنه لا يحلّ، بحيث إن النهي عنه قد تقرر، وإنما ينفي وجوده في الشريعة أصلا، وله نظائر كقوله { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة:٧٩] وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي، وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه.

قال (إِلاَّ بِإِحْدى ثَلاَثٍ) هذه الثلاث أصول.

(**الثيب الزَّانِي**) ، والزاني له حالان: إما أن يكون ثيبا، يعني أنه قد ذاق العُسيلة من قبل، يعني أنه سبق له أن أحصن أن تزوج بعقد شرعي صحيح، فهذا يقال له ثيب، إذا كان كذلك، فإنه لا يكون ثيبا بزنا، ولا يكون ثيبا بعقد فاسد باطل، ولا يكون ثيبا بعقد متعة، متعة زواج وأشباه ذلك، لا يكون محصنا ثيبا في الشريعة إلا إذا تزوّج؛ نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط، فالثيب إذا زنى فإنه يحل دمه، وقد كان فيما أنزل ونسخ لفظه وبقى حكمه قوله جل وعلا (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)، وفيما بقي لفظا وحكما قول الله جل وعلا { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور:٢]، فدلت الآية على عموم أن الزاني يُجلد مائة، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنه يُرجم، وكذلك السنة دلت على الرجم، ودلت أيضا على الجمع بين الجلد والرجم؛ ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيّب هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ يعني هل يجلد أولا ثم يرجم؟ أم يكتفى فيه بالرجم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رجم

أو أمر برجم ماعز والغامدية، وأمر برجم اليهودي واليهودية، وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فُعل من غير جلد، وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي – ﷺ – إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن عليا جَلَدَ زانيا ثيبا ثم رجمه فقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله – ﷺ –، يريد –– ﷺ –– أنّه جلده بعموم قوله جل وعلا (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أم غير محصن؟ هل هو ثيّب أم بكر؟ والسنة فيها الرجم، فدل هذا عنده – ﷺ – على الجمع بين الجلد والرجم، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وكثير من أهل العلم على الاكتفاء بالرجم؛ لأن النبي – ﷺ – اكتفى بالرجم في حوادث كثيرة، أو في حوادث متعددة، حيث رجم ماعزا والغامدية، واليهودي واليهودية دون جلد كما هو معروف.

فقال بعضهم: الجمع بين الجلد والرجم راجع إلى الإمام فيما يراه من جهة كثرة النكال، والمبالغة فيه.

قال (**وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ**) هذه كما قال جل وعلا في القرآن **{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }** [المائدة:٤٥] وقال جل وعلا أيضا: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } [البقرة:١٧٨] الآية، فدلّ ذلك على أن النفس تقتل بالنفس، فإذا اعتدى أحد على نفس معصومة فإنه يقتل، إذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا، ثم نظر أهل العلم في قوله (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ)

هل هذا عام لا تخصيص فيه؟ أو هو عام مخصوص؟ أو هو مقيد في أقوال لهم؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن قوله (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) هذا يقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس لِدلالة السنة على ذلك، كما قال جل وعلا(الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى).([١٨]) والسنة دلت على أن المسلم لا يقتل بكافر، وعلى أن الحر لا يقتل بعبد، حتى في القصاص في الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافأة وهكذا، فإذن لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحرية فقوله عليه الصلاة والسلام هنا (**النَّفْسُ بِالنَّفْسِ**) يعني فيما دلت عليه الآية آية البقرة ودلت عليه مواضعها من السنة أن النفس المكافئة للنفس، أما قتل كل نفس بكل نفس فهذا خلاف السنة، وذهب أبو حنيفة الإمام المعروف رحمه الله وأصحابُه إلى أن المسلم يقتل بالكافر لعموم الآية { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [المائدة:٤٥] ولعموم الحديث، وعلى أن الحر يقتل بالعبد، والجمهور على إعمال الأحاديث الأُخَر في هذا الباب من أن النفس بالنفس تُقيَّد بما جاء في الأحاديث، فيكون هذا من العام المخصوص.

قال (**وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ**) (التَّارِكُ لِدِينِهِ) فُسِّرت بتفسيرين:

الأول: التارك لدينه يعني المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين، فيباح دمه.

والتفسير الثاني: أن التارك للدين هو من ترك بعض الدين، مما فيه مفارقة للجماعة، يعني ترك بعض أمر الدين، مما فيه المفارقة للجماعة، قالوا ولهذا عَطف : (**الْمُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ**) على (**التَّارِكُ لِدِينِهِ**)، فقال (**وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ**

لِلجَمَاعَةِ) فجعل مفارقة الجماعة عطفا لبيان ترك الدّين، فدلّ هذا على أن إباحة الدم في ترك الدّين يكون بترك الجماعة.

****

الحديث العاشر :

وعنه ﷺ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – ﷺ – "**سِبَابُ اَلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ**"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

السب في اللغة : الشتم والتكلم في عرض الانسان بما يعيبه.

والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة.

وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام باجماع الامة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي ﷺ وأما قتاله فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال :

أحدها : أنه في المستحل.

والثانى : أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الاسلام لاكفر الجحود.

والثالث : أنه يؤول الى الكفر بشؤمه.

والرابع : أنه كفعل الكفار ، قاله النّوويّ ــ رحمه الله ــ.

فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان ؛ فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين ، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا .

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث ، وأما أبو وائل فليس بمتهم ؛ بل هو الثقة العدل المأمون.

قوله : (**وقتاله كفر**) قال ابن بطال ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل كفران حقوق المسلمين لأن الله تعالى جعلهم أخوة وأمر بالإصلاح بينهم ونهاهم الرسول ﷺ عن التقاطع والمقاتلة فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم ويقال أطلق عليه الكفر لشبهه به لأن قتال المسلم من شأن الكافر.

****

الحديث الحادي عشر :

عن أبي هريرة ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قال : " **لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله (**لا يشير**) نفي ويجوز لا يشر بصورة النهي.

قوله : (**فإنه**) أي فإن الذي يشير لا يدري .

قوله (**فيقع في حفرة من النار**) هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار.

وقوله (**إلى أخيه**) المراد أخوة الإسلام

فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح وهو نهي تحريم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل.

وفي الحديث أيضا النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا سواء كان ذلك في جد أو هزل وروى الترمذي من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا " **من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة** " وقال حديث حسن صحيح غريب.

الحديث الثّاني عشر :

وعن أَبي هريرة – ﷺ – عن النبيّ – ﷺ – ، قَالَ : **"اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ"** قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : **" الشِّرْكُ باللهِ ، والسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ ، وأكلُ الرِّبَا ، وأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ"** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**اجتنبوا**) أبعدوا وهو أبلغ من لاتفعلوا لان نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة – ذكره الطيبي–.

(**السبع**) أي الكبائر السبع ولا ينافيه عدها في أحاديث كثر لانه أخبر في كل مجلس بما أوحي اليه أو ألهم أو سنح له باعتبار أحوال السائل أو تفاوت الأوقات أو لزيادة فحشها وفظاعة قبحها أو لأن مفهوم العدد غير حجة أو لغير ذلك.

(**الموبقات**) بضم الميم وكسر الموحدة التحتية المهلكات جمع موبقة وهي الخصلة المهلكة أو المراد الكبائر أجملها وسماها مهلكات ثم فصلها ليكون أوقع في النفس ولبؤذن بأنها نفس المهلكات ، قال المهلب سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها.

(**الشرك**) بنصبه على البدل ورفعه وكذا ما بعده على أنه خبر مبتدأ محدوف أي

ومنها **الشرك** (**بالله**) أي جعل أحدٍ شريكاً لله والمراد الكفر به وخصه لغلبته حينئذ في الوجود قذكره تنبيهاً على غيره من صنوف الكفر .

والثانية : (**السحر**) قال الحراني: وهو فلب الحواس في مذاركها عن الوجه المعتاد لها.

والثالثة : (**قتل النفس التي حرم الله**) قتلها عمدا كان أو شبه عمد لا خطأ. (**إلا بالحق**) أي بفعل موجب للقتل ، وأعظم الكبائر الشرك ثم القتل ظلماً وما عدا ذلك يحتمل كونه في مرتبة واحدة لكونه سردها على الترتيب لأن الواو لاتوجبه.

والرابعة : (**أكل مال اليتيم**) يعني التعدي فيه وعبر بالاكل لانه أعم وجوه الانتفاع.

والخامسة : (**أكل الربا**) أي تناوله بأي وجه كان ، قال ابن دقيق العيد :وهو مجرب لسوء الخاتمة ولهذا ذكره عقب ما هو علامة سوء خاتمتها .

والسادسة : (**التولي**) أي الادبار من وجوه الكفار.

(**يوم الزحف**) أي وقت ازدحام الطائفتين إلا إن علم أنه إن ثبت قتل بغير نكاية في العدو فليس بكبيرة بل ولا صغيرة بل يباح.

والسابعة : (**قذف المحصنات**) بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه والمراد رميهن بزنا أو لواط.

(**المؤمنات**) بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات فإنّه من الصغائر .

(**الغافلات**) عن الفواحش.

*****

الحديث الثّالث عشر :

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : " **سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ تَعَالَى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامُ عَدْلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ**"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح:

قوله: (**سبعة يظلهم الله** تعالى **في ظله يوم لا ظل إلا ظله**) ، **قال القاضي:** إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش.

قوله ﷺ: (**إمام عدل**) قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه، ووقع في أكثر النسخ (**الإمام العادل**) وفي بعضها (**الإمام العدل**) وهما صحيحان.

قوله ﷺ: (**ورجل قلبه معلق في المساجد**) ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.

قوله ﷺ: (**ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه**) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما.

وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له.

قوله ﷺ: (**ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله**)، قال القاضي: يحتمل قوله " **أخاف الله** " باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال، لاسيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله، وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه.

وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما هذا.

والثاني : أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها.

قوله ﷺ: (**ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه**)

نقل القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم (**لا تعلم يمينه ما تنفق شماله**)، والصحيح المعروف (**حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه**) ، هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين.

قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله.

وفي هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل، وإسرار نوافلها أفضل لقوله ﷺ: " **أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة**".

قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها، ومعناه لو قدرت الشمال رجلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء.

ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس والصواب الأول.

قوله ﷺ: (**ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه**) فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها.

****

الحديث الرّابع عشر :

عن عمران بن حصين ﷺ عن النّبيّ ﷺ قال : " **خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَومٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيْهِم السِّمَنُ**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

القرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمان أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، ويطلق القرن على مدة من الزمان.

واختلفوا في تحديدها، من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين.

ولم يُر من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرين، وما عدا ذلك فقد قال به قائل.

قلت : أما التسعون فنعم ، وأما المائة والعشرون فصرح به في القاموس فإنه قال، أو مائة وعشرون.

والأول أصح لقوله ﷺ لغلام: "**عش قرناً**" فعاش مائة سنة.

قال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد.

وقرنه ﷺ المراد به المسلمون في عصره.

وقوله: "**ثم الذين يلونهم**" هم التابعون، والذين يلون التابعين أتباع التابعين، وهذا

يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين، والتابعين أفضل من تابعيهم، وأن التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد ، وإليه ذهب الجماهير.

وذهب ابن عبد البرّ إلى أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع الصحابة لا إلى الأفراد، فمجموع الصحابة أفضل ممن بعدهم لا كل فرد منهم؛ إلا أهل بدر وأهل الحديبية فإنهم أفضل من غيرهم، يريد أن أفرادهم أفضل من أفراد من يأتي بعدهم.

وفي قوله: (**ثم يكون قوم ـ إلى آخره**) دليل على أنه لم يكن في القرنين الأولين من بعد الصحابة من يتصف بهذه الصفات المذمومة، واستدل به على تعديل القرون الثلاثة.

وقوله: (**لا يؤتمنون**) أي لا يراهم الناس أمناء ولا يثقون بهم لظهور خيانتهم ، وقد ثبت أن الأمانة أول ما يرفع من الناس.

قوله (**ويخونون**) أي خيانة ظاهرة حتى لا يؤتمنون أي لا يعتقدونهم أمناء.

ومعنى قوله: (**يظهر فيهم السمن**) أنهم يتوسعون في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن، وقيل: أراد كثرة المال.

وقيل: المراد أنهم يسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف.

وفي حديث أخرجه الترمذي بلفظ: "**ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن**" فجمع بين السمن أي التكثر بما ليس عندهم وتعاطي أسباب السمن.

وقوله: (**ويظهر فيهم السمن**) هو كناية عن رغبتهم فى الدنيا، وإيثارهم شهواتها

على الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من الشهوات التى لا تنفد، والنعيم الذى لا يبيد، فهم يأكلون فى الدنيا كما تأكل الأنعام، ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا فى أخذ القوت والبلغة، وتوفير الشهوات إلى الآخرة.

وقيل : يعنى أنه ليس لهم فى الدنيا إلا كثرة الأكل، واتباع اللذات، ولا رغبة لهم فى أسباب الآخرة؛ لغلبة شهوات الدنيا عليهم.

قال الطحاوى: واحتج قوم بقوله - ﷺ - : « **يشهدون ولا يستشهدون** » فقالوا: لا تجوز شهادة من شهد بها قبل أن يسألها، وهو مذموم ، وخالفهم فى ذلك آخرون وقالوا: بل هو محمود مأجور على ذلك ، واحتجوا بأن النبى - ﷺ - إنما ذكر هذا فى تغير الزمن فقال: « يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ولا يسألها، وحتى يحلف على اليمين ولا يستحلف » فمعنى ذلك أن يشهد كاذبًا؛.

عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى - ﷺ - قال: « ألا أخبركم بخير الشهداء، الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها » .

وفسره مالك فقال: الرجل تكون عنده الشهادة فى الحق لمن لا يعلمها فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان.

****

الحديث الخامس عشر :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛أن النبيَّ ﷺ قال : " **أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حتَّى يَدَعَها : إِذَا اؤْتُمِن خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خاصَمَ فَجَرَ** "رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**أربع**) لا تعارض بينه وبين قوله الذي سيأتي (**آية المنافق ثلاث**) فقد تكون لشيء واحد علامات كل منها يحصل منها صفته فتارة يذكر بعضها وأخرى كلها.

(**من كن فيه كان منافقا خالصا**) نفاق عمل لا نفاق إيمان.

(**ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها**) أي إلى أن يتركها.

(**إذا حدّث**) أي أخبر عن شيء من ماضي الأحوال.

(**كذب**) لتمهيد معذرته في التقصير.

(**وإذا وعد**) بإيفاء عهد الله.

(**أخلف**) أي لم يف.

(**وإذا عاهد غدر**) أي نقض العهد.

(**وإذا خاصم فجر**) مال في الخصومة عن الحق واقتحم الباطل.

يستفاد منه :

١- التحذير من التخلق بهذه الأخلاق الخبيئة التي يرجع إليها أصول النفاق الأصغر نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ، ويبطن ما يخالف ذلك وأما النفاق الأكبر فهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا النفاق الذي كان على عهد رسول الله ﷺ ، ونزل القرآن بذم أهله ، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار .

٢- الحث على سلامة القول والفعل والنية ، فإن فساد القول بالكذب وفساد النية بالإخلاف ، وفساد الفعل بالغدر .

اختلَفَ العلماءُ فيه على أقوال :

أحدها : أنَّ هذاالنفاقَ هو نفاقُ العملِ الذي سألَ عمرُ عنه حذيفةَ ـ رضى الله عنهما ـ ، لما قال له : "هل تعلَمُ فيَّ شيئًا من النفاق؟" ، أي : مِنْ صفات المنافقين الفعليَّة ، ووجهُ هذا : أنَّ مَنْ كَانَتْ فيه هذه الخصالُ المذكورة ، كان ساترًا لها ، ومظهرًا لنقائضها ؛ فصدَقَ عليه اسمُ منافق.

وثانيها : أنّه محمولٌ على مَنْ غلبتْ عليه هذه الخصال ، واتَّخَذَها عادةً ، ولم يبالِ بها ؛ تهاوُنًا واستخفافًا بأمرها ؛ فإنَّ مَنْ كان هكذا ، كان فاسدَ الاِعتقادِ غالبًا ، فيكونُ منافقًا خالصًا.

وثالثها : أنَّ تلك الخصالَ كانتْ علامةَ المنافقين في زمانه ؛ فإنَّ أصحابَ النبيِّ ﷺ كانوا مجتنبين لتلك الخصال ؛ بحيث لا تقع منهم ، ولا تُعْرَفُ فيما بينهم ؛.

قال الحافظ في الفتح : النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه.

وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، قال: وليس فيه إشكال بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون أن معناه أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلف بأخلاقهم.

قال الحافظ: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافق وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق العمل وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له نقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئاً من النفاق، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل.

قلت : الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي ، وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقاً.

قال الإمام النّوويّ ـ رحمه الله ـ : " وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار،

فإن إخوة يوسف ﷺ جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله، وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال.

****

الحديث السّادس عشر :

عن أبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ : **"اَيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَث كَذَبَ ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(آية المنافق) أي علامته.

من صفات المنافقين ما ورد في هذا الحديث ، وهي :

أولاً : الكذب في الحديث .

والكذب : الإخبار بخلاف الواقع ، وهو محرم .

قال النووي : " قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب ، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب ، وإجماع الأمة متفقة على تحريمه " .

قال تعالى : **{ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً }** .

ثانياً : إخلاف الوعد .

وهذا يدل على أن إخلاف الوعد محرم ، لأنه من صفات المنافقين .

ثالثاً : الخيانة في الأمانة .

يدخل على المؤمن النقص فى إيمانه بالكذب، وخلف الوعد، وخيانة الأمانة،

والفجور فى الخصام، كما يزيد إيمانه بأفعال البر.

قال أبو الزناد: ولم يُرد النبى – ﷺ – بالنفاق المذكور فى هذين الحديثين النفاق الذى صاحبه فى الدرك الأسفل من النار، الذى هو أشد الكفر، وإنما أراد أنها خصال تشبه معنى النفاق، لأن النفاق فى اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وهذا المعنى موجود فى الكذب، وخلف الوعد، والخيانة.

قال المهلب: والمراد بالحديث، والله أعلم، من يكون الكذب غالبًا على كلامه، ومستوليًا على حديثه، والخيانة على أمانته، والخلف على مواعيده، فإذا كان هذا شأنه قويت العلامة والدلالة.

وأمّا من كان الكذب على حديثه نادرًا فى خبره تافهًا، والخيانة فى أمانته شاذة يدعى العذر فيها، والخلف فى أوعاده، مثل ذلك معتذر بآفات منعته من الإنجاز فلا يقضى عليه بالنادر اليسير، إذ لا يمكن أن يسلم أحدٌ من كذب.

وقد سُئل مالك بن أنس، عمن جُرب عليه كذب، قال: أى نوع من الكذب، لعله إذا حدَّث، عن غضادة عيش سلف زاد فى وصفه وأفرط فى ذكره، أو أخبر عَمَّا رآه فى سفره، أعيا فى خبره وأسرف، فهذا لا يضره، وإنما يضر من حدَّث عن الأشياء بخلاف ما هى عليه عامدًا للكذب ، وكذلك الخلف فى الوعد، والخيانة فى الأمانة إذا كانت شاذة يدعى فيها العُذر، وذلك مغتفر له غير محكوم عليه فى نفاق أو سوء معتقد، وقد جُرَّب على من سلف من الأئمة بعض ذلك، فلم يضرهم، لأنه كان نادرًا.

هذا وجه الحديث إن شاء الله.

*****

الحديث السّابع عشر :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " **عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا**"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع، هذه حقيقتهما عند الجمهور ، والهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب.

قوله: (**عليكم بالصدق**) أي الزموا الصدق وهو الإخبار على وفق ما في الواقع.

قوله : (**فإن الصدق**) أي على وجه ملازمته ومداومته.

(**يهدي**) أي صاحبه.

(**إلى البر**) بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات، ويطلق على العمل الخالص الدائم

المستمر معه إلى الموت.

قوله : (**وإن البر يهدي إلى الجنة**) قال ابن بطال: مصداقه في كتاب الله تعالى : **{ إن الأبرار لفي نعيم }**.

قوله (**وما يزال الرجل يصدق**) أي في قوله وفعله.

(**ويتحرى الصدق**) أي يبالغ ويجتهد فيه.

(**حتى يكتب**) أي يثبت.

(**عند الله صديقاً**) بكسر الصاد وتشديد الدال أي مبالغاً في الصدق ، ففي القاموس: الصديق من يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق. وفي الحديث إشعار بحسن خاتمته وإشارة إلى أن الصديق يكون مأمون العاقبة.

(**فإن الكذب يهدي إلى الفجور**) **قال الراغب**: أصل الفجر الشق ، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي وهو اسم جامع للشر .

وفي القاموس: فجر فسق وكذّب وعصي وخالف.

قوله : (**حتى يكتب عند الله كذاباً**) **قال الحافظ** في الفتح: المراد بالكتابة الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقين من الملأ الأعلى وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرض، وقد ذكره مالك عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه: " **لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين**".

قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث حث على تحري الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به.

قال القرطبي: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار، ووصل إلى رضا الغفار، وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحواله الثلاثة التائبين {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} (الأحزاب:٣٥) والقول في الكذب المحذر عنه على الضد من ذلك اهـ.

قال الشاعر :

ما أقبح الكذب المذموم قائله ... وأحسن الصدق عند الله والناس .

****

الحديث الثّامن عشر :

عن أَبي هريرة – ﷺ – قَالَ : قَالَ رسول الله – ﷺ – : " **تَجِدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ : خِيَارُهُم في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وتَجِدُونَ خيرَ النَّاسِ في هَذَا الشَّأنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ ، الَّذِي يَأتِي هؤُلاءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ**"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**تجدون الناس معادن**) أي أصولا مختلفة ما بين نفيس وخسيس كما أن المعدن كذلك.

ووجه التمثيل : أن المعادن مشتملة على جواهر مختلفة ، منها النفيس ، والخسيس ، وكل من المعادن يخرج ما في أصله ، وكذلك الناس كل منهم يظهر عليه ما في أصله ؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية فأسلم لم يزده الإسلام إلا شرفًا ؛ فإنَّ تفقه في دين الله ، فقد وصل إلى غاية الشرف ؛ إذ قد اجتمعت له أسباب الشرف كلها.

والمعادن : واحدها معدن – بكسر الدال – ؛ لأنَّه موضع العدن ؛ أي : الإقامة اللازمة ، ومنه : { **جنات عدن** } ، وسمي المعدن بذلك ؛ لأنَّ الناس يقيمون فيه صيفًا وشتاءً ، قاله الجوهري .

قال الرافعي ـ رحمه الله ـ : وجه الشبه أن اختلاف الناس في الغرائز والطبائع كاختلاف المعادن في الجواهر وأن رسوخ الاختلاف في النفوس كرسوخ عروق المعادن فيها وأن المعادن كما أن منه ما لا تتغير صفته فكذا صفة الشرف لا تتغير في ذاتها بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه فكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية.

(**وفقهوا**) بضم القاف على المشهور وحكى كسرها أي صاروا فقهاء وعلماء والمعادن الاصول وإذا كانت الاصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الاسلام بالتقوى لكن اذا انضم اليها شرف النسب ازدادت فضلا.

والفقه في الأصل الفهم يقال فقه الرجل بكسر القاف يفقه بفتحها إذا فهم وعلم وفقه يفقه بضم القاف فيهما إذا صار فقيها عالما وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة.

قوله : (**وتجدون خير الناس في هذا الشأن**) أي الخلافة أو الإمارة.

(**أشدهم له كراهية**) يعني خيرهم دينا وعقلا يكره الدخول فيه خوفا منه لصعوبة لزوم العدل وحمل الناس على دفع الظلم.

قوله : (**وتجدون شرّ النّاس ذا الوجهين**) قال القرطبي : إنما كان شر الناس لأن حاله حالة المنافق إذ هو يتملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس.

وقال النووي : هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ويخلف لضدها وصنيعه نفاق محض وخداع بحت وتحيل على الاطلاع على أسرار الفريقين

وهي مداهنة محرمة أما بقصد الإصلاح فمحمود.

وقوله: (**ذا الوجهين**) ليس المراد به الحقيقة بل هو مجاز عن الجهتين كالمدحة والمذمة.

*****

الحديث التّاسع عشر :

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعريّ ﷺ ، قَالَ : قال رَسُولُ الله ﷺ :" **إِنَّ الله لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ"** ، قال : ثُمَّ قَرَأَ : **{ وَكَذلِكَ أَخَذ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }**رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله (**ليملي**) أي ليمهل من الإملاء وهوالامهال وفي رواية الترمذي " **ليمهل** " واللام فيه للتأكيد.

قوله : (**لم يفلته**) بضم الياء أي لم يخلصه أبدا بوجه لكثرة مظالمه ، من الإفلات وهو الخروج من ضيق مع فرار.

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عادلاً ، فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثاماً أو ازداد ظلماً، ازدادت عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة، حتى إذا أخذه الله لم يفلته.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا ، إنه جواد كريم.

****

الحديث العشرون :

عَنْ أَنَس بن مالك ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " **انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا ، كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ ، أَوْ تَمْنَعُهُ ، مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.**"رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

والنصرة عند العرب: الإعانة والتأييد، وقد فسره رسول الله ﷺ أن نصر الظالم منعه من الظلم؛ لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه أداه ذلك إلى أن يقتص منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، وهذا يدل من باب الحكم للشيء وتسميته بما يؤول إليه، وهو من عجيب الفصاحة، ووجيز البلاغة.

قوله : (تحجزه عن الظلم) أي تمنعه منه وتحول بينه وبين الظلم.

قوله (فإن ذلك) أي منعه منه.

(نصره) له أي منعك إياه من الظلم نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه وعلى نفسه الأمارة بالسوء.

قال العلاّمة ابن بطّال ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح البخاري" اختلف العلماء فيمن خشى على رجل القتل فقاتل دونه، فقالت طائفة: إن قتل دونه فلا قود عليه ولا

قصاص، والحجة لهم قوله – ﷺ – : « **أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا** » قالوا: فدل عموم هذا الحديث أنه لا قود عليه إذا قاتل عن أخيه كما لا قود عليه إذا قاتل عن نفسه، وروى نحوه عن عمر بن الخطاب".

وقالت طائفة: من قاتل دون غيره فقتل فعليه القود ، هذا قول الكوفيين، ويشبه مذهب ابن القاسم؛ لأنه قال فى الرجل يختفى عنده الرجل من السلطان الجائر يخافه على نفسه، أنه متى حلف أنه ليس عنده فهو حانث، وإن كان مأجورًا فى إحياء نفسه، فلما كان حانثًا فى حلفه عليه، والحنث أيسر شأنًا من القتل دل أنه ليس له أن يقاتل دونه، وهذا قول أصبغ قال: لا يعذر أحد إلا فى الدراءة عن نفسه، ولا يدرأ عن ولده باليمين وهو حانث ، وقاله أكثر أصحاب مالك.

قالوا: وليس قوله – ﷺ – : « **انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا** » بمبيح له قتل المتعدى على أخيه الظالم له؛ لأن كلا الرجلين المتقاتلين أخ للذى أمره النبى – ﷺ – بالنصرة، ونصره كل واحد منهما لازم له، وقد فسر النبى – ﷺ – نصرة الظالم كيف، فقال: تكفه عن الظلم، ولم يأمره بقتل الظالم ولا استباحة دمه، وإنما أراد نصره دون إراقة دمه، هذا المفهوم من الحديث ".

****

الحديث الحادي والعشرون :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بن العاص ﷺ ، قال قال رسول الله ﷺ " **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**الْمُسْلِمُ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ**) ، أي : مَنْ كانتْ هذه حالَهُ ، كان أحقَّ بهذا الاسمِ ، وأمكنَهُمْ فيه.

ويبيّن ذلك : أنَّه لا ينتهي الإنسانُ إلى هذا ، حتَّى يتمكَّنَ خوفُ عقابِ الله سبحانه وتعالى مِنْ قلبه ، ورجاءُ ثوابه ، فيُكْسِبُهُ ذلك وَرَعًا يحمله على ضَبْطِ لسانه ويده ، فلا يتكلَّمُ إلاَّ بما يعنيه ، ولا يفعلُ إلاَّ ما يَسْلَمُ فيه ؛ ومَنْ كان كذلك ، فهو المسلمُ الكامل ، والمتَّقي الفاضل.

قال الإمام النّوويّ ــ رحمه الله ــ " معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الافعال بها وقد جاء القرآن العزيز باضافة الاكتساب والافعال اليها لما ذكرناه".

وقال أيضا : " قالوا معناه المسلم الكامل وليس المراد نفى أصل الاسلام عن من لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أى الكامل أو المحبوب وكما يقال الناس العرب والمال الإبل فكله على التفضيل لا للحصر" هـ.

ويستفادُ من الحديث: أنَّ الأصلَ في الحقوقِ النفسيَّة والماليَّة المنعُ ؛ فلا يحلُّ شيءٌ منها إلاَّ بوجهٍ شرعيٍّ.

قوله : (**من هجر**) أي ترك.

*****

الحديث الثّاني عشر :

عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : " **"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله :(**المسلم أخو المسلم**) أي يجمعهما دين واحد والاخوة الدينية أعظم من الحقيقية.

قوله: (**المسلم أخو المسلم**) أي فليتعامل المسلمون فيما بينهم وليتعاشروا معاملة الإخوة، ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال.

قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية اهـ.

قوله : (**ولا يسلمه**) بضم أوله وكسر اللام أي إلى عدوه.

قال في النهاية: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه في التهلكة، ولم يحمه من عدوه وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة.

قوله: (**من كان في حاجة أخيه**) أي في قضائها.

(**ومن فرج**) من التفريج أي أزال وكشف.

قوله : (**ومن ستر مسلماً**) من ذوي الهيئات ونحوهم ممن لم يعرف بأذى أو فساد بأن علم منه معصية فيما مضى فلم يخبر بها حاكماً وهذا للندب، إذ لو لم يستره ،ورفعه لحاكم لم يأثم إجماعاً، بل ارتكب خلاف الأولى أو مكروهاً، أما كشفها لغير الحاكم كالتحدث بها فذلك غيبة شديدة الإثم والوزر.

ويندب لمن جاءه تائب وأقرّ بحد ولم يفسره أن لا يستفسره بل يأمره بستر نفسه كما أمر ما عزا، وكذا تندب الشفاعة فيمن ظهرت منه جريمة من ذوي الهيئات حتى لا يوصل إليه، ففي الحديث «**أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم**» رواه أبو داود والنسائي .

قال بعض العلماء : لا تعزيز لذوي الهيئة على هفوة أو زلة صدرت منه أو المراد بستر المسلم ستر المسلم ستر عورته الحسية والمعنوية بإعانته على ستر دينه، كأن يكون محتاجاً لنكاح فيتوصل له في التزوّج أو الكسب فيتوصل له إلى بضاعة يتجر فيها أو نحو ذلك " **ستره الله يوم القيامة** " بالمعنيين بأن لا يعاقبه على ما فرط منه لأنه تعالى حييّ كريم، وستر العورة من الحياء والكرم.

وخرج بنحو ذوي الهيئات من عرف بالأذى والفساد فيندب، بل قد يجب أن لا يستر عليه بل أن يظهر حاله للناس حتى يتوقوه أو يرفعه لوليّ الأمر حتى قيم عليه واجبه من حدّ أو تعزير ، لأن الستر عليه يطعمه في مزيد الأذى والفساد، وبقولنا فيما مضى ما لو رآه متلبساً بالمعصية فيلزمه المبادرة بمنعه منها بنفسه إن قدر وإلا

فيرفعه للحاكم.

وقال ابن المنذر: ويستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة توجب حدا، أو تعزيرًا، أو يلحقه فى ذلك عيب أو عار أن يستره عليه؛ رجاء ثواب الله، ويجب لمن بلى بذلك أن يستتر بستر الله، فإن لم يفعل ذلك الذى أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام وأقر بالحد لم يكن آثمًا؛ لأنا لم نجد فى شىء من الأخبار الثابتة عن النبى – عليه السلام – أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار الثابتة دالة على أن من أصاب حدا وأقيم عليه فهو كفارته.

*****

الحديث الثّالث والعشرون :

عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قال: **أَمَرَنَا النّبيّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَرَدّ السَّلَامِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتِمَ الذّهب ـ ، أو قال حلقة الذّهب ـ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، والسّندسِ ، الْمَيَاثِرِ** "رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**أمرنا بعيادة المريض**) ندباً في سائر الأوقات فلا تكره إلا إن شقت على المريض.

عِيَادَةُ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : مُسْتَحَبَّةٌ بِالْإِطْلَاقِ وَقَدْ تَجِبُ ، حَيْثُ يَضْطَرُّ الْمَرِيضُ إلَى مَنْ يَتَعَاهَدُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَدْ ضَاعَ ، وَأَوْجَبَهَا الظَّاهِرِيَّةُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْقَيْدِ ، لِظَاهِرِ الْأَمْرِ .

(**واتباع الجنائز**) أي تشييعها والمكث إلى الفراغ من دفنها ، وَاتباع الجنائز مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

(**وتشميت العاطس**) إذا حمد الله تعالى والأمر في هذه الثلاث للندب.

وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ : مِنْ بَابِ الِاسْتِحْبَابِ ، بِخِلَافِ " **رَدِّ السَّلَامِ** " فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الْكِفَايَاتِ .

(**وإبرار المقسم**) بنحو أقسمت عليك بالله أو نحو والله لتفعلن كذا فيسن له حيث لا مانع تخليصاً له عن ورطة الاستهتار بحقه في الأول وحنثه في الثاني.

(**ونصر المظلوم**) ولو ذمياً يمنع الظالم عن ظلمه وجوباً على من قدر على ذلك بفعله أو قوله وهذا يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب عيناً تارة وكفاية أخرى .

(**وإجابة الداعي**) وجوباً تارة وندباً أخرى .

(**وإفشاء السلام**) أي إشاعته وإذاعته بأن تقرىء السلام على من عرفت ومن لم تعرف وهذا أمر ندب عيناً إن كنت مفرداً أو كفاية إن كنت مع الغير.

(**ونهانا**) أي معشر الرجال وكذا الخناثا دون النساء.

(**خاتم الذهب**) فيحرم على غيرهن تحريماً غليظاً لبسه كاستعمال سائر أنواع حلي الذهب إلا نحو أنف وسن وأنملة، ويحرم عليهن استعمال غير الحلى منه كالأواني وكذا الحلي إن خرج عن غير الاعتدال إلى السرف كخلخال وزنه مائتا مثقال.

وأما (**الديباج**) فهو ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على العام.

(**وعن**) استعمال (**المياثر**) فهي من الحرير أي نوع كان وبأي لون أو مما أكثره حرير وزناً حرام.

****

الحديث الرّابع والعشرون :

عن أبي موسى الأسعريّ ﷺ قال قال رسول الله ﷺ" **" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ"** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

فيه الحض على تعاون المسلمين ، وتناصرهم ، وتآلفهم ، وتراحمهم ، هذا حديث عظيم، فيه الخبر من النبي ﷺ عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف.

ويتضمن الحثّ منه على مراعاة هذا الأصل ، وأن يكونوا إخواناً متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه، ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع ، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك. فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوّم ذلك ويقويه، ويزيل موانعه وعوارضه.

وقال النووي ــ رحمه الله ــ هذا الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضا وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير أثم ولا مكروه وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام.

تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا فى أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث،

وذلك من مكارم الأخلاق، وقد جاء فى حديث آخر عن النبى – صلى الله عليه وسلم – : « **الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه** » فينبغى للمؤمنين استعمال آدب نبيهم والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة، وتشبيكه بيه اصابعه تاكيدًا لقوله وتمثيلا لهم كيف يكونون فيما خولهم من ذلك.

وفيه: أن العالم إذا أراد المبالغة فى البيان أنه يمثل لهم معنى أقواله بحركاته.

*****

الحديث الخامس والعشرون :

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " **مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**توادهم**) التواد مصدر توادد يتوادد تواددأ وتواذا إذا أدغمت.

قوله ﷺ (**تداعى له سائر الجسد**) أي دعا بعضه بعضا الى المشاركة في ذلك ومنه قوله : تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط.

هذا الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه.

إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذى البعض وكذلك أهل الإيمان يتأذى بعضهم بتأذي البعض.

فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك، فإن هذا الألم يسري على جميع البدن، كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت.

الحديث السادس والعشرون :

عن عبد الله بن مسعود ﷺ عن النّبيّ ﷺ قال: " **لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي حَقٍّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النّاسَ**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**لا حسد**) هو تمنى زوال نعمة الغير سواء حصل له أم لا ، والمراد به الغبطة وهي : تمني الرجل حصول مثلها له من غير أن يتمنى زوالها عن الغير ، وأطلق الحسد عليه مجازاً.

(**إلا في اثنين**) أي في شأن اثنين ، وفي بعض النسخ "**اثنتين**" بالتأنيث ، أي خصلتين اثنتين.

(**رجل**) روى مجرورا على البدل من"**اثنين**" وهو أوثق الروايات ، وعلى نسخة "**اثنتين**" بالتأنيث ، يقدر "خصلة رجل" وروي أيضاً "رجل" مرفوعاً على أنه مبتدأ.

(**آتاه الله**) بالمد أي أعطاه.

(**مالاً**) أي مالاً كثيراً.

(**فسلطه**) عبر بالتسليط لدلالته على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشح البالغ.

قوله (**فسلط على هلكته في الحقّ**) في هذه العبارة مبالغتان احداهما التسليط

فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشح البالغ والأخرى لفظ على هلكته فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال شيئا ولما أوهم اللفظان التبذير وهو صرف المال فيما لا ينبغي ذكر قوله (**في الحق**) دفعا لذلك الوهم وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين إحداهما الحكمة فإنها تدل على علم دقيق محكم والأخرى القضاء بين الناس وتعليمهم.

قال ابن الأعرابي : الحسد مأخوذ من الحسدل ، وهو القراد ، والحسد يقشر القلب ، كما يقشر القراد الجلد ، فيمص الدم.

وقال التوربشتي : الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة وشدة الحرص ، ولما كان هذان السببان هما الداعيين إلى الحسد كنى عنهما بالحسد- انتهى.

والمقصود أنه لا تنبغي الغبطة في الأمور الخسيسة ، وإنما تنبغي في الأمور الجليلة الدقيقة كالجود والعلم مع العمل.

ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في التصدق بالمال ، وتعلم العلم.

الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد -دينية أو دنيوية- وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه، ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها : وهذا أقبح؛ فإنه ظلم متكرر، وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

والنوع الثاني: أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له، أو فوقها أو دونها.

وهذا نوعان: محمود وغير محمود.

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الدينية على عبده، فيتمنى أن يكون له مثلها. فهذا من باب تمني الخير ، فإن قارن ذلك سعى وعمل لتحصيل ذلك، فهو نور على نور.

وأعظم من يغبط: من كان عنده مال قد حصل له من حِلَّه، ثم سُلّط ووفق على إنفاقه في الحق، في الحقوق الواجبة والمستحبة؛ فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمان، ومن أعظم أنواع الإحسان.

ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها، فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس ، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء.

وأما الغبطة التي هي غير محمودة، فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات، وتناول الشهوات، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون: **{يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}** [القصص:٧٩]. فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته، ووزرهما سواء.

فهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال ، والحسد الذي هو الغبطة، الذي يحمد في حال، ويذم في حال ، والله أعلم.

والحسد على ثلاثة أضرب محرم ومباح ومحمود فالمحرم تمني زوال النعمة المحسود عليها

عن صاحبها وانتقالها إلى الحاسد وأما القسمان الآخران فغبطة وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحد أن يكون له مثله فإن كانت في أمور الدنيا فمباح وإن كانت من الطاعات فمحمود قال النووي الأول حرام بالإجماع.

وقال بعض الفضلاء إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة فكرهتها واحببت زوالها فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها كافر أو فاجر أو من يستعين بها على فتنة أو فساد.

*****

الحديث السّابع والعشرون :

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : " **أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**متضعف**) : روي بكسر العين أي متواضع متذلل خامل وبفتحها.

قوله (**عتل**) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة قال الفراء : الشديد الخصومة وقيل الجافي عن الموعظة.

وقال أبو عبيدة : العتل الفظ الشديد من كل شيء وهو هنا الكافر.

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن : العتل الفاحش الآثم.

وقال الخطابي : العتل الغليظ العنيف.

وقال الداودي : السمين العظيم العنق والبطن.

وقال الهروي : الجموع المنوع ، وقيل : القصير البطن.

(**جواظ**) : بفتح الحيم وتشديد الواو وإعجام الظاء وهو الجموع المنوع.

قوله : (**مستكبر**) أي صاحب كبر والكبر تعظيم المرء نفسه واحتقاره غيره والأنفة من مساواته.

قوله : (**لو أقسم على الله لأبرّه**) **قال النووي:** معناه لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله تعالى بإبراره لأبره، وقيل لو دعاه لأجابه.

وقال في المجمع: (**لو أقسم على الله**) أي لو حلف على وقوع شيء (**لأبره**) أي أوقعه الله إكراماً له وصيانة له من الحنث لعظم منزلته عنده وإن احتقر عند الناس .

المراد بالحديث أن أغلب أهل الجنة والنار هذان الفريقان.

*****

الحديث الثّامن والعشرون :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – ﷺ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – ﷺ – " **انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**أسفل منكم**) : أي أدنى منكم في أمور الدنيا.

(**أجدر**) أي أحق.

(**ألا تزدروا**) أي بأن لا تحقروا وتستصغروا.

قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع الخير، وذلك لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه من ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله وحرص على الازدياد ليلحق من فضل عليه فيها أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب الناس.

قال بعض السلف: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن أرى داراً واسعة ودابة فارهة ولا عندي شيء من ذلك: فصحبت الفقراء فاسترحت.

يا لها من وصية نافعة، وكلمة شافية وافية.

الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة.

والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام ، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم، وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم.

وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها والامتناع عما يجب عليه فيها من الحقوق ويعلم أنه فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل، وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو الدين المفظع ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين وتقرّ بما أعطاه ربه العين، وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به.

أسباب شكر الله على نعمه :

أولاً : النظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا .

ثانياً : التضرع إلى الله بأن يوفقه لشكر نعمته .

ثالثاً : أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله عن شكر نعمه هل قام بها أم قصر .

رابعاً : أن يعلم العبد أن النعم إذا شكرت قرت وزادت ، وإذا كفرت فرت .

****

الحديث التّاسع والعشرون :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يعذّبان ، فَقَالَ : " **إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا : فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ : فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**مر بقبرين**) : عند ابن ماجة : (**جديدين**) ، وجاء عند البخاري : " مر النبي – ﷺ – بحائط من حيطان المدينة " .

(**لا يستتر**) : عند مسلم وأبي داود : (**لا يستنزه**) والمعنى لا يتجنب من البول.

الفوائد :

الحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان وهو إجماع .

وجوب الاجتناب من التنزه من البول .

عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر .

ولذلك استحب الفقهاء لمن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً لأنه أسلم من الرشاش .

قال ابن القيم : " وكان – ﷺ – يرتاد لبوله الموضع الدمث – وهو اللين الرخو من الأرض " .

إن النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد من أسباب عذاب القبر.

قوله (وما يعذبان في كبير) جاء في رواية للبخاري : (**بلى إنه كبير**) .

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله (**وما يعذبان في كبير**) :

فقيل : ليس بكبير في زعمهما .

وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحتراز منه ، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك ، ورجحه البغوي وابن دقيق العيد وجماعة ، وهذا هو الراجح .

قال النووي : " سبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك ، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح ".

لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما ، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما ، [قاله الحافظ].

اختلف في المقبورين :

فقيل : كانا كافرين .

وقيل : كانا مسلمين وهذا هو الصحيح ، ويدل لذلك :

أنه جاء عند أحمد " أن الرسول – ﷺ – مر بالبقيع فقال : من دفنتم هنا ؟ ".

فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين .

قلت : جاء في آخر الحديث : " ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة . فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم

يبسا".

هل يسن وضع جريدة رطبة على القبر ؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه يسن ذلك وقد أوصى بذلك بريدة بن الحصيب ﷺ.

والصحيح أنه لا يجوز ذلك .

ورجح ذلك الخطابي والقاضي عياض وقال : " لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب ، وهو قوله : (**ليعذبان**) .

ومما يدل على أنه لا يجوز ذلك أمور :

حديث جابر الطويل في وفيه " **إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يبرد عليهما مادام الغصنان رطبين** ".

أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي – ﷺ – .

أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا الظن بالميت ، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم.

أن هذا لم يفعله السلف الصالح .

إثبات عذاب القبر .

وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة .

قال تعالى { **النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب** } .

وأما النميمة : فهي نقلُ كلام الناس بعضِهم إلى بعضٍ على جهةِ الإفساد.

الحديث الثّلاثون :

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: " **لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

النميمة هي : نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد .

وقد قيل : يُفسد النمام في ساعة ما لا يُفسده الساحر في سنة ، وهذا على سبيل المبالغة .

قال الإمام جلال الدّين السّيوطي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح مسلم المسمّى بالديباج (ج ١ / ١١٨) " والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد بينهم فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية لم تحرم ".

واستثنى العلماء من ذلك ما كان لمصلحة ، كأن يُنقل الكلام عن أهل الفساد والريب ونحو ذلك .

وأشد ما تكون النميمة إذا كانت نتيجة لتتبع عورات المؤمنين ، وكشف ما ستروا وقد قال النبي ﷺ : (**يا معشر من أعطى الإسلام بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتؤذوا المؤمنين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته**) .

وفي رواية : " **يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تبعوا عوراتهم [– وفي رواية – : لا تؤذوا المسلمين ولا تُعيّروهم ولا تتّبعوا عوراتهم – فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته** " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وهو حديث صحيح.

ويدخل في النميمة الكتابة والقول والإشارة والرمز ، نص عليه ابن الملقّن ـ رحمه الله ـ.

وكان السلف يُشدّدون في ذلك ، فلا يرضون عن أحد أن ينقل لهم كلام غيرهم ، لأن من نمّ لك نمّ عليك .

قلت : وقيل : من نقل إليك فقد نقل عنك.

****

الحديث الحادي والثّلاثون :

عن عبادة بن الصامِت – ﷺ – ، قَالَ : **بَايَعْنَا رَسُول الله – ﷺ – عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِي العُسْرِ واليُسْرِ ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ"** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**المَنْشَطُ وَالمَكْرَهُ**) بفتح ميمَيْهِما : أي في السهل والصعب .

(**الأثَرَةُ**) : الاختِصاص بالمشترَكِ .

(**بَوَاحاً**): أي ظاهِراً لا يحتمل تأويلاً .

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر ــ رحمه الله ــ : " وأما **قوله " في العسر واليسر والمنشط والمكره** " فمعناه فيما نقدر علية شق علينا أو يسر بنا وفيما نحبه وننشط إليه وفيما نكرهه ويثقل علينا " الاستذكار (ج ٥ / ١٤) .

ثم قال : (**وألا ننازع الأمر أهله**) يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم الله علينا، لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شراً كثيراً ، وفتناً عظيمة وتفرقا بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله، من عهد عثمان– رضي الله عنه– إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله.

ومعنى (عندكم من الله فيه برهان) أي تعلمونه من دين الله تعالى.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة.

وقال أيضا: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر.

وقوله : (لا نخاف في الله لومة لائم) إن قيل الخوف انزعاج النفس وذلك لا يملك فكيف تقع المبايعة على نفي مالا يملك فالجواب أن هذا من التوسع في العبارة والمعنى لا يترك القول بالحق خوفا من اللوم.

*****

الحديث الثاني والثّلاثون :

عن عُبَادَة بن الصّامت ﷺ، أيضا قَالَ: « بايعنا رسول الله – ﷺ – على : « **أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ** » رواه البخاري ومسلم .

الشّرح :

قوله : (**ولا تسرقوا**) من سرق بالفتح يسرق بالكسر سرقاً ، وهو أخذ مال الغير محرزاً بخفية.

قوله : (**ولا تقتلوا أولادكم**) خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعًا فيهم وهو وأد البنات أو قتل البنين خشية الإملاق أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم .

قوله : (**ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم**) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال يقع بهما إذا كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي.

قوله : (**ولا تعصوني في معروف**) هو ما عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا.

قال النووي: يحتمل أن يكون المراد (**ولا تعصوني**) ولا أحدًا ولي الأمر عليكم في المعروف فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده ، وقال غيره : نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله.

قوله : (**فمَنْ وَفَى منكم**) ؛ بتخفيف الفاء وقال الأصيلي بتشديدها ، ومعناهما واحد ؛ أي : فعل ما أمر به ، وانتهى عمَّا نُهِي عنه.

قوله : (**فأجره على الله**) ؛ أي : إن الله تعالى ينجيه من عذابه وإهانته ، ويوصله إلى جنته وكرامته .

قوله : (**ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدّنيا فهو كفّارة وطهور**) ؛ هذا حجَّة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدرد كفارات ، فمن قتل فاقتُصَّ منه لم يبق عليه طِلْبَةٌ في الآخرة ؛ لأنَّ الكفارات ماحيةٌ للذنوب ، ومصَيِّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه لم يكن ، وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظِّهار وغير ذلك . فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يصدق عليها ذلك الاسم.

قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى **{إن الله لا يغفر أن يشرك به}** فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.

قال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لا أدري كفارة لأهلها أم لا ؟ لكن حديث عبادة أصح إسناداً، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن

يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه رسول الله ﷺ، ثم أعلمه بعد ذلك. وقد بسط الحافظ الكلام هنا بسطاً حسناً فعليك أن تراجع الفتح.

وقال بعض العلماء: إن الكفارة إنَّما تكفر حق الله تعالى ، ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم القيامة ، وتَطَّرِدُ هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين .

قلت : وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير دليل ، وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ ، غير أنَّه لما أباح الله دم القاتل بسبب جريمته ، وقتل ، فقد فعل به مثل ما فعل من إيلام نفسه واستباحة دمه ، فلم يبق عليه شيء وهذا معنى القصاص .

قوله : (ومن ستر الله عليه ، فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)

يعني : إذا مات عليه ولم يَتُب منه ، فأمَّا لو تاب منه لكان كمن لم يُذنب ؛ بنصوص القرآن والسُّنه .

وهذا تصريحٌ بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر ؛ لأنَّ الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنصّ والإجماع ، وهي حجَّة لأهل السُّنة على الْمُكَفِّرة بالذنوب ، وهم الخوارج ، أهل البدعة.

وقالَ الإمام الشّافِعِيّ ـ رحمه الله ـ " لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا البَاب أَنّ الحَدود يَكُونُ كَفّارَةً لِأَهْلِها شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ ".

وقالَ ايضا: " وأُحِبّ لِمَنْ أصَابَ ذَنْباً فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ أن يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبّهِ وكَذَلِكَ رُوِيَ عنْ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ أنهمَا أَمَرَا رَجُلاً أَنْ يَسْتُرَ عَلَى

نَفْسِهِ".

واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد فقيل: يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك.

وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية.

وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلناً بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته، وإلا فلا. كذا في الفتح.

قلت : قول من قال يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك ، هو الظاهر وبه قال الشافعي وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكره الترمذي والله تعالى أعلم.

قال الإمام النّوويّ ــ رحمه الله ــ " وفي هذا الحديث فوائد منها:

تحريم هذه المذكورا ت وما في معناها.

ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أنالمعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لا يكفر ، ولكن يخلد في النار وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها.

ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم.

****

الحديث الثّالث والثّلاثون :

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : " **كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**سلامى**) : بضم السين المهملة وتخفيف اللام مع القصر ، وهي المفاصل ، وقد ثبت في صحيح مسلم أنها ثلاثمائة وستون .

(**عليه**) : تذكير الضمير مع عوده إلى المؤنث باعتبار المعنى وهو المفصل .

(**تطلع فيه الشمس**) : إتى بهذا القيد لئلا يتوهم أن المراد باليوم هنا المدة الطويلة ، كما يقال : يوم صفين ، وهو أيام كثيرة ، أو مطلق الوقت كما في آية : " **يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم** " .

(**يعدل بين اثنين**) : أي يفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم، والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن

الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم لأنه بالإصلاح لابد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه.

(**صدقة**) :عليهما لوقايتهما مما يتسبب على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال .

(**فتحمله عليها**) : كما هو أو تعينه على الركوب .

(**والكلمة الطيبة**) : وهي الذكر والدعاء للنفس والغير ، ومخاطبة الناس بما فيه السرور ، واجتماع في القلوب وتألفها .

(**خطوة**) : بفتح الخاء :المرة الواحدة ، وبضمها : ما بين القدمين .

(**تميط**) : بضم أوله ـ تنحى .

(**الأذى**) : ما يؤذي المارة : من قذر و نجس وحجر وشوك ، ونحو ذلك .

يستفاد منه :

١- أن تركيب عظام الآدمي وسلامتها من أعظم نعم الله تعالى عليه ، فيحتاج كل عظم منها إلى تصدق عنه بخصوصه ليتم شكر تلك النعمة .

٢- المداومة على النوافل كل يوم ، وأن العبادة إذا وقعت في يوم لا يعني عن يوم آخر ، فلا يقول القائل مثلا : قد فعلت أمس فأجزأ عني اليوم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (**كل يوم تطلع فيه الشمس**).

٣- أن الصدقة لا تنحصر في المال .

٤- فضل الإصلاح بين الناس .

٥- الحث على حضور الجماعات والمشي إليها ، وعمارة المساجد.

٦- الترغيب في إماطة الأذى ، وفي معناه : من توسيع الطرق التي تضيق على المارة ، وإقامة من يبيع ويشتري في وسط الطرق العامة .

٧- أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر بفضل الله تعالى.

*****

الحديث الرّابع والثّلاثون :

عن أبي سعيد الخذريّ ـ ﷺ ـ عن النّبيّ ﷺ قال : " **إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ** ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " **فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ**" ، قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يارسولَ اللهِ ؟ قَالَ : " **غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**إياكم والجلوس**) بالنصب على التحذير.

قوله : (**ما لنا من مجالسنا بد**) البد بضم الموحدة وتشديد الدال بمعنى الفرقة أي ما لنا فراق منها والمعنى أن الضرورة قد تلجئنا إلى ذلك فلا مندوحة لنا عنه.

فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه كما قال القاضي عياض.

وفيه متمسك لمن يقول أن سد الذراع بطريق الأولى لا على الحتم لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة فلما قالوا مالنا من مجالسنا بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح.

ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة وذلك أن الاحتياط في طلب

السلامة آكد من الطمع في الزيادة.

قال الحافظ : ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من شدة الحاجة إلى ذلك يعني فيكون قولهم المذكور دليلا على أن التحذير الذي في قوة الأمر للإرشاد. والعلة في التحذير من الجلوس على الطريق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم النظر إليه.

قوله : (**غض البصر**) أي كفه عن النظر إلى المحرم.

قوله :(**وكف الأذى**) أي الامتناع عما يؤذي المارين.

قوله (**نتحدث فيها**) أي يحدث بعضنا بعضا فيما يتعلق بأمر دنيوي أو أخروي كالمشاورة والمذاكرة والمعالجة والمعاملة والمصالحة.

قوله (**فإذا أبيتم**) أي امتنعتم عن ترك المجالسة بالكلية للضرورة الداعية إليها في الجملة وتركتم إلا المجلس بفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الجلوس.

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصّممون على الجلوس قال:" **فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه**" ولم يشدّد عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض، ويألف بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم ببعض، ولم يشق عليهم في هذا ، وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فقال: " **إن أبيتم إلا المجلس**" يعني إلا الجلوس. " **فاعطوا الطريق حقه** " قالوا: وما حقه يا رسول الله ؟ قال " **غض البصر، وكفٌ**

الأذى ، وردُ السلام، والأمرُ بالمعروف ، والنهي عن المنكر" خمسة أشياء:

أولاً : غض البصر: أن تغضوا أبصاركم عمن يمر، سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها. والرجل كذلك ، تغض المرأة البصر عنه، لا تُحد البصر فيه حتى تعرف ما معه.

وكان الناس في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يومياً فيحملها في يده، ثم إذا مرّ بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك، وكانوا إلى قوت غير بعيد إذا مرّ الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون : فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله، فلان أتي بكذا ، فلان أتى بكذا، فلهذا أمر النبي ﷺ أصحابه بغض البصر.

ثانياً: كف الأذى: أي كفّ الأذى القولي والفعلي.

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذ مرّ، أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة.

والأذى الفعلي : بان يضايقوه في الطريق ، بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المارة، ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة.

ثالثاً: ردُ السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام، هذا من حق الطريق ؛ لأن السنة أن المار يسلم على الجالس، فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام.

رابعاً : الأمر المعروف: فالمعروف هو كلّ ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله ﷺ فإنك تأمر به، فإذا رأيتم أحداً مقصراً سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف ، وحثوه على الخير ورغبوه فيه.

خامساً: النهي عن المنكر: فإذا رأيتم أحداً مرّ وهو يفعل المنكر، مثل أن يمرّ وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات، فأنهوه عن ذلك ، فهذا حق الطريق.

ففي هذا الحديث يُحذر النبي ﷺ المسلمين من الجلوس على الطرقات، فإن كان لابد من ذلك ، فإنه يجب أن يعطى الطريق حقَّه.

وحق الطريق خمسة أمور؛ بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهي :" **غضُّ البصر ، وكف الأذى ، وردُ السلام، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر** " .

هذه حقوق الطريق لمن كان جالساً فيه كما بينها النبي ﷺ، والله الموفق.

وقد نظم الحافظ هذه الآداب فقال :

جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا

أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا

في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا

بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا.

****

الحديث الخامس والثّلاثون :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ أنّ رجلا سأل رسول الله ﷺ : أيّ الإسلام خيرٌ ؟ قال : " **تُطعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**تطعم الطعام**) يعني: لكل من هو محتاج إليه سواء كانوا ضيوفاً أو غير ضيوف.

قوله : (**وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف**) يعني تسلم على كل من تعرف ومن لم تعرف، ولا يكون السلام للمعرفة فقط، فالإنسان يسلم على من يعرف ومن لا يعرف إلا إذا تحقق أنه كافر فإنه لا يبدؤه بالسلام.

وفى بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا مَلقاً ، لمن تعرف دون من لا تعرف ، وجاء فى الحديث : " **إن السلام اَخر الزمان يكون معرفة**".

وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة ، من لفظ السلام **ومن قوله** : " **أفشوا السلام بينكم** ".

معناه : أيُّ خصال الإسلام خير ؟ ، وهذا حفظ منه ﷺ على تأليف قلوب المؤمنن ، وأن افضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضأ ، واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل ، وقد حفظ ﷺ على التحابب والتودد وعلى أسبابهما من التهادى ، وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، ونهى عن أضدادها من التقاطع ، والتدابر ، والتجسس ، والتحسس ، والنميمة ، وذى الوجهين .

والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام .

*****

الحديث السّادس والثّلاثون :

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: **" مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَو لِيَصْمُتْ"** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

هذا الحديث أدب من الآداب العظيمة، وهو صِنْوُ حديث «**مِنْ حُسْنِ إِسلاَمِ الْمَرْءِ: تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ**» من جهة أنه أصل في الآداب العامّة، وهذا الحديث دلّ على أن من صفات المؤمن بالله وباليوم الآخر، الذي يخاف الله ويتّقيه، ويخاف ما يحصل له في اليوم الآخر، ويرجو أن يكون ناجيا في اليوم الآخر، أنّ من صفاته أنه يقول الخير أو يصمت، ومن صفاته أنه يكرم الجار، ومن صفاته أنه يكرم الضيف، ومن صفاته أنه يكرم الجار، هذا بعموم ما دل عليه الحديث، الحديث دل على أن الحقوق منقسمة إلى: حقوق لله، وحقوق للعباد.

قال (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ: فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) إكرام الضيف أن تَبْذُل للضيف من الصفات المحمودة ما به يحصل له الحق، والصفات المحمودة التي تعطى للضيف، بشاشة الوجه، وانطلاق الأسارير، والكرم باللسان يعني أن يضاف بألفاظ حسنة، ومنها أيضا من إكرام الضيف أن تطعمه، وهو المقصود؛ لأنّ

الأضياف يحتاجون لذلك.

وقوله هنا (**فليصل رحمه**)، (**فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ**)، (**فَلْيَقُلْ خَيْرًا**) كلها أوامر، وهي على الوجوب، وإكرام الضيف واجب كما دل عليه الحديث بإطعامه، وهذا فيه تفصيل وهو أنه يجب أن يضاف الضيف بالإطعام يوما وليلة، كما جاء في الحديث أنها جائزة الضيف يوم وليلة، وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها، يعني يومين بعد اليوم والليلة الأولى، فيجب أن تُكْرِم الضيف يوما وليلة، يعني بأن تعطيه ما يحتاجه.

قال العلماء: هذا في حق أهل القرى الذين ليس ثم مكان يمكن الضيف أن يستأجر له، أما في المدن الكبار الذي يوجد فيها الخان، ويوجد فيها الدور التي تؤجر فإنه لا تجب الضيافة؛ لأنه لا يضيف مع ذلك إلا إذا كان محتاجا لها، ولا مكان له يؤويه فإنه يجب على الكفاية أن يعطيه كفايته، وأن يضيفه يوما وليلة، وتمام الثلاثة مستحب، يعني في مكان لا يوجد فيه دار يمكنه أن يستأجرها، أما مثل الآن في مدننا الكبار هذه فإنها لا تجب، وإنما تستحب، في القرى في الأطراف، وأهل الخيام، ونحو ذلك إذا نزل بهم الأضياف فإنه يجب عليه أن يَقْرِيهم يوما وليلة، وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها.

قال ﷺ (**مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخر: فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَو لِيَصْمُتْ**) يعني أنّ حفظ اللسان من الفضول بقول الخير، أو بالصمت إن لم تجد خيرا أن هذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأنّ أشدّ شيء على الإنسان أن يحفظه لسانه،

لهذا جاء في حديث معاذ المعروف أنه سأل النبي – ﷺ – لما قال له عليه الصلاة والسلام «وكف عليك هذا» فاستعجب معاذ فقال: يا رسول الله أوإنا مؤاخذون بما نقول؟ فقال «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال: على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» فدل على أن اللسان خطير تحركه، إذا لم يكن تحركه في خير فإنه عليك لا لك، والتوسع في الكلام المباح قد يؤدي إلى الاستئناس بكلام مكروه أو كلام محرم كما هو مجرّب في الوقع، فإنّ الذين توسعوا في الكلام، وأكثروا منه في غير الثلاثة المذكورة في الآية جرهم ذلك إلى أن يدخلوا في أمور محرمة من غيبة أو نميمة أو بهتان أو مداهنة، أو ما أشبه ذلك مما لا يُحْمَد.

فإذن الإيمان بالله واليوم الآخر يحض على حفظ اللسان، وفي حفظ اللسان الإشارة لحفظ جميع الجوارح الأُخر؛ لأن حفظ اللسان أشد ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «**من ضَمِنَ لي ما بين لَحَيَيْهِ وما بين فخذيه ضمنت له الجنة**».

****

الحديث السّابع والثّلاثون :

عن أبي مسعودٍ الأنصاري البدريّ ﷺ قال : دعا رجلٌ النبيَّ ﷺ لطعامٍ صنعَه له خامسَ خمسةٍ، فتبعهُم رجلٌ، فلما بلغَ البابَ قال له النّبي ﷺ : " **إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنا فإنْ شِئْتَ أَنْ تأذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ** " قال : بل آذنُ له يا رسولَ الله " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

وهذا المتبع لهم كان ذا حاجة ، وفاقة ، وجوع ، واستئذان النبي ﷺ لصاحب الدعوة في حق المتبع بيان لحاله ، وتطييب لقلب المستأذن ، ولو أمره بإدخاله معهم له لكان ذلك ، فإنَّه ﷺ قد أمرهم بذلك ، وقال : " **من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، أو أربع فليذهب بخامس** " ، والوقت كان وقت فاقة وشدّة ، وكانت المواساة واجبة إذ ذاك ، والله أعلم ، ومع ذلك فاستأذن صاحب المحل تطييبًا لقلبه ، وبيانًا للمشروعية في ذلك ؛ إذ الأصل : ألا يتصرَّف في ملك الغير أحدٌ إلا بإذنه.

وروى أبو هريرة مرفوعا: " **من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا، وأكل حراما، ودخل سارقا، وخرج حقيرا** ".

قال القاضي عياض: (وفيه أن من دعي إلى كرامة لايحمل غيره معه، إذ لا يدري ما يوافق صاحب المحل، وهذا قول مالك ﷺ)هـ.

وقال أبو عمر في التمهيد: (قال مالك: لا ينبغي لمن دعي إلى طعام أن يحمل مع نفسه غيره، إذ لا يدري هل يسر بذلك صاحب الطعام أم لا، قال مالك: إلا أن يقال له ادع من لقيت) هـ، يعني أو يعلم طيب نفس رب الطعام بذلك، أو يكون ذلك لغرض شرعي كقضية أبي طلحة وجابر، فقد فعل – ﷺ – ذلك معهما إظهارا لصدق نبوته، وبقي ذكره إلى آخر الدهر، وازداد به كل من سمعه إيمانا وإيقانا.

وقال أبو عمر أيضا على حديث أبي طلحة ما نصه: (فيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام، جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا دعاهم الرجل وإن لم يدعهم صاحب الطعام، وذلك عندي محمول على أنهم علموا أن صاحب الطعام تطيب نفسه بذلك وأن ذلك يكفيهم)هـ.

وقال ابن بطال: (فيه – أي في حديث أبي طلحة – أن الرجل الكبير إذا دعي إلى الطعام وعلم أن صاحبه لا يكره أن يخلف معه غيره وأن الطعام يكفيهم، أنه لا بأس أن يحمل معه من حضره، وإنما حملهم النبي – ﷺ – إلى طعام أبي طلحة – وهو قليل لعلمه أنه يكفي جميعهم لبركته، وما خصه الله به من الكرامة والفضيلة، وهذا من علامات النبوة)هـ.

*****

الحديث الثّامن والثّلاثون :

عن أبي موسى الأشعري ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : " **الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فإنْ أُذِنَ لَكَ وَإلاَّ فَارْجِعْ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

الاستئذان : هو طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن .

(**ثلاث**) : أي يكرر ثلاث مرات.

قال النووي: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن.

واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام، والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأدخل، والثاني يقدم الاستئذان، والثالث وهو اختيار الماوردي من أصحابنا إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، وصح عن النبي ﷺ حديثان في تقديم السلام.

أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاث مذاهب أظهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان والثاني يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان

المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني حديث الباب فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن " انتهى كلام النووي.

إنَّما خصَّ الثلاث بالذكر ؛ لأنَّ الغالب أن الكلام إذا كُرر ثلاثًا سمع وفهم ، ولذلك كان النبي ـ ﷺ ـ إذا تكلَّم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه ، وإذا سلَّم على قومٍ سلَّم عليهم ثلاثًا . وإذا كان الغالبُ هذا ، فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن ربَّ المنزل لا يريد الإذن ، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه .

فينبغي للمستأذن أن ينصرف ، لأن الزيادة على ذلك قد تقلق ربَّ المنزل ، وربما يضرُّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلاً به ، كما قال النبي ﷺ لأبي أيوب ـ رضى الله عنه ـ حين استأذن عليه ، فخرج مستعجلاً فقال : " لعلنا أعجلناك ".

ذهب الجمهور إلى عدم الزيادة على الثلاث .

قال ابن عبد البر: قال أكثر العلماء: لا تجوز الزيادة على الثلاث في الاستئذان.

قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع.

إن المستأذن حقَّه أن يبدأ بالسلام ، ثم يذكر اسمه ، وإن كانت له كنية يُعرف بها ذكرها ، كما فعل أبو موسى ، وكل ذلك ينبغي في تحصيل التعريف التام للمستأذن عليه ؛ فإنَّه إن أُشكل عليه اسم عرف آخر.

ولا يستقبل المستأذن الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر.

الحكمة من تخصيص الاستئذان بثلاث :

فالأولى : يسمعون .

والثانية : يستصلحون.

والثالثة : يأذنون أو يردّون.

مَسْأَلَةٌ : وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَكُلِّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى أُمِّهِ أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا وَمَعْنَاهُ – وَاَللَّهُ أَعْلَمُ – أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَدْ يَفْجَؤُهَا فَيَرَاهَا عُرْيَانَةً فَأَمَّا الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَمَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهَا فَلَهُ الدُّخُولُ عَلَيْهَا دُونَ اسْتِئْذَانٍ.

*****

الحديث التّاسع والثّلاثون :

عن أَبي هريرة – رضي الله عنه – : أن النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – ، قَالَ : **"واللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ "** قِيلَ : وَمَنْ يَا رَسُول الله ؟ قَالَ :**" الَّذِي لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ "** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**والله لا يؤمن، والله لايؤمن، و الله لا يؤمن**) فيه الحلف من غير استحلاف وتكراره لتأكيد الأمر وهو لذلك مستحبّ ، والمراد من الإيمان المنفي الإيمان الكامل لا أصله المخرج من النار المدخل في الجنة فذلك لا يزول بهذا.

(**قيل: من يا رسول الله؟**) هذا الذي نفى عنه الإيمان مراراً .

قوله : (**الذي لا يأمن جاره بوائقه**) جمع بائقة وهي الداهية أو الأمر المهلك ، فالموصول خبر لمبتدأ محذوف.

قال أبو عبيد ــ رحمه الله ــ البوائق الغوائل والشرور يقال أصابتهم بائقة أي داهية وباقتهم تبوقهم بوقا.

قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : " وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل ، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا يعصي " ذكره الحافظ (١٠ / ٢٨).

وقال أيضا : " وهذا الحديث شديد فى الحض على ترك أذى الجار، الا ترى أنه

عليه السلام أكد ذلك بقسمه ثلاث مرات أنه لاؤمن من لايؤمن جاره بوائقه، ومعناه أنه لايؤمن الإيمان الكامل، ولا يبلغ أعلى درجاته من كان بهذه الصفة، فينبغى لكل مؤمن أن يحذر أذى جاره ويرغب أن يكون فى أعلى درجات الإيمان، وينتهى عما نهاه الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه".

قال النووي ـ رحمه الله ـ : " و الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان ، هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ، و المراد نفي كماله ، كما يقال : لا علم إلا ما نفع ، ولا مال إلا ما نيل ، ولا عيش إلا عيش الآخرة ".

الفوائد :

١- كف الأذى عن الجيران من كمال الإيمان .

٢- إن الذي لا يأمن جاره من غوائله فليس بمؤمن الإيمان الكامل .

٣- تحريم العدوان على الجار .

٤- قال العلماء : الجيران ثلاثة :

الأول : جار قريب مسلم ، فهذا له حق الجوار والقرابة والإسلام .

الثاني : جار مسلم غير قريب : فهذا له حق الجوار والإسلام .

الثالث : جار كافر ، فهذا له حق الجوار ، وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً .

****

الحديث الأربعون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ : « **مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ** » رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**لو اطَّلع**) بتشديد الطاء.

(**بغير إذنهم**) فيه احترازا عمن اطلع بإذنهم.

إنَّ مَنْ قَصَدَ النَّظَرَ إلَى مَكَان لا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ جَازَ لِلْمَنْظُورِ إلَى مَكَانِهِ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَهُ وَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلا دِيَةَ .

قال النّوويّ ـ رحمه الله ـ " قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه وهل يجوز رميه قبل إنذاره فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث".

*****

الحديث الحادي والأربعون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " **مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (**مطل الغني ظلم**) أي: تأخير الحق عن صاحبه مع قدرته على التسديد ظلم لصاحب الدين؛ لأنه أخر عنه حقه بغير حق، وهذا يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا؛ لأنه ظلم، والظلم منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (**الظلم ظلمات يوم القيامة**).

المطل: هو عدم التسديد، وعدم توفية صاحب الحق حقه، فإذا طلب منه حقه لا يعطيه إياه، بل يماطله ويؤخر القضاء، وإذا كان المدين غنياً وأخر الحق فهو ظالم، وإن كان فقيراً فهو معذور، قال تعالى: **{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }** [البقرة:٢٨٦]، ويقول الله عز وجل: **{ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }** [البقرة:٢٨٠] .

وعلى هذا: فالمدينون منهم من هو غني واجد، ومنهم من هو فقير غير واجد، فعدم تسديد المدين مع قدرته هو ظلم منه للدائن، والفقير المعسر الذي لا يستطيع الوفاء ليس بظالم؛ لأنه ليس عنده شيء به يقضي دينه، والله تعالى يقول في حقه: **{ وَإِنْ**

كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } [البقرة:٢٨٠] يعني: ينظر إلى أن ييسر الله عز وجل له.

وقد جاء في بعض الروايات: " **لي الواجد يحل عرضه وعقوبته** " بمعنى: أنه يحل أن يعاقب فيحبس حتى يقوم بالتسديد؛ لأنه قادر على القضاء، ويحل عرضه بأن يقول: منعني حقي، ويتكلم فيه، ويذمه؛ لأنه منعه حقه، وهذا إذا كان غنياً مماطلاً.

وفيه دليل على أن مطل غير الغنى ليس بظلم ، ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الامكان وهذا مخصوص من مطل الغنى أو يقال المراد بالغنى المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه.

وقد قال الله تعالى : " **فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة** " ، وإنما فصل بمطله من النظرة إلى ميسرة ، مما يوجب الحكم وأمر به الله تعالى .

وفيه حجة لمالك والشافعى وعامة العلماء ، أنه إذا كان معسرًا فلا يلزم سِجنه ولا ملازمته ، ولا مطالبته حتى يكتسب مالا ؛ إذ قد أنظر إلى الميسرة ، فكأنه من عليه دين إلى أجل.

قال أبو عمر بن عبد البر : " إنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الدين طالبا لدينه راغبا في أخذه فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسوف به فهو ظالم له والظلم محرم قليله وكثيره

وقد أتى الوعيد الشديد في الظالمين بما يجب أن يكون كل من فقهه عن قليل الظلم وكثيره منتهيا ".

قوله : (**وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع**) : معناه : إذا أحيل على مليء فَلْيَحْتَل.

قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ " وأما قوله (**إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع**) فمعناه الحوالة يقول إذا أحيل أحدكم على مليء فليحل عليه وهذا عند أكثر العلماء إرشاد ليس بواجب فرضا" الاستذكار (ج ٦ / ٤٩٣).

قوله: (**فليتبع**) للاستحباب ، وإذا مطل الغني فلا يحل للدائن أن يأخذ شيئاً من متاعه، بل يرفع أمره إلى السلطان، وإذا أصلِ على مليء ثم مات أو أعسر فإنه يرجع إلى المحيل، ولا يسقط حق الدائن.

****

الحديث الثّاني والأربعون :

عن ابن عبّاس ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قال : " **الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة وهو مذهب جماهير العلماء وبوب له البخاري ـ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ـ.

اختلف العلماء فى هذا الباب، فقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ويرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس وعمر، روى ذلك عن طاوس والحسن، وهو قول الشافعى، وأحمد ابن حنبل، وأبى ثور.

وفيها قول آخر، روى عن عمر بن الخطاب: أن من وهب لذى رحم فلا رجوع له، ومن وهب لغير ذى رحم، فله الرجوع إن لم يثب منها، وعن على بن أبى طالب، رضى الله عنه، أنه من وهب لذى رحم فله الرجوع إن لم يثب منها خلاف قول عمر.

وقال الثورى والكوفيون: يرجع فيما وهبه لذى رحم غير محرم إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك، ولم تزد فى بدنها أو لم يثب منها مثل: ابن عمه، وابن خاله، وأما إن وهب لذى رحم محرم وقبضوا الهبة، فليس له الرجوع فى شىء منها وهم: ابنته، أو

إخوته لأمه، أو جده أبو أمه، أو خاله، أو عمه، أو ابن أخيه، أو ابن أخته، أو بنوهما.

وتفسير الرحم المحرم هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل للواهب نكاحها، وحكم الزوجين عندهم حكم ذى الرحم المحرم، ولا رجوع لواحد منهما فى هبته.

وقال مالك: يجوز الرجوع فيما وهبه للثواب، وسواء وهبه لذى رحم محرم أو غير محرم، ولا يجوز له الرجوع فيما وهبه الله ولا لصلة رحم.

قال الطحاوى: واحتج أهل المقالة الأولى بما روى شعبة وهشام، قالا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: « **العائد فى هبته كالعائد فى قيئه** » ، قالوا: فبان بهذا الحديث أن المراد العائد فى قيئه الرجل لا الكلب، ولما كان رسول الله - ﷺ - قد جعل الرجوع فى الهبة، كالرجوع فى القىء، وكان رجوع الرجل فى قيئه حرامًا عليه، كان كذلك رجوعه فى هبته.

وحجة الكوفيين **قوله**: « **كالكلب يعود فى قيئه** » ، فبان بهذا الحديث أن العائد فى قيئه هو الكلب، والكلب غير متعبد بتحليل ولا بتحريم، فيكون المعنى العائد فى هبته كالعائد فى قدر كالقدر الذى يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع فى هبته، فدل هذا أنه عَلَيْهِ السَّلام أراد تنزيه أمته عن أمثال الكلاب؛ لأنه أبطل أن يكون لهم الرجوع فى هباتهم، ويصلح الاحتجاج بهذه الحجة لمالك.

قال الطحاوى: واحتج أهل المقالة الأولى بحديث طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، أن النبى، عَلَيْهِ السَّلام، قال: « **لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد**

لولده » ، ولا دليل لهم فيه على تحريم الرجوع فى الهبة، فقد يجوز أن يكون النبى، عَلَيْهِ السَّلام، وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل؛ لتغليظه إياه لكراهته أن يكون أحد من أمته له مثل السوء.

وقد قال عَلَيْهِ السَّلام: « **لا تحل الصدقة على ذى مرة** » ، فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الغنى، ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوى الحاجة والزمانة، فكذلك قوله: « لا يحل للواهب أن يرجع فى هبته » ، إنما هو على أنه لا يحل له ذلك، كما تحل له الأشياء التى قد أحلها الله له.

وقال الطبرى: قوله ﷺ: « **العائد فى هبته** » ، معناه الخصوص، وذلك لو أن قائلاً قال: العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه، إلا أن يكون والدًا للموهوب له، أو تكون هبته لثواب يلتمسه، فإنه ليس له مثل السوء، لم يكن مختلاً فى كلامه، ولا مخطئًا فى منطقه.

****

الحديث الثّالث والأربعون :

عَنْ أنَس بن مالك ﷺ ، أنّ رسول اللهِ ﷺ **" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّاكَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ "** رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله : (ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة) إنما خصَّ المسلم بالذكر لأنه ينوي عند الغرس غالبًا أن يتقوَّى بثمر ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى ، ولأن المسلم هو الذي يحصل له ثواب ، وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات ثواب ، وغايته أن يُخَفَّف العذاب عنه ، وقد يطعم في الدنيا ، ويعطى بذلك.

قال المهلب ــ رحمه الله ــ : هذا يدل أن الصدقة على جميع الحيوان وكل ذى كبد رطبة فيه أجر، لكن المشركين لا نأمر بإعطائهم من الزكاة الواجبة لقوله عليه السلام: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم » .

وفيه من الفقه: أن من يزرع فى أرض غيره أن الزرع للزارع، ولرب الأرض عليه كراء أرضه لقوله ﷺ: « **ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا إلا كان له صدقة** ».

فجعل الصدقة للزارع والثواب له خاصة دون رب الأرض، فعلمنا أنه ليس لرب

الأرض حق فى الزرع الذى أخرجته الأرض.

وفيه الحض على عمارة الأرض لتعيش نفسه أو من يأتى بعده ممن يؤجر فيه، وذلك يدل على جواز اتخاذ الصناع، وأن الله – تعالى – أباح ذلك لعباده المؤمنين لأقواتهم وأقوات أهليهم طلبًا للغنى بها عن الناس، وفساد قول من أنكر ذلك، ولو كان كما زعموا ما كان لمن زرع زرعًا وأكل منه إنسان أو بهيمة أجر، لأنه لا يؤجر أحد فيما لا يجوز فعله.

وفيه دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيراً لصاحبها وأجراً وإن لم ينو ، فإن نوى زاد خيراً على خير ، وآتاه الله تعالى من فضله أجراً عظيماً .

أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة لرسول ﷺ إنه جواد كريم.

****

الحديث الرّابع والثّلاثون :

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – ، عن النبيّ – صلى الله عليه وسلم – ، قال : " **اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلاَمٌ ، وقالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ قال : أَنْكِحَا الغُلاَمَ الجَارِيَةَ ، وأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**العقار**) بفتح العين المهملة قال النووي هو الأرض وما يتصل بها .

(**الجَرَّة**): إناءٌ من خَزَف ، له بَطْنٌ كبير.

(**أَلَكُمَا وَلَد**):الْمَعْنَى: أَلِكُلٍّ مِنْكُمَا وَلَد ؟.

والْعَقْد إِنَّمَا وَقَعَ بَيْنهمَا عَلَى الْأَرْض خَاصَّة ، فَاعْتَقَدَ الْبَائِع دُخُول مَا فِيهَا ضِمْنًا ، وَاعْتَقَدَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَدْخُل .

قوله (فتحاكما إلى رجل) قال القرطبي : ظاهره أنهما حكماه في ذلك وأنه لم يكن حاكما منصوبا للناس مع أنه يحتمل ذلك وفي ظاهره يكون فيه لمالك حجة على صحة قوله إن المتداعيين إذا حكما بينهما من له أهلية الحكم صح ولزمهما

حكمه ما لم يكن جورا سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد أو خالفه.

وقال أبو حنيفة إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ وإلا فلا واختلف قول الشافعي فقال مثل قول مالك وقال أيضا لا يلزم حكمه ويكون ذلك كالفتوى منه وبه قال شريح.

*****

الحديث الخامس والأربعون :

وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا– قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – ﷺ " **أَبْغَضُ اَلرِّجَالِ إِلَى اَللَّهِ اَلْأَلَدُّ اَلْخَصِمُ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

(**الألد**) : الشديد الخصومة.

قال الزركشي ـ رحمه الله ـ : ومنه **{ لتنذر به قوما لدا }**.

(**الخصم**) : بفتح الخاء وكسر الصاد وهو الحاذق بالخصومة.

(**الخصم**) بفتح المعجمة وكسر المهملة أي المولع بها الماهر فيها الحريص عليها المتمادي في الخصام بالباطل لا ينقطع جداله وهو يظهر أنه على الحسن الجميل ويوجه لكل شيء من خصامه وجها ليصرفه عن إرادته من القباحة إلى الملاحة ويزين بشقشقته الباطل بصورة الحق وعكسه بحيث صار ذلك عادته وديدنه فالأول

ينبئ عن الشدة والثاني عن الكثرة.

قال النووي ـ رحمه الله ـ والمذموم هو الخصومة بالباطل في دفع حق وإثبات باطل.

وفي سنن بن ماجه من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا تلك الآية **{ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون }**.

وقال النووي في الأذكار: فإن قلت: لا بدّ للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقه، فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذمّ إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم، كوكيل القاضي، فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب، ويدخل في الذم من يطلب حقاً لكن لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد والكذب لإيذاء خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره؛ ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة الحجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس مذموماً ولا حراماً لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً.

وفي بعض كتب الشافعية أنها تردّ شهادة من يكثر الخصومة لأنها تنقص المروءة لا لكونها معصية.

وحقيقة المراء : طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله، وإظهار مزيتك عليه.

والجدال : هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها.

والخصومة : لجاج في الكلام ليستوفى به أو غيره، ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاً، والمراء لا يكون إلا اعتراضاً، والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه.

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخل عن الجدال فليست داخلة في النهي، وقد قال تعالى: **{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}** وقد أجمع عليه المسلمون سلفاً وخلفاً، وأفاد الحديث النهي عن ممازحة الأخ، والمزاح: الدعابة، والمنهي عنه ما يجلب الوحشة أو كان بباطل، وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز.

أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنك لتداعبنا؛ قال: **"إني لا أقول إلا حقاً"**.

******

الحديث السّادس والأربعون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال : " **ليسَ الشَّدِيدُ بالصّرعَةِ، إنَّما الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلكُ نَفسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله (الصرعة) فإنه يعني الكثير القوة الذي يصرع كل من صارعه.

والغضب غريزة في الإنسان فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمّر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفّر اللون، وإن كان على النظير تردّد الدم بين انقباض وانبساط فيحمرّ ويصفرّ، والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب، واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا في الظاهر، وأما في الباطن فقبحه أشدّ من الظاهر، لأنه يولد حقداً في القلب وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد.

والغضب : هو غليانُ دم القلب طلباً لدفع المؤذي عندَ خشية وقوعه ، أو طلباً للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعدَ وقوعه ، وينشأ من ذلك كثيرٌ من الأفعال المحرمة كالقتل والضربِ وأنواعِ الظلم والعُدوان ، وكثيرٍ من الأقوال المحرَّمة كالقذفِ والسبِّ والفحش ، وربما ارتقى إلى درجة الكفر ، كما جرى لجبلة بن الأيهم ، وكالأيمان التي لا يجوزُ التزامُها شرعاً ، وكطلاق الزوجة الذي يُعقب الندمَ .

وفي هذا الحديث من الفقه فضل الحلم .

وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب لأن العقل في اللغة ضبط الشيء وحبسه منه قيل عقال الناقة ومعناه في الشريعة ملك النفس وصرفها عن شهواتها المردية لها وحبسها عما حرم الله عليها والله أعلم وقد جعل رسول الله ﷺ للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما ليس للذي يغلب غيره. فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة، وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا، وإلى دفع ما يضر فيهما.

قال عمرُ بنُ عبد العزيز : قد أفلحَ مَنْ عُصِمَ من الهوى ، والغضب ، والطمع.

وقال الحسن : أربعٌ من كُنَّ فيه عصمه الله من الشيطان ، وحرَّمه على النار : مَنْ ملك نفسَه عندَ الرغبة ، والرهبة ، والشهوةِ ، والغضبِ.

فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشرِّ كُلِّه ، فإنَّ الرغبةَ في الشيء هي ميلُ النفس إليه لاعتقاد نفعه ، فمن حصل له رغبةٌ في شيءٍ ، حملته تلك الرغبة على

طلب ذلك الشيء من كل وجه يَظُنُّه موصلاً إليه ، وقد يكون كثير منها محرماً ، وقد يكون ذلك الشيءُ المرغوبُ فيه مُحرَّماً .

والرهبة : هي الخوفُ من الشيء ، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكلِّ طريق يظنه دافعاً له ، وقد يكون كثير منها محرَّماً .

والشهوة : هي ميلُ النفس إلى ما يُلائمها ، وتلتذُّ به ، وقد تميل كثيراً إلى ما هو محرَّم كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع .

والواجبُ على المؤمن أنْ تكون شهوتُه مقصورةً على طلب ما أباحه الله له ، وربما تناولها بنيةٍ صالحةٍ ، فأثيب عليها ، وأنْ يكونَ غضبه دفعاً للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاماً ممن عصى الله ورسولَه ، كما قال تعالى : **{ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ }**.

*****

الحديث السّابع والأربعون :

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رسول الله ﷺ : " **مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شيء لَا يَمْلِكُه وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

الحلف هو : اليمين كما تقول حلف يحلف حلفا، وأصلها العقد بالعزم والنية فخالف بين اللفظين وقال: (**من حلف على يمين**) تأكيداً.

وقال القرطبي: اليمين المحلوف عليه.

قوله (**من حلف على يمين بملة غير الإسلام**) : كأن يقول: هو يهودي أو نصرانيّ، أو هو مجوسي، أو هو كافر أو برئ من الله ورسوله متعمداً كاذباً في يمينه، فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى هذه الملل الكافرة.

قوله : (**بملة غير الإسلام**) الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ونحوهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم .

وقوله ﷺ (**كاذبا**) المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا لانه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به فان كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب فى ذلك وان كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب فى الصورة لكونه عظمه بالحلف به واذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على انه بيان لصورة الحالف ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم ويكون من باب قول الله تعالى **{ ويقتلون الانبياء بغير حق }** **وقوله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم من املاق } وقوله تعالى { وربائبكم اللاتى فى حجوركم }**.

قوله : (**ومن قتل نفسه بشيء**) ،كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عُذب به يوم القيامة.

وذلك لأن نفسه ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله تعالى، وهو المتصرف بها، فهي عنده وديعة وأمانة خان فيها بانتحاره.

فالجزاء من جنس العمل، فاستحق العذاب والقصاص، بمثل ما فعل.

ولشيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ في مثل هذه الأحاديث مسلك، وهو: أنه لابد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه.

فإذا رتب الوعيد على فعل شيء، كان فعله سبباً من أسباب الوعيد الموجب لحصوله.

فإن انتفت الموانع من ذلك وقع، وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه، وهذه قاعدة نافعة.

****

الحديث الثّامن والأربعون :

عَنْ أنَس بن مالكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " **لا يَتَمَنّيَنَّ أحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِه ، فَإنْ كَانَ لابُدَّ مُتَمنيا فَليَقُل : اللَّهُمَّ ، أحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَا خَيْرًا لِي** " رواه البخاري ومسلم.

الشّرح :

قوله ﷺ : (**لا يتمنَّيَنَّ أحدُكم الموتَ لضرٍّ نزل به**) ؛ إنما نهي عن تمني الموت لأجل الضر ؛ لأن ذلك دليل على التضجُّر والتسخط بالمقدور ، وعدم الصبر والرضا ، هذا مقصود هذا الحديث.

قوله : (**لضرٍّ نزل به**) أي ضرر دنيوي كفقر أو مرض.

حمله جماعة من السلف على الضرر الدنيوي ، وذلك لأمرين :

أولاً : جاء عند ابن حبان : " **لا يتمنينّ أحدكم الموت لضرٍّ نزل به في الدنيا** " على أن (**في**) سببية ، أي بسبب أمر من أمر الدنيا .

ثانياً : أن جماعة من السلف تمنّوا الموت خوف الفتنة ، فدلّ على جوازه خشية الفتنة .

قوله : (**فإن كان لا بدّ متمنيًا فليقل : اللهم أحْيِنِي ما كانت الحياة خيرًا لي**) ؛ في هذا الحديث دليل على استعمال التفويض وسؤال الخيرة ، حتى فيما لا بدّ منه

وهو الموت .

وقد فسّر هذا الحديث البخاري ، فزاد في هذا فقال :" **لا يتمنّيَنَّ أحدكم الموت ، إما محسنًا ، فلعله يزداد حسنًا ، وإمّا مسيئًا ، فلعله أن يستعتب** ".

والاستعتاب : طلب العتبى ، وهو الرضا ، وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب.

يجوز تمني الموت في حالات :

الأولى : عند خوف الفتنة :

كما قال تعالى عن مريم : " يا ليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً ".

قال القرطبي ــ رحمه الله ــ : " إنها تمنت الموت لوجهين :

أحدهما : أنها خافت أن يُظنّ بها السوء في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك .

الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والتهمة إلى الزنا ، وذلك مهلك لهم.

وقال – ﷺ – : " **وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون** "رواه أحمد.

الثانية : تمني الشهادة :

كما قال – ﷺ – : " **من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه** " رواه مسلم.

*****

الحديث التَّاسع والأربعون :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ – ﷺ – فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً ، وكان يَقُولُ : " **إِنَّ مِنْ خِيَـارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قوله (**فاحشا ولا متفحشا**) أي ناطقا بالفحش وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء ، والمتفحش المتكلف لذلك أي لم يكن له الفحش خلقا ولا مكتسبا.

ووقع عند الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة عن خلق النبي ﷺ فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ".

قوله ﷺ (**إن من خياركم أحسنكم أخلاقا**) فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى ، وأوليائه.

قال الحسن البصري ــ رحمه الله ــ حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه.

قال القاضي عياض ــ رحمه الله ــ هو مخالطة الناس بالجميل والبشر ، والتودد لهم والاشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر

والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة.

وحكى الطبري ــ رحمه الله ــ خلافا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أم مكتسب.

قال القاضي والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما يكتسب بالتخلق والإقتداء بغيره.

*****

الحديث الخمسون :

عن عائشة ﵂ ، قالت : مَا رَأَيْتُ رسول الله – ﷺ – **مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَّى تُرَى مِنهُ لَهَوَاتُهُ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قولها : (**مستجمعاً**) أي مجتمعا وهو لازم وضاحكا تمييز أي مجتمع من جهة الضحك يعني ما رأيته يضحك تماما لم يترك منه شيئا.

(**اللَّهْوَاتُ**) : جَمْعُ لَهَاةٍ : وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصى سَقْفِ الْفَمِ.

وقال الداودي ــ رحمه الله ــ هي ما دون الحنك إلى ما يلي الحلق وما فوق الأضراس من اللحم.

قال الحافظ ابن حجر ــ رحمه الله ــ : " والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه ﷺ كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم وربما زاد على ذلك فضحك والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الافراط فيه لأنه يذهب الوقار.

قال بن بطال ــ رحمه الله ــ والذي ينبغي أن يقتدي به من فعله ما واظب عليه من ذلك فقد روى البخاري في الأدب المفرد وبن ماجة من وجهين عن أبي هريرة رفعه : **" لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب "**.

****

الحديث الحادي والخمسون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " **مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

معنى هذا الحديث: الحض على الإنفاق فى الواجبات، كالنفقة على الأهل وصلة الرحم، ويدخل فيه صدقة التطوع، والفرض، ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب، بدليل **قوله** : « **فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه** » .

قوله : (**اللهم أعط منفقًا خلفًا**) ، هو موافق لقوله : { **وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ** } ، وهذا يعم الواجبات والمندوبات .

قوله : (**اللهم أعط ممسكًا تلفًا**) ؛ يعني : الممسك عن النفقات الواجبات ، وأما الممسك عن المندوبات ، فقد لا يستحق هذا الدعاء ؛ اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بها ، وإن قَلَّت في أنفسها ؛ كالحبة واللقمة وما شاكل هذا ، فهذا قد يتناوله هذا الدعاء ؛ لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه ، وقلَّ ما يكون كذلك إلا ويبخل بكثير من الواجبات ، أو لا يطيب نفسًا بها.

*****

الحديث الثَّاني والخمسون :

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « **إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ** » رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (**إن الخازن الأمين** ...) إلى آخره ، هذه الأوصاف لا بدّ من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن ، فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصحَّ منه التقرُّب ، وإن لم يكن أمينًا كان عليه وزر الخيانة ، فكيف يحصل له أجر الصدقة ؟! وإن لم يطب بذلك نفسًا لم يكن له نية ، فلا يؤجر .

يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة: المسلم ، الأمين ، الذي ينفذ ما أمر به ، طيبة بها نفسه ، **فهو مسلم** احترازاً من الكافر، فالخازن إذا كان كافراً وإن كان أميناً وينفذ ما أُمر به ليس له أجر؛ لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير، قال الله تعالى : { **وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً** } (الفرقان:٢٣) ، وقال تعالى : { **وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا**

خَالِدُونَ }(البقرة: ٢١٧) ، أما إذا عمل خيراً ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره.

الوصف الثاني: الأمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه، فحفظ المال ، ولم يفسده، ولم يفرط فيه، ولم يعتد فيه.

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله؛ لأن من الناس من يكون أميناً لكنه متكاسل ، فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به، فيجمع بين القوة والأمانة.

الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه، إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعني لا يمن على المعطى، أو يظهر أن له فضلاً عليه بل يعطيه طيبة به نفسه، فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلساً واحداً.

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَيَدْخُلُ فِي الْخَازِنِ مَنْ يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ ، عَلَى عِيَالِهِ مِنْ وَكِيلٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَغُلَامٍ ، وَمَنْ يَقُومُ عَلَى طَعَامِ الضِّيفَانِ .

وضبطوا (**الْمُتَصَدِّقَيْنِ**) بفتح القاف مَعَ كسر النون عَلَى التثنية ، وعكسه عَلَى الجمعِ وكلاهما صحيح .

****

الحديث الثَّالثُ والخمسون :

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" **إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قال الله تعالى: **{ وتعاونوا على البر والتقوى }** [المائدة: ٢]، فدلت هذه الآية على اشتراك المتعاونين على الخير فى الأجر، وجاء هذا المعنى فى هذه الأحاديث، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد غيره بغير إذنه، لكن لما كانت امرأة الرجل لها حق فى ماله، وكان لها النظر فى بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال، ولا إسرافًا، لكن بمقدار العرف والعادة، وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، وتطيب به نفسه.

أخبر – ﷺ – أنها تؤجر على ذلك، ويؤجر زوجها بما كسب، ويؤجر الخادم الممسك لذلك، وهو الخازن المذكور فى الحديث، إلا أن مقدار أجر كل واحد منهم لا يعلمه إلا الله، غير أن الأظهر أن الكاسب أعظم أجرًا.

إذا كان هناك إذن من الزوج، أو شيء يدل عليه، أو عرفت أنه راض بذلك، فإن لها أن تتصدق في حدود ما ليس فيه إضرار على زوجها، ومن الضرر أن تكثر

الإنفاق من ماله، أو أن تخرج الشيء الكثير الذي يؤثر عليه، وإنما يكون الإنفاق بالشيء الذي يُحتاج إليه، وفيما يعلم منه أنه يرضى به، ورضاه إما أن يكون نصاً أو يكون معروفاً من عادته، فإذا كان المنفَق شيئاً كثيراً ولم يأذن به الزوج، أو يلحقه به ضرر فإن ذلك لا يجوز.

وقوله: (**غير مفسدة**) يعني: من غير إسراف، ومن غير ضرر يلحق بالزوج في إنفاقها، وذلك بأن يكون قد أذن لها في ذلك إما نصاً وإما دلالة، فإذا كان في إنفاقها إفساد، أو فيه شيء غير مأذون به، أو فيه إضرار بالزوج لكثرة ما تنفق، فإنها لا تكون مأجورة، بل تكون آثمة.

والزوج الذي اكتسب ذلك يكون له أجر، وهي لها أجر لمباشرتها الإنفاق، والخازن الذي كان يحفظ المال ويرعاه حتى يخرج في طريقه المأذون فيه له أجر على ذلك، وفضل الله واسع، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً.

معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر، وإن أعطاء رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب

إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء.

وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواء، لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمختار الأول.

****

الحديث الرَّابعُ والخمسون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ: " **السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَة وَالمسكينِ ، كَالمُجَاهدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ:

قوله : (**الساعى على الأَرملة**) : أى الكاسب لها والعامل لقوتهم .

والسعى : العمل .

قال ابن السكيت : الأرامل : المساكين من جماعة رجال ونساء .

قال ابن الأنبارى : الغالب على الأرامل أنهن من النساء دون الرجال .

قال ابن قتيبة : سميت المرأة التى مات عنها زوجها أرملة لما يقع عليها من الفقر وذهاب الزاد بعد موته ، يقال : أرمل الرجل : فنى زاده .

قال ابن الأَنبارى : ويقال للرجل اذا ماتت امرأته : أيم ، ولا يقال : أرمل ؛ لأنه ليس سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده لموت امرأته ، فدل ذلك على أنه اسم واقع للنساء إذا كان الرجال هم المنفقون عليهن .

قال القاضى : فى هذا الحديث فضل ما للساعى لقوام عيشه وعيش مَنْ يقوم به وابتغاء فضل الله الذى به قوام بدنه لعبادة ربه ، وقوام مَنْ يمونه ويستر عوراتهم وأجر نفقاتهم أنه كالمجاهد ، وكالصائم القائم ، وذلك أنه فى كل تصرف له فى ذلك فى

طاعة ربه وامتثال أمره ، وكذلك الحديث الذى بعده فى كافل اليتيم وهو القائم عليه ، وأنه مع النبى ﷺ فى الجنة كهاتين ، إما فى تمثيل قرب المنازل كمجاورة السبابة والوسطى ، أولتمثيل التفضيل بين المنزلتين ، وأنّ درجة الكافل لليتيم تالية لدرجة النبى ﷺ وثانية لها.

قوله : (**كالمجاهد في سبيل الله**) أي ثواب القائم بأمرهما وإصلاح شأنهما والإنفاق عليهما كثواب الغازي في جهاده فإن المال شقيق الروح وفي بذلة مخالفة النفس ومطالبة رضا الرب.

قال الإمام أبو الحسن بن بطّال ـ رحمه الله ـ : " من عجز عن الجهاد فى سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار، فليعمل بهذا الحديث وليسع على الرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة فى جملة المجاهدين فى سبيل الله دون أن يخطو فى ذلك خطوة، أو ينفق درهمًا، أو يلقى عدوًا يرتاع بلقائه، أو ليحشر فى زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو طاعم نهاره نائم ليلة أيام حياته ، فينبغى لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التى لاتبور، ويسعى على ارملة أو مسكين لوجه الله تعالى فيربح فى تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولانصب، ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ".

*****

الحديث الخامس والخمسون :

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . قَالَ : " **عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ** " قِيْلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : " **يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ** " قَالَ : قِيْلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ " **يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ** " قَالَ : قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : " **يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ** " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " **يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قوله : (**على كل مسلم صدقة**) قال بعضهم أي على سبيل الاستحباب المتأكد.

قوله : (**يَعْتَمِل بِيَدِهِ**) : الِاعْتِمَال اِفْتِعَال مِنْ الْعَمَل.

قوله : (**فينفع نفسه**) بما يكسبه من صناعة وتجارة ونحوهما بإنفاقه عليها، ومن تلزمه نفقته ويستغنى بذلك عن السؤال لغيره.

(**ويتصدق**) فينفع غيره ويؤجر.

قال القسطلاني : **وقوله** (**فيعمل فينفع ويتصدق**) ، بالرفع في الثلاثة خبر بمعنى الأمر قاله ابن مالك.

قال ابن بطال: فيه التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرأ ما ينفق على نفسه

ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال، وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن وإن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره.

قوله : (**يعين**) أي بالفعل أو بالقول أو بهما.

قوله : (**ذا الحاجةِ الملهوفَ**) بالنصب صفة لذا الحاجة المنصوب على المفعولية، والملهوف، عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم. يقال: لهف بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أي حزن وتحسر، وكذلك التلهف ذكره النووي.

وقال الحافظ: الملهوف، المستغيث وأعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا.

وقيل: هو المكروب المحتاج.

(**على كل مسلم صدقة**) **قال بعضهم** : أي على سبيل الاستحباب المتأكد.

قلت : كلمة على تنافي هذا المعنى.

وقال القرطبي : ظاهره الوجوب لكن خففه عز وجل حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطا له لطفا منه وتفضلا .

قلت : يمكن أن يحمل ظاهر الوجوب على كل مسلم رأى محتاجا عاجزا عن التكسب وقد أشرف على الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياء له .

محمل هذا الحديث عند الفقهاء على الحض والندب على الصدقة، وأفعال الخير كلها، وهو مثل قوله – ﷺ – : « **على كل سلامى من الناس صدقة** » ، أى

أنهم مندوبون إلى ذلك، فإن قيل: كيف يكون إمساكه عن الشر صدقة؟ قيل: إذا أمسك شره عن غيره، فكأنه قد تصدق عليه بالسلامة منه، وإن كان شرًا لا يعدو نفسه، فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم.

وفيه: حجة لمن جعل الترك عملاً وكسبًا للعبد بخلاف من قال من المتكلمين: إن الترك ليس بعمل، وقد بين النبى ذلك بقوله : « **فليمسك عن الشر فإنه له صدقة** » .

وفى هذا الحديث تنبيه للمؤمن المعسر على أن يعمل بيده وينفق على نفسه ويتصدق من ذلك ولايكون عيالا على غيره.

قال مالك بن دينار: قرأت فى التوراة: « طوبى للذى يعمل بيده ويأكل، طوبى لمحياه، وطوبى لمماته » .

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يامعشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم وارفعوا رءوسكم، ولاتكونوا عيالا على الناس.

وفيه: أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له فعله أن ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه، فإن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضاه الله تعالى غير معدومة، الا ترى تفضل الله على عبده حين جعل له فى حال عجزه عن الفعل عروضًا من القول وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثم جعل عوضًا من ذلك لمن لم يقدر الإمساك عن الشر صدقة.

****

الحديث السَّادِسُ والخمسون :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"**يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قوله: (**إنك إن تبذل الفضل**) أي إنفاق الزيادة على قدر الحاجة والكفاف فإن مصدرية مع مدخولها مبتدأ خبره ، (**خير لك**) أي في الدنيا والآخرة.

(**وإن تمسكه**) أي ذلك الفضل وتمنعه.

قوله ﷺ: " **إنك أن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك** "، هو بفتح همزة أن معناه أن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر.

قوله :(**ولا تلام على كفاف**) بالفتح وهو من الرزق القوت وهو ما كف عن الناس وأغنى عنهم ، والمعنى لا تذم على حفظه وإمساكه أو على تحصيله وكسبه ومفهومه إنك إن حفظت أكثر من ذلك ولم تتصدق بما فضل عنك فأنت مذموم

وبخيل وملوم، **قاله القاري**.

وقال النووي: معنى لا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة " انتهى.

وقوله : (**وابدأ بمن تعول**) فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب ، وأَنَّ حقَّهم آكدُ فيما يجب وفيما يستحب .

الحديث السَّابع والخمسون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ **" لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ"** رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قوله ﷺ : (**ليس الغنى عن كثرة العرض**)- بفتح العين والراء - ، وهو : حُطام الدنيا ومتاعها .

فأما " العَرْض "- بفتح العين وسكون الراء - ، فهو : ما خلا العقار والحيوان فيما يدخله الكيل والوزن ، هذا قول أبي عبيد في العَرَض والعَرْض .

وفي كتاب العين : " **العَرَض** " : ما نيل من الدنيا ، ومنه قوله تعالى : **{ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا }** ، وجمعه : عُروض .

ومعنى هذا الحديث : أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح ، هو غنى النفس ، وبيانه : أنه إذا استغنت نفسه كفّت عن المطامع ، فعزّت وعظمت ، فجعل لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر ممن كان غنيًا بماله ، فقيرًا بحرصه وشرهه ، فإن ذلك يورطه في رذائل الأمور ، وخسائس الأفعال ، لبخله ودناءة همّته ، فيكثر ذامُّه من الناس ، ويصغر قدره فيهم ؛ فيكون أحقر من كل حقير ، وأذل من كل صغير .

قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال لأن كثيراً ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني.

وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ : معنى الحديث إن الغني النافع أو العظيم أو الممدوح هو غني النفس وبيانه، أنه إذا استغنت نفسه كفت على المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل.

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبداً.

والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبداً في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه ، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغني ، ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علماً بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض

عن الحرص والطلب.

وما أحسن قول قائل:

غني النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقراً.

*****

الحديث الثَّامن والخمسون :

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَ رسول الله ﷺ: **قَالَ**: « **لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ** » رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قوله : (**المسكين**) مشتق من السكون وهو عدم الحركة فكأنه بمنزلة الميت ووزنه مفعيل.

قلت : لا يُقال : مَسكِين ، لأنه ليس في الكلام مفعيل يعني بفتح الميم.

قال العلماء : معنى الحديث أن المسكين الكامل المسكنة هو المتعفف الذي لا يطوف على الناس ولا يسألهم ولا يفطن لحاله وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف وإنما معناه نفي كمالها.

ومن فوائد هذا الحديث : حسن الإرشاد لموضع الصدقة وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح.

وفيه حسن المسكين الذي يستحي ولا يسأل الناس وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال.

الحديث التَّاسع والخمسون :

عن أبي هريرة ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : " **لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ**" رواه البخاري ومسلم.

الشّرحُ :

قوله ﷺ (**لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره**) أي فيبيعها فيكف الله بها وجهه.

قوله (**خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً**) فيه ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شاق كالاحتطاب ولو لم يقدر على بهيمة يحمل الحطب عليها بل حمله على ظهره.

ذكر ابن عبد البر عن عمر ﷺ قال مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس.

فإن قلت لا خير في السؤال فما وجه هذا الترجيح ، **قلت** : (**القائل صاحب التثريب**) : يحتمل وجهين :

أحدهما أن ذلك حيث اضطر إلى السؤال بحيث لا يصير فيه دم أصلا فتركه مع ذلك خير من فعله.

وفي هذا الجواب نظر لأن من أمكنه الاحتطاب لم يضطر إلى السؤال.

ثانيهما : أن هذه الصيغة وهي خير قد تستعمل في غير الترجيح كما في قوله تعالى **{ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا }**.

****

الحديث الستون :

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﷺ أَن النّبيَّ ﷺ قَالَ : " **لَا تزَال الْمَسْأَلَة بأحدكم حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجهه مُزْعَةُ لَحْمٍ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**مزعة لحم**) أى قطعة لحم.

قال القاضى : قيل : معناه : يأتى يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله ، وقيل : هو على ظاهره ، يحشر وجهُه عظما دون لحم ، عقوبة من الله ، وتمييزا له وعلامة بذنبه لما طلب المسألة بالوجه ، كما جاء فى الأحاديث الأخرى من العقوبات فى الأعضاء التى كان بها العصيان ، وقيل : ليس على وجهه لحم يقيه حر شمس المحشر ، وهذا ضعيف ، وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتكثراً ، كما جاء فى الحديث الآخر : " **من سأل تكثرا فإنما هو جمر** ".

وهذا محمول على كل من سأل سؤالاً لا يجوز له.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ ﷺ ـ : " **مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا ، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ** ".

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ـ ﷺ ـ يَقُولُ : " **لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً**

أَعْطَاهُ أَوْ مَنــعَهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ".

****

الحديث الحادي والستون :

عن أنس بن مالك ﷺ عن النَّبيِّ ﷺ قال " **يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**يسروا ولا تعسروا**) اليسر ضد العسر، وذكر في الثانية تأكيداً وإطناباً وإلا فالأمر بالشيء النهي عن ضده أو لأنه لو اقتصر على الأمر بالتيسير لصدق على من أتى به مرة، وبالعسر بعض أوقاته، فلما قال ولا تعسروا انتفى العسر سائر الأوقات وذلك لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:٧٨) ولما ورد في «الصحيح» عند مسلم من أنه لما قيل: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} قال: قد فعلت، ولما في الحديث «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» وفي «الصحيح» «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».

(**وبشروا**) من البشارة الإخبار بالخير ضد النذارة.

(**ولا تنفروا**) قابل به البشارة مع أن ضدها النذارة لأن القصد من النذارة التنفير عن المنذر عنه فصرح بالمقصود منها.

قال الطبرى: ومعنى قوله: « **يسروا ولا تعسروا** » فيما كان من نوافل الخير دون ماكان فرضا من الله، وفيما خفف الله عمله من فرائضه فى حال العذر كالصلاة

قاعدًا فى حال العجز عن القيام، وكالإفطار فى رمضان فى السفر والمرض وشبه ذلك فيما رخص الله فيه لعباده وأمر بالتيسير فى النوافل والإتيان بما لم يكن شاقًا ولافادحًا خشية الملل لها ورفها ، وذلك أن أفضل العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقال عليه السلام لبعض أصحابه: « **لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه** » .

ومن تيسره عليه الصلاة والسلام أنه لم يعنف البائل فى المسجد ورفق به، ومن ذلك أبى برزة لصلاته فرسه، وأنه رأى من تيسير النبى ماحمله على ذلك، وجماعة الفقهاء يرون أن من كان فى صلاة فانلتت دابته أنه يقطع صلاته ويتبعها؛ لأن الصلاة تدرك إعادتها وميسر دابته قاطع له.

قال الطبرى: وفى أمره عليه الصلاة السلام بالتيسير فى ذلك معان :

أحدهما : الأمان من الملال.

والثانية: الأمان من مخالصة العجب قلب صاحبه حتى يرى كأن له فضلاً على من قصر عن مثل فعله فيهلك، ولهذا قال عليه السلام: « هلك المتنطعون ».

*****

الحديث الثاني والستون :

وعن أَبي سعيدٍ الخدريّ – ﷺ – ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ أيُّ النَّاسِ أفْضَلُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " **مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ** " قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : " **مُؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِنَ الشِّـعَابِ يَـعْبُدُ رَبَّهُ** ـ وفي راوية ـ **يَتَّقِي اللهَ** ـ ، **وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ** " رواه البخاري ومسلم .

الشَّرح :

قوله : (مؤمن يجاهد بنفسه وماله) قال الحافظ: وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وحينئذ يظهر فضل المجاهدات لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى، ولما فيه من النفع المتعدي، وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا وهو مقيد بوقوع الفتن.

وقوله (في سبيل الله) هو في لسان الشرع عبارة عن جهاد الكفار وإعزاز الدين: أي يقاتل بنفسه ويحمل ويعين بماله في ذلك.

قوله : (ثم رجل معـتزل فى شــعب من الشعاب يعبد ربه ، ويدع الناس من شره) فيه فضل العزلة والانحياش عن الناس ، وكأنه ﷺ أشار إلى ما يكون بعده

من الفتن ، بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم فيه ، أو فيمن لا قدرة له على الجهاد وفى غير زمن الجهاد ، أو ممن ليس ينتفع بعلمه ونظره فى مصالح المسلمين ، فهو أيضا خصوص فى بعض الناس .

والشعب هو بضم الشين ، وعند الصدفى بالكسر : ما انفرج بين الجبلن ، ولم يرد نفس الشعب خصوصا ، وإنما مثل به للانفراد والعزلة عن الناس ، والبعد منهم ؟ إذ هذه المواضع فارغة من الناس غالبا ، وقد قال ﷺ فى الحديث الآخر – حيئ سئل عن النجاة فقال – : " **أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك**".

(**يتقي الله**) أي يخافه فيما أمر ونهى.

(**ويدع**) أي يترك.

(**الناس من شره**) فلا يخاصمهم ولا ينازعهم في شيء.

قال الحافظ: وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك، وأما اعتزال الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في الفتن، ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاً: " **يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي**

الزكاة ويدع الناس إلا من خير "([1]).

قال ابن عبد البر: إنما وردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس، فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى.

*****

[1]) أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة.

الحديث الثالث والستون:

وعن سعد بن أَبي وقاص – ﷺ – ، قَالَ : **إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رسول الله – ﷺ – مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، وَهذَا السَّمُرُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ** ". رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله (إني لأول العرب رمى بسهم) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين وكانت هي أول سرية بعثها رسول الله في السنة الأولى من الهجرة بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش فترامو بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة أي مضاربة ومحاربة وكان سعد أول من رمى وكانوا ستين راكبا من المهاجرين وفيهم سعد وعقد له اللواء وهو أول لواء عقده رسول الله ﷺ فالتقى عبيدة ، وأبو سفيان الأموي وكان هو على المشركين وهذا أول قتال جرى في الإسلام وأول من رمى إليهم هو سعد.

قوله :(الحُبْلَة) بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةِ : وَهِيَ وَالسَّمُرُ ، نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ .

قوله : (ليضع) كناية عن التغوط أي ليضع الذي يخرج منه عند التغوط.

قوله : (**ماله خلط**) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام يعني لا يختلط بعضه ببعض لجفافه وشدة يبسه الناشيء عن تقشف العيش.

****

الحديث الرابع والستون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ " **ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلا بِسِلعة بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ باللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَّى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

(**رجل على فضل ماء**) أي له ماء فاضل عن كفايته.

(**بالفلاة**) أي في المفازة.

(**يمنعه**) أي الفاضل من الماء.

(**من ابن السبيل**) أي المسافر المضطر للماء لنفسه أو لمحترم معه.

(**ورجل بايع رجلا بسلعة**) أي ساومه فيها .

(**بعد العصر فحلف له**) أي البائع للمشتري.

(**بالله**) تعالى.

(**لأخذها**) بصيغة الماضي.

(**بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك**) أي والحال أن البائع لم يشترها بذلك

الثمن.

(**ورجل بايع إماما**) أي عاقد الإمام الأعظم على أن يعمل بالحق والحال أنه :

(**لا يبايعه**) لا يعاقده.

(**إلا لدنيا**) بلا تنوين كحبلى أي لغرض دنيوي.

(**فإن أعطاه منها وفي له**) بيعته.

(**وان لم يعطه منها لم يف**) له بها لان الأصل أن يبايعه على أن يعمل بالحق فمن جعل مبايعته لما يعطاه دون ملاحظة المقصود استحق الوعيد.

فى هذا الحديث وعيد شديد فى الخروج على الأئمة ونكث بيعتهم لأمر الله بالوفاء بالعقود؛ إذ فى ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفى القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتيت الألفة.

وفيه: فساد الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله وأريد بها عرض الدنيا، وهذا فى معنى **قوله** - ﷺ - : « **الأعمال بالنيات** » .

وفيه: عقوبة من منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ويدخل فى معنى الحديث منع غير الماء وكل ما بالناس الحاجة إليه.

وفيه: تحريم مال المسلمين إلا بالحق.

وفيه: عقوبة الحلف بالله كذبًا، وإنما خص به العصر؛ لأنه الوقت الذى ترتفع فيه ملائكة النهار بأعمال العباد.

قال المهلب ــ رحمه الله ــ: إنما خص النبى - ﷺ - هذا الوقت بالتعظيم وجعل الإثم فيه أكبر من غيره؛ لشهود ملائكة الليل والنهار فى وقت العصر، وليرتدع الناس عن الأيمان الكاذبة فى هذا الوقت المعظم.

وقوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله) يعنى: وقتًا دون وقت لمن أنفذ الله عليه الوعيد، وليس على الاستمرار والخلود. هذا مذهب أهل السنة، وفيه أنه قد يستحق النوع من العذاب على ذنوب مختلفة، فالمانع لفضل الماء أصغر معصية من المبايع الناكث، والحالف الآثم.

****

الحديث الخامس والستون :

عن أبي هريرة ﷺ عن النَّبيِّ ﷺ قال : " **لاَ عَـدْوَى وَلاَ طِيـرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ**" ([٢]) رواه البخاري ومسلم.

الشَّرحُ :

قوله (لا عدوى) هو اسم من الإعداء ، يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما يصاحب الداء وكانوا يظنون أن المرض بنفسه يعدي فأعلمهم النبي ﷺ أن الأمر ليس كذلك وإنما الله عز وجل هو الذي يمرض وينزل الداء.

قوله (ولا طيرة) بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة وتحير حيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر.

قوله (ولا هامة) الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا

---

[٢]) كل هذه أخبارها غير مذكورة ، خبر لا النافية للجنس غير مذكور، وهذا معروف في اللغة.

قال ابن مالك في الألفية، في آخر باب لا النافية للجنس.

وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الخَبَر إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَر

يتشاءمون بها وهي من طير الليل ، وقيل هي البومة ، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره يصير هامة فيقول اسقوني اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت ، وقيل كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه.

قوله (ولا صفر) كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وإنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك وقيل أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله الإسلام.

فالعدوى المنفية هي اعتقاد أن الأمراض تنتقل بالاختلاط، وأنها معدية بطبعها، وهذا منفي بلا شك؛ لكن مخالطة المريض للصحيح قد يكون سبباً لانتقال المرض، ولكن ليس بلازم أن يكون ذلك، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب بإذن الله عز وجل، فاعتقاد أن العدوى حاصلة بالطبع وأنها شيء لازم، باطل وليس بصحيح، وأما اعتقاد أن مخالطة المريض للصحيح قد يجعله الله سبباً في انتقال العدوى فهذا صحيح، وقد يوجد الاتصال ولا توجد العدوى.

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: « أن وفد ثقيف أتوا أبا بكر الصديق فأتى بطعام فدعاهم فتنحى رجل، فقال مالك؟ قال: مجذوم. فدعاه وأكل معه » وعن سلمان وابن عمر أنهما كانا يصنعان الطعام للمجذومين ويأكلان معهم، وعن عكرمة أنه تنحى من مجذوم، فقال له ابن عباس: ياماض، لعله خير منى ومنك.

الحديث السادس والستون :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله – ﷺ – ، يقول : " **كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مال سيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** " رواه البخاري ومسلم .

الشَّرح :

قال الزمخشري ـ رحمه الله ـ : والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية ويقال من راعى هذا الشيء أي متوليه وصاحبه والرعي حفظ الشيء لمصلحته.

كل من جعله الله أمينًا على شيء، فواجب عليه أداء النصيحة فيه، وبذل الجهد فى حفظه ورعايته؛ لأنه لا يسأل عن رعيته إلا من يلزمه القيام بالنظر لها وصلاح أمرها.

(**والخادم راع في مال سيده**) فيحفظه عن أسباب التلف ولا يخون فيه.

قال المهلب: العبد راع فى مال سيده، يلزمه ما يلزم سائر الرعاة من حفظ ما استرعى عليه، ولا يعمل فى معظم الأمور إلا بإذن سيده، وما كان من المعروف المعتاد أن يعفى عنه مثل الصدقة بالكسرة والقطعة فلا يحتاج فيه إلى إذن سيده،

وقد جاء فى حديث النبى – عليه السلام – أن الخادم أحد المتصدقين ولم يشترط إذن سيده إلا فى الكثير لقوله: « **يعطى ما أمر به كاملا موفرًا إلى الذى أمر له** » فهذا يدل على العطاء الجزيل؛ لأن اشتراط الكمال فيه دليل على الكثرة.

****

الحديث السابع والستون :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " **يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**يا معشر الشباب**) : المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر والأنبياء معشر وكذا ما أشبهه.

والشباب جمع شاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.

(**الْبَاءَةُ**) الْمَنْزِلُ فَلَمَّا كَانَ الزَّوْجُ يَنْزِلُ بِزَوْجَتِهِ : سُمِّيَ النِّكَاحُ " **بَاءَةً** " لِمَجَازِ الْمُلَازَمَةِ وَاسْتِطَاعَةُ النِّكَاحِ : الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ .

(**الباءة**) بالمد والهاء على الأفصح الجماع في اللغة وهو المراد هنا أو مؤن النكاح تسمية له باسم ملازمه أو على تقدير مضاف قولان.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ إلَّا الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَالُوا : مَنْ لَمْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ فِي حَقِّهِ ، وَصِيغَةُ الْأَمْرِ ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ.

وَقَدْ قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النِّكَاحَ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ ، أَعْنِي الْوُجُوبَ : وَالنَّدْبَ ، وَالتَّحْرِيمَ ، وَالْكَرَاهَةَ ، وَالْإِبَاحَةَ وَجُعِلَ الْوُجُوبُ فِيمَا إذَا خَافَ الْعَنَتَ ، وَقَدَرَ عَلَى

النِّكَاحِ .

(**الْوِجَاءُ**) الْخِصَاءُ وَجُعِلَ وِجَاءً : نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ الْوِجَاءَ قَاطِعٌ لِلْفِعْلِ وَعَدَمُ الشَّهْوَةِ قَاطِعٌ لَهُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنْ مَجَازِ الْمُشَابَهَةِ .

قال الحافظ السيوطي ـ رحمه الله ـ " وجاء بكسر الواو والمد رض الخصيتين والمراد أن الصوم يقطع الشهوة كما يفعله الوجاء ".

وَإِخْرَاجُ الْحَدِيثِ لِمُخَاطَبَةِ الشَّبَابِ : بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ قُوَّةِ الدَّاعِي إلَى النِّكَاحِ فِيهِ مَوْجُودَةٌ ، بِخِلَافِ الشُّيُوخِ ، وَالْمَعْنَى مُعْتَبَرٌ إذَا وُجِدَ فِي الْكُهُولِ وَالشُّيُوخِ أَيْضًا.

وأجمع المسلمون على مشروعيته وقد حث عليه الشارع، الحكيم لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة، ويدفع به من المفاسد الجسيمة، فقد قال الله تعالى {وانكحوا الأيَامَى مِنْكُم} وهذا أمر، وقال: {فَلا تَعْضُلوهُنَّ أن يَنْكحنَ أزْوَاجَهُن} وهذا نَهْي.

وقال ﷺ :"**النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني**".

وقال ﷺ:"**تناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة**"، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

كل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة، التي تعود على الزوجين، والأولاد، والمجتمع، والدين، بالمصالح الكثيرة.

فمن ذلك، ما فيه من تحصين فرجي الزوجين : وقصر كل منهما بهذا العهد نظره على صاحبه عن الخلان والخليلات.

ومن ذلك ما في النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى، وأتباع نبيه ﷺ فتتحقق المباهاة ويتساعدوا على أعمال الحياة.

ومنها : حفظ الأنساب، التي يحصل بها التعارف، والتآلف،والتعاون، والتناصر.

ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به، لضاعت الأنساب ولأصبحت الحياة فوضى، لا وراثة، ولا حقوق، ولا أصول، لا فروع.

ومنها : ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين.

ومنها : ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة، الذي هو نواة قيام المجتمع وصلاحه.

فالزوج يَكِدُّ ويكدح ويتكسب، فينفق ويعول.

والمرأة، تدبر المنزل، وتنظم المعيشة وتربي الأطفال، وتقوم بشئونهم.

وبهذا تستقيم الأحوال، وتنتظم الأمور.

وبهذا تعلم أن للمرأة في بيتها عملا كبيرا، لا يقل عن عمل الرجل في خارجه، وأنها إذا أحست القيام بما نيط بها فقد أدت للمجتمع كله خدمات كبيرة جليلة.

فتبين أن الذين يريدون إخراجها من بياتها ومقر عملها، لتشارك الرجل في عمله، قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا، ضلالا بعيداً.

****

الحديث الثامن والستون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أن رسول الله ﷺ قَالَ :" **تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**تنكح المرأة لأربع**) أي فيما يرغب فيه الناس.

(**لمالها**) لأنها لا تكلف زوجها في الإنفاق.

(**ولحسبها**) شرفها بالآباء والأقارب.

(**ولجمالها**) لأنه أدعى لدوام العشرة.

(**ولدينها**) لأنه يحصل خيري الدنيا والآخرة .

(**ولدينها**) ختم به إشارة إلى أنها وإن كانت تنكح لتلك الأغراض لكن الدين هو المقصود بالذات فلهذا قال ﷺ (**فاظفر بذات الدين**) أي اخترها وقربها ولا تنظر لغير ذلك.

(**تربت يداك**) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة القفر إن لم تفعل.

قال الإمام القرطبي المحدث ـ رحمه الله ـ " أي : هذه الأربع الخصال هي الْمُرغِّبة في نكاح المرأة ، وهي التي يقصدها الرِّجال من النساء ، فهو خبرٌ عما في الوجود

من ذلك ، لا أنه أمرٌ بذلك. وظاهره إباحة النكاح ؛ لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها ، لكن قصد الدِّين أولى وأهم ؛ ولذلك قال : " **فـاظـفر بذات الـدِّين** " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج ١٣ / ٦١).

****

الحديث التاسع والستون :

عن أَبي هريرة – ﷺ – ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله – ﷺ – : " **اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ ، إِنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أَعْوجَ ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْرَاً** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**استوصوا بالنساء خيرا**) قال القاضي الاستيصاء قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن ا هـ.

(**فإن المرأة خلقت**) أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة.

(**من ضلع**) بكسر ففتح أو فسكون.

قال القاضي : والضلع بكسر فسكون واحد الأضلاع استعير للمعوج صورة ومعنى ، وقيل أراد به أن أول النساء خلقت من ضلع فإن حواء خرجت من ضلع آدم قيل الأيسر.

(**فإن ذهبت نفييمه كسرته**) أي إن أرادت منها تسوية اعوجاجها أدى إلى فراقها ، فهو ضرب مثل للطلاق.

(**وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه**) ذكر تأكيد لمعنى الكسر وإشارة إلى أنها

خلقت من أعوج آخر الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن أو ضربه مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي يحصل به الأذى ، وأعاد الضمير مذكرا على تأويله بالعضو وإلا فالضلع مؤنثة وقول الزركشي تأنيثه غير حقيقي فلذلك ذكر رده الدماميني بأن معاملة المؤنث غير الحقيقي معاملة المذكر إنما هو بالنسبة إلى ظاهره إذا أسند إليه مثل طلع الشمس وأما مضمره فكالمؤنث الحقيقي في وجوب التأنيث.

(**فاستوصوا**) أيها الرجال (**بالنساء خيرا**) ختم بما به بدأ إشعارا بكمال طلب الوصية بهن وزاد التأكيد بالإظهار في محل الإضمار ، وفيه رمز إلى أن التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه ولا يترك فيستمر أعوج فالمبالغة ممنوعة وتركها على العوج ممنوع وخير الأمور أوسطها.

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ فيه الحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وإنه لا مطمع في استقامتهن.

****

الحديث السبعون :

وعنه ﷺ قال : قَالَ رسول الله ﷺ : " **إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه**) قيل هو كناية عن الجماع ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم: «**الولد للفراش**».

والكناية عما يستحي من التصريح به فاشية في الكتاب والسنة.

(**فأبت أن تجيء**) من غير عذر بها.

قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة.

(**لعنتها الملائكة حتى تصبح**) ما دامت كذلك، فإذا تابت من الذنب وأقلعت وعادت إلى الطاعة وأجابت إلى الفراش أو كانت معذورة فلا.

قوله: (**حتى تصبح**) دليل على وجوب الإجابة في الليل. ولا مفهوم له لأنه خرج ذكره مخرج الغالب وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهاراً.

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: أما لو دعت المرأة زوجها فأبى فلا إثم عليه ما لم يقصد بالامتناع المضارة لها فيحرم حينئذٍ والفرق بينهما أن الرجل لبذله لماله هو المالك

للبضع، والدرجة التي له بسبب سلطته عليها بسبب ملكه أيضاً فقد لا ينشط في وقت دعائها له فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلافها.

قال المهلب ــ رحمه الله ــ: هذا الحديث يوجب أن منع الحق في البدن كان أو في المال مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمد الله بالعفو، وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع الفعل إذا واقعه فإنما يدعي له بالتوبة والهداية.

قال الحافظ ابن حجر ــ رحمه الله ــ: والحق أن من منع أراد باللعنة المعنى الغوي وهو الإبعاد من الرحمة ومن أجاز أراد بها المعنى العرفي وهو مطلق السبب، وحديث الباب ليس فيه إلا أن الملائكة يدعون على أهل المعصية ما داموا فيها وهل هم الحفظة أو غيرهم، كل محتمل. ويحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك " هـ.

قلت: وظاهر الحديث التعميم لأن الجمع المحلى بأل من صيغه.

****

الحديث الحادي والسبعون :

عَنْ أُمِّ المؤمنين صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ﵂ قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – مُعْتَكِفًا . فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً . فَحَدَّثْتُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي – تَعْنِي ليردني – فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – أَسْرَعَا . فَقَالَ النَّبِيُّ – ﷺ – : " **عَلَى رِسْلِكُمَا . إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) ، فَقَالا : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ . وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً– أَوْ قَالَ شَيْئاً** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (يقذف) : أى يلقى .

قوله : (على رسلكما) بكسر الراء ، الرسل والترسل : السكون والسير اللين ، وحكى فيه فتح الراء أيضا ، وكل شيء هيّن رسل .

وقولهما له : (سبحان الله) : فيه جواز مثل هذا عند تعظيم الأمر والتعجب.

(رجلان من الأنصار) : قال الحافظ بن حجر : لم أقف تسميتهما في شيء من كتب الحديث .

وقولها : (ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى) : بفتح الباء ، أى ليصرفنى

ويشيعنى .

وقول الرجلين : (**سبحان الله**) ؛ معنى هذه الكلمة في أصلها : البراءة لله من السُّوء . لكنها قد كثر إطلاقها عند التعجب والتفخيم ، أو الإنكار ، كما قال تعالى : { **سبحانك هذا بهتان عظيم** } ، وكقوله ﷺ : " **سبحان الله إن المؤمن لا ينجس** " ، ومثله كثير ، وهذا الموضع منها ، فكأنهما قالا : البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنَّ سوَّء بنبيِّه . ﷺ .

وفي الحديث جواز زيارة النساء المعتكف له فى معتكفه ، وتحدثهن معه ، وأن ذلك غير مفسد لاعتكافه.

فيه جواز ملامسة الرجل زوجته وهو معتكف .

فيه شفقة النبي – ﷺ – على أمته وحرصه عليها ، فإن النبي – ﷺ – قال لهذين الرجلين : إنها صفية ، لأنه خشي أن يوسوس لهما الشيطان ، وإلا فإن النبي – ﷺ – يعلم أنهما لن يظنا به سوءاً لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ، لكن خشي النبي – ﷺ – عليهما أن يوسوس لهما الشيطان لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك ، فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك .

فليس فيه أنه شيعها خارج المسجد ، وكان بيت صفية خارج المسجد .

ولم يختلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد لما لا غنى له عنه ، من وضوء ، وغسل جنابة ، أو غائط ، وبول وشبهه.

الحديث الثاني والسبعون

وعن عائشة ﵂ ، قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ – ﷺ – مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَة ﵂ ، وَمَا رَأيْتُهَا قَطُّ ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُمَّ يقَطِّعُهَا أعْضَاء ، ثُمَّ يَبْعثُهَا في صَدَائِقِ خَديجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأنْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إلاَّ خَديجَةَ ! فَيَقُولُ : " **إنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدٌ** "رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قولها: (ما غرت على أحد من نساءِ النبي ﷺ) بكسر الغين المعجمة من غار يغار نحو خاف يخاف.

(ما غرت على خديجة) ما الأولى نافية والثانية موصولة أو مصدرية ، أي ما غرت مثل التي غرتها أو مثل غيرتي عليها والغيرة الحمية والأنف.

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ **قوله (على خديجة)** يريد من خديجة، فأقام على مقام من وحروف الجر تتناوب في رأي أو على سببية، أوبسبب خديجة.

(صدائق خديجة) أي أصدقائها جمع صديقة وهي المحبوبة.

وفي الحديث ثبوت الغيرة، وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن.

وفيه أن عائشة كانت تغار من نساء النبي ﷺ لكن كانت تغار من خديجة أكثر.

وقد بينت سبب ذلك وإنه لكثرة ذكر النبي ﷺ إياها، وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها. وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة.

وقال القرطبي: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها.

****

الحديث الثالث والسبعون :

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزَاةٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فَقَالَ : « **أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ** » رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**الشَّعِثَة**) المتغيرة الحال والهيئة .

(**تَسْتَحِدَّ**) : تستعمل الحديدة ؛ يعني به : حلق الشعر .

(**المغيبة**) : التى غاب عنها زوجها ، يقال : غابت المرأة ، أى غاب عنها زوجها فهى مغيبة بالهاء.

وفي هذا الحديث من التنبيه على رعاية المصالح الجزئية في الأهل ، والإرشاد إلى مكارم الأخلاق ، وتحسين المعاشرة ما لا يخفى ، وذلك : أن المرأة تكون في حالة غيبة زوجها على حالة بذاذة ، وقلَّة مبالاة بنفسها ، وفي شعث .

فلو قَدِمَ الزوج عليها وهي في تلك الحال ربما نفر منها ، وزَهِدَ فيها ، وهانت عليه ، فنبَّه على ما يزيل ذلك ، ولا يعارض قوله : " **حتى ندخل ليلاً** " نهيه في الحديث الآخر عن أن يطرق الرَّجل أهله ؛ لأن ذلك إذا لم يتقدَّم إليهم خبره ؛ لئلا يستغفلهم ، ويرى منهم ما يكرهه .

قال الإمام النووي ــ رحمه الله ــ : " وفي هذا الحديث استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين والاحتراز من تتبع العورات واجتلاب ما يقتضى دوام الصحبة وليس في هذا الحديث معارضة للاحاديث الصحيحة في النهى عن الطروق ليلا لأن ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد تقدم خبر مجيئهم وعلم الناس وصولهم وأنهم سيدخلون عشاء فتستعد لذلك المغيبة والشعثة وتصلح حالها وتتأهب للقاء زوجه " شرح صحيح مسلم (ج ١٠ / ٥٤).

****

الحديث الرابع والسبعون :

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ – ﷺ – حِينَ تَوَفَّى أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ، فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – يَقُولُ : « **لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً** ».

قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ – ﷺ –، حِينَ تَوَفَّى أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – يَقُولُ : « **لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً** » رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره**) قال النووي هو يرفع خلوق أو غيره والخلوق بفتح الخاء طيب مخلوط.

(**ثم مست بعارضيها**) هما جانبا الوجه فوق الذقن الى ما دون الأذن.

(**أن تحد**) يقال أحدت المرأة تحد احدادا وحدت تحد وتحد حدادا والحداد

والاحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب.

(**أربعة أشهر وعشرا**) قيل الحكمة في ذلك أنها تكمل خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماً وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط وذكر العشر مؤنثاً لإرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة .

وعن الأوزاعي وبعض السلف تنقضي بمضي الليال العشر بعد الأشهر وتحل في أول اليوم العاشر واستثنيت الحامل.

قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ استفيد وجوب الاحداد في المتوفي عنها زوجها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب.

قال ابن المنذر: وحديث أم حبيبة يدل على معان:

فمنها: تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، وإباحة إحدادهن عليهم ثلاثًا، ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، وإن كانت تحت مسلم؛ لأن قوله: « **لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر** » ، دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك.

ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتهن الشهور دون الحوامل منهن.

وفيه: دليل على أن المطلقة ثلاثًا لا إحداد عليها.

قال ابن المنذر: هذا يدل عليه ظاهر الحديث، وقد قاله بعض من لقيته من أهل العلم، فإن يكن فى ذلك إجماع فهو مسلم له، وليس فيه إجماع؛ لأن الحسن البصرى كان لا يرى الإحداد.

ومنها: وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات، مدخولاً بهن أو غير مدخول بهن؛ لدخولهن فى جملة من خوطب بالإحداد فى عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور، وتدخل فيما ذكرناه الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر والعبد والمكاتب والمدبر، وأم الولد المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن، والمطلقة يطلقها زوجها طلاقًا يملك رجعتها، ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها، إذ أحكامها أحكام الأزواج إلى أن توفى عنها.

وممن قال أن على الأمة إحدادا إذا توفى عنها زوجها، مالك، والثورى، والكوفيون، والشافعى، وأبو ثور، وحكى ذلك عن ربيعة؛ لأنها داخلة فى جملة الأزواج، وفى عموم الأخبار، ولا أحفظ فى ذلك خلافًا إلا ما ذكر عن الحسن.

وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفى سيدها، والحجة فى ذلك أن الأحاديث إنما جاءت فى الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة، ذكر هذا كله ابن المنذر.

****

الحديث الخامس والسبعون :

وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أُريدَ عَلى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: " **إنّهَا لا تَحِلُّ لي إنّهَا ابنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعة، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعة مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ" وفِي لفظٍ " مِنَ النَّسبِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**أُريدَ**) بضم الهمزة مبني للمجهول.

(**على ابنة حمزة**) أي قيل له: لو تزوجتها.

اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به وإنما كانت ابنة أخيه ﷺ لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب وقد كانت أرضعت عمه حمزة.

وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة.

ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرجع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.

والمحرمات من الرضاع سبع : الأم والأخت بنص القرآن والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب ، وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار ، وابن القيم قد حقق ذلك في الهدى بما فيه كفاية فليرجع إليه .

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة ، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها من الرضاعة وقد نازعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكاه صاحب الهدي.

وحديث عائشة في دخول أفلح عليها فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء.

****

الحديث السادس والسبعون :

عن عبد الله بن مسعود – ﷺ – ، قَالَ : سألت رَسُولَ اللهِ – ﷺ – : أيُّ الْأَعْمَالِ أحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : " **الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا** " ، **قُلْتُ : ثُمَّ أي ؟ قَالَ : " بِرُّ الوَالِدَيْنِ** " ، **قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : " الجِهَادُ في سبيلِ الله** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**الصلاة على وقتها**) : يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.

(**أيّ**) : استفهامية معربة ، وقيل: إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة. أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أوقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان. فإن العبادات فروعه وهو أساسها.

يقصد– بهذا السؤال الأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان.

الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ، ونفعها، ومصلحتها ، فسأل، عما ينبغي تقديمه منها.

فائدة:

سئل النبي ﷺ عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات.

وكان ﷺ يجيب على ذلك بما يناسب المقام، ويصلح لحال السائل ولذا فإنه، تارة يقول : الصلاة في أول وقتها ، وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله ، وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به.

ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله.

لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال، مبنية على هذا الأساس.

فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به، فينبغي توجيهه إليه كذلك الوقت يختلف.

فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها، كوقت المجاعات والحاجة.

وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، والانصراف عنه.

وكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة.

وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا.

****

الحديث السابع والسبعون :

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " **إِنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات**) فلا خلاف أن العقوق من الكبائر.

الأمهات: جمع أمهة لغة في الأم، ولا تطلق إلا على من يعقل بخلاف أم فإنها تعم، وإنما خصت الأم هنا إظهاراً لعظم حقها وإلا فالأب محرم عقوقه.

وضابط العقوق المحرّم كما نقل خلاصته عن البلقيني وهو: أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاً، فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعدّ في العرف مخالفته عقوقاً، فلا يكون ذلك عقوقاً، وكذلك لو كان مثلاً على أبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقاً، كما وقع من بعض أولاد الصحابة شكاية الأب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في احتياجه لماله، فلم يعدّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شكايته عقوقاً: قلت: في هذا تأمل فإن قوله ﷺ: "**أنت ومالك لأبيك**" دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته.

ثم قال صاحب الضابط: فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرماً من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة، أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما، وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه، أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين.

(**ووأْدَ البنات**) بسكون الهمزة وهو دفن البنات حية وهو محرم، وخص البنات لأنه الواقع من العرب فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن ، يقال: أوّل من فعله قيس بن عاصم التيمي، وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقاً خشية الفاقة والنفقة ".

(**ومنعا وهات**) أي منع ما وجب على الإنسان من الحقوق وطلب ما لا يستحقه.

وفي الرواية الأخرى : (**ولا وهات**) ؛ ومعناهما واحد ، وهو أن يمنع ما يجب عليه بذله ، أو يطلب شيئًا يحرم عليه طلبه .

قوله: (**وكره لكم قيل وقال**) يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل. وروي منوناً وهي رواية في البخاري " **قيلاً وقالاً** "، على النقل من الفعلية إلى الاسمية، والأول

أكثر، والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول: قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا ، وإنما نهي عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم لكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب ولا سيما مع الإكثار من ذلك قلما يخلو عنه.

وقال المحب الطبري: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهما مصدران للقول تقول: قلت قولاً وقيلاً. وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام.

ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها، فتقول: قال فلان كذا وقيل له كذا. والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه وإما لما يكرهه المحكي عنه.

ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يأمن من الزلل، وهو في حق من ينقل بغير تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له، ويؤيد هذا الحديث الصحيح **"كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع"** أخرجه مسلم.

قلت: ويحتمل إرادة كل من الثلاثة.

قوله (**وكثرة السؤال**) هو السؤال للمال، أو عن المشكلات من المسائل، أو مجموع الأمرين وهو أولى.

قوله: (**وإضاعة المال**) المتبادر من الإضاعة: ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي. وقيل: هو الإسراف في الإنفاق.

وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام.

والحاصل أَنَّ في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه:

الأول: الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعاً ولا شك في تحريمه.

الثاني: الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعاً ولا شك في كونه مطلوباً ما لم يفوت حقاً آخر أهم من ذلك المنفق فيه.

والثالث: الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف. والثاني: فيما لا يليق به عرفاً فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف.

قال ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنه إسراف وصرح بذلك القاضي حسين فقال في قسم الصدقات: هو حرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم، **وقال الباجي من المالكية**: إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة، قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث كضيف أو عيد أو وليمة.

والإتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة ولا سيما إن انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرف، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب.

وقال السبكي في الحلبيات: وأما إنفاق المال في الملاذّ المباح فهو موضع اختلاف وظاهر قوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً}

،أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف ، ومن بذل مالاً كثيراً في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعاً " انتهى.

وقد تقدم الكلام في الزكاة على التصديق بجميع المال بما فيه كفاية.

****

الحديث الثامن والسبعون :

وعن أبي هريرةَ – رضي الله عنه –، قَالَ: جاء رجل إِلَى النَّبِيّ – صلى الله عليه وسلم –، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ **قال :" أُمُّكَ " قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : " أُمُّـكَ " ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : " أُمُّكَ " ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : " أَبُوكَ "** رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**من أحقّ الناس بحسن صحابتي**) بفتح الصاد المهملة مصدر صحب.

(**صحابتي**) : الصّحابة : أي الصحبة .

(**قال أمك**) وذلك لضعفها وحاجتها.

(**قال: ثم من؟**) أي الأحق بعدها.

قال تأكيداً للقيام بحق الأم (**أمك، قال: ثم من؟**) الأحق بعدها. "

قال مبالغاً في تأكيد حق الأم (**أمك، قال: ثم من؟**) الأحق بعدها.

قال العلماء : وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ، ثم وضعه ، ثم إرضاعه ، ثم تربيته وخدمته وتمريضه.

قال بن بطال ــ رحمه الله ــ مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها

ثم تشارك الأب في التربية وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى **{ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين }**فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة.

قال القاضي : واجمعوا على أن الام والاب آكد حرمة في البر ممن سواهما. .

وقد اختلف العلماء فيما بين الأب والأم ، فقيل : يجب أن يكون برهما سواء ، وتأول أن هذا اختيار مالك ، ومذهبه ، وروى الليث أن حق الاسم آكد ، وأن لها ثلثى البر .

وذكر المحاسبى أن تفضيل الأَم على الأَب فى البر إجماع العلماء .

ولا خلاف أن الاباء والأَمهات اكد حرمة فى البر ممن عداهما .

وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله : **" ثم أدناك فأدناك"**.

قال الإمام أبو بكر الطرطوشى ـ رحمه الله ـ : ولم أجد نصًا للعلماء فى الأجداد ، والذى عندى أنهِم لا يبلغون مبلَغ الاباء.

****

الحديث التاسع والسبعون :

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أنَّ أباه أتَى بِهِ رسُولَ اللهِ – ﷺ – فقال : إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاماً كَانَ لِي ، فقال رسولُ الله – ﷺ – : " **أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ** ؟ " قال : لا ، قال : " **اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ** " فَرَجَعَ أبي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**نحلت**) قال أبو عمر بن عبد البر قال صاحب كتاب (العين) ــ يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي ــ النحل والنحلة العطايا بلا استعاضة.

وقيل في قوله عز وجل (**واتوا النساء صدقاتهن نحلة**) ونحل المرأة مهرها.

وقال أبو عبيدة : صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس منك وقال غيره نحلة أي هبة من الله يعني أن المهور هبة من الله للنساء وفريضة عليكم.

(**غلاماً**) أي عبداً.

قوله :(**أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ** ؟) تنبية على أن الإنسان إذا أعطى بنيه سوَّى بينهم ، ذكرهم وأنثاهم ، وأن ذلك هو الأفضل ، وإليه ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار ، وجماعة من المتقدِّمين.

وذهب آخرون ؛ منهم : عطاء والثوري ، ومُحَمَّد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ،

وابن شعبان من أصحابنا : إلى أن الأفضل : للذكر مثل حظ الأنثيين ، على قسمة الله تعالى المواريث .

(**اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ**) **قال الحافظ في الفتح**: ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه.

قال وتمسك به يعني بحديث النعمان بن بشير من أوجب التسوية في عطية الأولاد ، وبه صرح البخاري ، وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة.

وعن أحمد تصح ، ويجب أن يرجع ، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لأمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين.

وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإصرار.

قال ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان ، فما يؤدي إليهما يكون محرماً ، والتفصيل بما يؤدي إليهما " انتهى.

****

الحديث الثمانون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النّبِيّ ﷺ يُقَبّلُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ: إِنّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " **إِنّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

ففيه بيان كريم خلقه ﷺ ورحمته للعيال والضعفاء، وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم .

قوله ﷺ: "**إنه من لا يرحم لا يرحم**". وفي رواية: " **من لا يرحم الناس لا يرحمه الله** " قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم.

****

الحديث الحادي والثمانون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ : تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ " رواه البخاري ومسلم.

ـ الشَّرح :

قوله : (إن زينب كان اسمها برة) ، ذكر ذلك فى ابنة جحش وفى بنت أبى سلمة ، ولهى عن هذا الاسم ، وقال : **{لاتزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم }**.

إن ابنة لعمر كان يقال لها : عاصية ، فسماها رسول الله ﷺ جميلة .

فقد بين فى هذين الحديثين علة تغيير هذين الاسمين ومافى معناهما من التزكية أو مخافة سوء الفأل .

وكره مالك التسمى بمهدىَ لما فيه من التزكية – والله أعلم .

قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح البخاري " قد قدمنا قبل هذا أن النبى ﷺ كان يعجبه تغيير الاسم القبيح بالاسم الحسن على وجه التفاؤل والتيمن؛ لأنه كان يعجبه الفأل الحسن، وقد غير رسول الله ﷺ عدة أسامى، غير برة بزينب وحول اسم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى عبد الله كراهة لاسم العصيان الذى هو مناف لصفة المؤمن، وإنما شعار المؤمن الطاعة وسمته العبودية ".

قال الطبرى: فلا ينبغى لأحد أن يتسمى باسم قبيح المعنى، ولا باسم معناه التزكية

والمدح، ولا باسم معناه الذم والسب، بل الذى ينبغى أن يسمى به ما كان حقًا وصدقًا، كما أمر الذى سمى بنه القاسم أن يسميه عبد الرحمن، إذ كان الصدق الذى لا شك فيه أنه عبد الرحمن فسماه بحقيقة معناه، وإن كانت الأسماء العوارى لم توضع على المسميات لصفاتها بل للدلالة على أشخاصها خشية أن يسمع سامع باسم العاصى فيظن أن ذلك له صفة، وأنه إنما سمى بذلك لمعصية ربه، فحول ذلك عليه السلام إلى ما لإذا دعى به كان صدقًا.

وأما تحويله بره إلى زينب؛ فلأن ذلك كان تزكية ومدحًا فحوله إلى ما لا تزكيه فيه ولا ذم، وعلى هذا النحو سائر الأسماء التى غيرها رسول الله، فأولى الأسماء أن يتسمى بها أقربها إلى الصدق وأحرها أن لا يشكل على سامعها؛ لأن الأسماء إنما هى للدلالة والتعريف، وبهذا وردت الآثار عن النبى – ﷺ.

روى أبو داود فى مصنفه حدثنا عن أبى وهب الخشنى – وكانت له صحبة، عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: « **أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبها حرب ومرة** ».

****

الحديث الثاني والثمانون :

عن جابر بن عبد الله ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " **إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (**إذا كان جنح الليل**) : أى أقبل ظلامه .

وأصل الجنوح : الميل ، والجنح والجُنح الظلام ، بالضم والكسر .

(**فكفوا صبيانكم**) امنعوهم من الخروج من البيوت ندبا وقال الظاهرية وجوبا.

(**فإن الشيطان**) يعني الجنّ.

(**ينتشر حينئذ**) أي حين فحمة العشاء.

(**فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم**) أي فلا تمنعوهم من الدخول والخروج.

(**وأغلقوا الأبواب**) أي ردوها.

(**واذكروا اسم الله**) عليها.

(**فإنّ الشيطان**) اللام للجنس.

(**لا يفتح بابا مغلقا**) أي وقد ذكر اسم الله عليه.

(**وأوكوا قربكم**) أي شدّوا أفواه أسقيتكم وهي القرب.

(**واذكروا اسم الله**) على ذلك كله فإنه السر الدافع.

(**وخمروا**) غطوا واستروا.

(**آنيتكم**) جمع قلة وجمع الكثرة أواني.

(**واذكروا اسم الله**) عليها.

(**ولو أن تعرضوا**) بكسر الراء وضمها تضعوا.

(**عليه**) يعني الإناء.

(**شيئا**) أي على رأس الإناء والمعنى إن لم تغطه فلا أقل من ذلك.

(**وأطفئوا مصابيحكم**) إذا لم تضطروا إليها لنحو برد أو مرض أو تربية طفل أو نحو ذلك.

قال المهلب: خشى النبى – عليه الصَّلاة والسَّلام – على الصبيان عند انتشار الجن أن تلم بهم فتصرعهم، فإن الشيطان قد أعطاه الله قوة على هذا، وقد علمنا رسول الله أن التعرض للفتن مما لا ينبغى، فإن الاحتراس منها أحزم، على أن ذلك الاحتراس لا يرد قدرًا ولكن لتبلغ النفس عذرها، ولئلا يسبب له الشيطان إلى لوم نفسه فى التقصير.

وأما إطفاء السراج فقد بينه فى غير هذا الحديث، وقال: من أجل الفويسقة – وهى الفأرة – فإنها تضرم على الناس بيوتهم. وإنما سماها فويسقة لفسادها وأذاها.

****

الحديث الثالث والثمانون :

وعنِ المعْرُورِ بن سُوَيْدٍ ، قَالَ : رَأيْتُ أَبَا ذَرٍ – ﷺ – ، وَعَلَيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رسول الله – ﷺ –، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ النبيُّ – ﷺ – : " **إنَّكَ امْــرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَــسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله ﷺ : (**إنك امرؤ فيك جاهلية**) ؛ أي : خصلة من خصالهم ، يعني بها : تعيير عبده بأمه ، فإن الجاهلية كانوا يعيّرون بالآباء والأمهات ، وذلك شيء أذهبه الإسلام بقوله تعالى : **{ إن أكرمكم عند الله أتقاكم }**.

وقوله : (**ولا تكلّفوهم ما يغلبهم**) أي : لا تكلفوهم ما لا يطيقونه ، وهو نهيٌ ، وظاهره التحريم .

قوله : (**فإن كلفتموهم فأعينوهم**) أي : إن أخطأتم فوقع ذلك منكم ، فارفعوا عنهم ذلك ؛ بأن تعينوهم على ذلك العمل.

سباب المسلم فسوق؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه وماله، والفسوق فى لسان

العرب: الخروج من الطاعة، فينبغى للمؤمن أن لايكون سبابًا ولا لعنًا للمؤمنين ويقتدى فى ذلك بالنبى عليه الصلاة السلام لأن السب سب الفرقة والبغضة، وقد من الله على المؤمنين بما جمعهم عليه من الفة الإسلام فقال: **{ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم }** الآية، وقال: **{ إنما المؤمنون إخوة }** فكما لا ينبغى سب أخيه فى النسب كذلك لاينبغى سب أخيه فى الإسلام ولا ملاحاتة.

قال الحافظ في الفتح ــ رحمه الله ــ : " وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى : **{ إن أكرمكم عند الله أتقاكم }**.

****

الحديث الرابع والثمانون :

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ﷺ قال : قال رَسُولُ الله ﷺ : " **ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**ثلاثة**) مبتدأ تقديره: ثلاثة رجال، أو رجال ثلاثة.

(**لهم أجران**) أي لكل واحد أجران يوم القيامة، وهو مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول.

(**رجل**) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أولهم أو أحدهم بدل من ثلاثة بدل البعض، بالنظر إلى كل رجل بدل الكل بالنظر إلى المجموع، وقيل: غير ذلك، وحكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام، حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل.

(**من أهل الكتاب**) في محل الرفع؛ لأنه صفة لرجل، ولفظ الكتاب عام ومعناه خاص أي المنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل، كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة، حيث يطلق آمن بنبيه وآمن بمحمد ، أهل الكتاب، ويؤيد العموم

أي الحمل على أهل التوراة والإنجيل، أعني اليهود والنصارى.

قال السندي ــ رحمه الله ــ في حاشية صحيح البخاري " الظاهر أن المراد لهم أجران على كل عمل لا أن لهم أجرين على العملين ، إذ ثبوت أجرين على عملين لا يختص بأحد دون أحد ، نعم يمكن لهؤلاء أن يكون لهم أجران على كل واحد من هذين العملين أو لهم أجران على كل عمل من جميع أعمالهم والله تعالى أعلم "هـ.

(**والعبد المملوك**) وصف به لأن جميع الناس عباد الله، فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس.

(**إذا أدى حق الله**) مثل الصلاة والصوم ونحوهما.

(**وحق مواليه**) من خدمتهم الجائزة جهده وطاقته.

****

الحديث الخامس والثمانون :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رسول الله – ﷺ – : " **لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا** " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**لا يقيمن أحدكم**) هو فيه للتعميم لكونه في سياق النهي الشبيه بالنفي والنهي للتحريم.

(**رجلاً**) أي جالساً فيه ولو امرأة ، وعمومه متناول لما إذا كان الوارد أفضل من الجالس لعلم أو صلاح أو نحو ذلك، فليس له إقامة من سبقه للجلوس في المحل المابح ليجلس هو فيه، نعم استثنى الفقهاء من عرف بمجلس من المسجد يدرس فيه فجلس فيه غيره فيقام للمدرس، ومثله البائع إذا ألف مكاناً من السوق فله إقامة من يجلس فيه ومسائل أخرى.

(**من مجلسه**) بفتح أوله وكسر ثالثه مكان الجلوس.

(**ثم يجلس فيه**) يجوز فيه الجزم عطفاً على مدخول لا الناهية والرفع على الاستئناف وتقدير مبتدأ قبل الفعل.

ثم استدرك ما قد يتوهم من الحديث من جلوس الداخل في مكان الجليس بقوله :

(**ولكن توسعوا**) أي تكلفوا التوسع للقادم.

(**وتفسحوا**) هو بمعنى ما قبله فالعطف تفسيري.

(**وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه**) وذلك من مزيد ورعه وخشية دخوله في النهي بأن ذلك إقامة للجالس بالإشارة سيما إذا عرف محبة القادم لذلك فتركه ورعاً وتنزّهاً على أن ينسب إليه فعل مما نهى عنه الشارع.

قال الحافظ في الفتح : " قال بن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة أما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وأما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا اذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن والحث على التواضع المقتضى للمواددة وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم قال فأما **قوله** (**تفسحوا وتوسعوا**) فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل " انتهى.

****

الحديث السادس والثمانون :

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " **إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا مُنْتِنَةً** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك**) أي وإن لم يكن صاحبه.

(**فحامل المسك إما أن يحذيك**) بجيم وذال معجمة أي يعطيك.

(**وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة**) أي أنك إن لم تظفر منه بحاجتك كلها لم تعدم واحدة منها إما الإعطاء أو الشراء أو اقتباس الرائحة.

(**ونافخ الكير**) بعكس ذلك وذلك أنه (**إما أن يحرق ثيابك**) بما تطاير من شرر الكير.

(**وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة**) والقصد به النهي عن مخالطة من تؤذي مجالسته في دين أو دنيا والترغيب في مجالسة من تنفع فيهما.

فمجالسة الأشرار فيها مضرة على من يجالسهم، ولهذا فإن الابتعاد عنهم والحذر

منهم فيه سلامة، والاتصال بهم إذا حصل لدعوة أو توجيه وإرشاد فهذا أمرٌ مقصود حسن، وشيء طيب، ولكن مجالستهم والاحتكاك بهم واستماع كلامهم، قد يجعل الإنسان يُبتلى بأن يصيبه ما أصابهم من البلاء فينتقل إليه منهم، ولهذا كان في البعد عنهم السلامة.

****

الحديث السابع والثمانون :

عن أبي هريرة ﷺ قَالَ : سمعت رَسُول الله – ﷺ – ، يقول : " **كُلُّ أُمَّتِي مُعَافى إلاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ ، فَيقُولُ : يَا فُلانُ ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**كل أمتي معافىً**) اسم مفعول من المعافاة وهو من العفو مرفوع تقديراً خبر كل، يعني كلهم سالمون عن ألسن الناس وأيديهم.

(**إلا المجاهرين**) أي المعلنين بالمعاصي المشتهرين بإظهارها الذين كشفوا ستر الله عنهم.

المجاهرون الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد فعلوه منها سرا والناس في عافية من جهتهم مستورون وهؤلاء مفتضحون.

(**وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان**) بالبناء على الضم لأنه كناية عن معين وهو الذي يحدثه العاصي عن معصيته.

(**عملت البارحة**) قال في «الفتح»: هو أقرب ليلة مضت من وقت القول وأصلها من برح: إذا زال.

(**كذا وكذا**) قال في «النهاية»: هي من ألفاظ الكنايات مثل كيت وكيت ومعناه : مثل ذا، ويكنى بها أيضاً عن المجهول وما لا يراد التصريح به اهـ.

(**وقد بات يستره ربه**) جملة حالية من فاعل يقول.

(**ويصبح**) أي يدخل في الصباح.

(**يكشف ستر الله عنه**) بإشهار ذنبه في الملأ وذلك خيانة منه على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت به فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر.

قـوله (**إلا المجـــاهـــرين**) كذا للأكثر وكذا في رواية مسلم ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم بالنصب وفي رواية النسفي إلا المجاهرون بالرفع وعليها شرح بن بطال وابن التين على صحيح البخاري ([٣]).

وقد ذكر النووي ــ رحمه الله ــ أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به .

قال ابن بطال : في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله ﷺ ، وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم وفي التستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذلّ فاعلها من إقامة الحد عليه إن كان فيها حد، ومن التعزير إن لم

---

[٣]) **وصوابه عند البصريين بالنصب وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع ، قال ابن مالك " الَّا " على هذا بمعنى " لكن " وعليها قراءة بن كثير وأبي عمرو { ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك }.**

توجب حداً، وإذا تمحض حق الله وهو أكرم الأكرمين، فكذا إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة والذي يجاهر بها يفوته جميع ذلك.

والحديث مصرّح بذمّ من جاهر بالمعصية، فيستلزم مدح من تستر، وستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه. فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها فقد أغضب ربه فلم يستره. ومن قصد التستر بها من الله عليه بستره إياها اهـ. ملخصاً من «فتح الباري».

****

الحديث الثامن والثمانون :

عَنْ جَرِيرِ بن عبد الله البجلي ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ**) والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء، وتطلق على المعاهدة ، كما قال تعالى : **{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ }**(الفتح: ١٠) ، وسميت مبايعة ؛ أن كلاً من المتبايعين يمدُ باعه إلى الآخر ، يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر ، ويقول : بايعتك على كذا وكذا.

(**عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ**) اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة ، قاله القاضي عياض.

قال القرطبي : كانت مبايعة النبي ﷺ لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر فلذلك اختلفت ألفاظهم .

(**وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ**) قال الجزري في النهاية: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها.

وأصل النصح في اللغة الخلوص، ويقال نصحته ونصحت له.

قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : " والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به، ويسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه. وأما إن خشى الأذى فهو فى سعة منها " هـ.

وقال الحسن البصرى: ما زال لله ناس ينصحون لله فى عباده، وينصحون لعباد الله فى حق الله عليهم ، ويعملون له فى الأرض بالنصيحة، أولئك خلفاء الله فى الأرض.

قال العلاَّمة الشَّيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في شرح رياض الصالحين : " وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سراً بينك وبينه؛ لأنك إذا نصحته سراً بينك وبينه أثرت في نفسه، وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه ؛ فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة، وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه و وحطّ منزلته بين الناس فلا يقبل ، لكن إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزانٌ كبير عنده وقيمة ، وقبل ذلك، والله المسؤول أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه " .

****

الحديث التاسع والثمانون :

عَنْ أَنَس بن مالك ﷺ قَالَ قال رسول الله ﷺ : « **إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَن أُطِيْلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ** » رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله: (**وأنا أريد أن أطيلها**) جملة حالية.

(**فأسمع بكاء الصبي**) قال العيني: البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت خروج الدمع ، وههنا ممدود لا محالة لقرينة فأسمع، إذ السماع لا يكون إلا في الصوت.

(**فأتجوز**) أي فأخفف.

(**في صلاتي**) قال الطيبي: أي أخفف كأنه تجاوز ما قصده أي ما قصد فعله لو لا بكاء الصبي، قال: ومعنى التجوز أنه قطع قراءة السورة، وأسرع في أفعاله– انتهى. والأظهر أنه شرع في سورة قصيرة بعد ما أراد أن يقرأ سورة طويلة.

(**مما أعلم**) ما مصدرية أو موصولة، والعائد محذوف.

(**من شدة وجد أمه**) بفتح الواو وسكون الجيم، أي حزنها من وجد له يجد ويجد وجدا أي حزن.

وقال ابن سيدة في المحكم: وجد يجد وجدا بالسكون والتحريك حزن- انتهى.

و(من) بيانية لما.

(من بكاءه) تعليلية للوجد.

قال الحافظ: وكان ذكر الإمام هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناه يلتحق بها.

وفي الحديث دلالة على حضور النساء إلى المساجد مع النبي ﷺ.

قال الحافظ ابن حجر ــ رحمه الله ــ : في الفتح " وفي الحَدِيْث : دليل عَلَى أن من دَخَلَ الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية .

واستدل بِهِ بعضهم عَلَى أن من دَخَلَ فِي تطوع ينوي أن يصلي أربعاً ، فله أن يقتصر عَلَى ركعتين ، قَالَ ذَلِكَ سُفْيَان الثوري ، مَعَ قوله بلزوم النوافل بالشروع ، فلا إشكال عنده فِي جواز ذَلِكَ .

وكذلك لأصحاب مَالِك قولان فيمن افتتح الصلاة النافلة قائماً ، فهل يجلس فِي أثنائها ، أم لا ؟

فاستدل بعض من قَالَ : لَهُ أن يجلس بهذا الحَدِيْث .

وقد يستدل بِهِ عَلَى أن من نذر أن يصلي صلاة ، ونوى فِي نفسه أكثر من ركعتين ، فهل يلزمه مَا نوى ، أم لا ؟

وقد نَصَّ أحمد عَلَى أَنَّهُ يلزمه مَا نوى ، ورجحه طائفة من أصحابنا ، وبناء عَلَى أن من أصل أحمد الرجوع فِي الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات .

وقد نَصَّ أحمد فيمن نذر الصدقة بمال ، ونوى فِي نفسه ألفاً ، أَنَّهُ يخرج مَا شاء مِمَّا يسمى مالاً ، ولا يلزمه الألف – : نقله عَنْهُ أبو داود .

وهذا يخالف نصه فِي الصوم والصلاة ، أَنَّهُ يلزمه مَا نواه .

فتخرج المسألتان عَلَى روايتين .

****

الحديث التسعون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – ﷺ – قال قَالَ رسُولُ الله ﷺ: " **إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ اَلنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ اَلصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا اَلْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**إذا أم أحدكم الناس**) بأن كان منصوبا للإمامة بنصب الإمام أو الناس أو أهل المحلة أو تقدم للإمامة بنفسه أو صار إماما ولو بغير قصد منه سمي إماما لأن الناس يأتمون بأفعاله أي يقصدونها .

(**فليخفف**) صلاته ندبا وقيل وجوبا بأن لا يخل بأصل سننها ولا يستوعب الأكمل كما في المجموع ، وقيل : بأن ينظر ما يحتمله أضعف القوم فيصلي مراعيا له وأيده ابن دقيق العيد بأن التطويل والتخفيف من الأمور الاعتبارية فرب تطويل لقوم تخفيف لآخرين.

وعلم من ذلك أنه ليس المراد بالتخفيف الاختصار والنقصان بدليل أنه نهى عن نقرة الغراب ورأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال (**ارجع فصـــل فإنك لم تصل**) وقال (**لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده**).

(**فإن فيهم**) وفي رواية (**منهم**).

(**الصغير**) الطفل.

(**والكبير**) سنا.

(**والضعيف**) خلقة .

(**وذا الحاجة**) عطف عام على خاص قال ابن حجر وهذه أشمل الأوصاف.

(**وإذا صلى لنفسه**) أي منفردا.

(**فليطول ما شاء**) فلا حرج عليه في ذلك وإن خرج الوقت على الأصح عند الشافعية بشرط أن يوقع بركعة منها في الوقت كما رجحه الاسنوي.

وخبر النهي عن إخراجها عن وقتها محله إذا أخر الشروع إلى خروجه أو ضيقه ويكره للمنفرد إفراط التطويل المؤدي إلى نحو سهو أو فوت خشوع أو مصلحة.

وفيه الاهتمام بتعليم الأحكام والرفق بالخاص والعام.

واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال والقعود بين السجدتين لكن الأصح عند الشافعية أن تطويلهما مبطل ونزلوا الخبر على الأركان الطويلة جمعا بين الأدلة.

ظهور التخفيف إنما يكون في القراءة لا في الركوع والسجود ، وتعديل الأركان كما هو معلوم من فعل صاحب الشريعة ، وأما ختم القرآن مرة في رمضان فلا يترك وإن كسل القوم .

****

الحديث الحادي والتسعون :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب – رضى الله عنهما – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" **مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " **إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّن يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (**من جر ثوبه**) عام فى كل ثوب ؛ إزار وغيره ، قاله القاضى.

(**من جر ثوبه خيلاء**) أي بسبب الخيلاء أي العجب والتكبر في غير حالة قتال الكفار كما بينه في حديث آخر.

(**لم ينظر الله اليه**) يعني : لا ينظر إليه نظر رحمة.

(**يوم القيامة**) خصه لانه محل الرحمة المستمرة بخلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع.

وقوله : (**خيلاء**) : دل أن النهى إنما تعلق لمن جره لهذه العلة ، فأما لغيرها فلا.

قال سيبويه : الخيلاء : فعلاء – ممدود – اسم بضم الخاء ، ويقال بكسرها.

المخيلة : يعنى الكبرياء ، يقال : خال الرجل خالا واختال اختيالا : إذا تكبر ، وهو رجل خال : أى متكبر ، وذو خال : ذو تكبر ، ومنه قول ابن عباس :" كل ما شئت ، والبس ما شئت إذا أخطأتك حالان : سرف ومخيلة ".

وأجمع العلماء : أن هذا ممنوع فى الرجال خاصة دون النساء .

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر ـ رحمه الله ـ : في التمهيد " وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال.

وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد يروى عن النبي عليه السلام فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدة منهما أدخلته النار".

وقال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي.

وقال ابن عبد البر: إن جره لغير الخيلاء مذموم .

وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول: لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيّ، فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة على تكبره.

(**إن أحد شقَّي إزاري**) بصيغة التثنية سقطت النون للإضافة.

(**يسترخي**) بالخاء المعجمة وكانت سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر ﷺ.

(**إلَّا أن أتعاهد ذلك منه**) من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية.

(**إنك لست ممن يفعله خيلاء**) قال القاري : المعنى أن استرخاءه من غير قصد لا

يضر لا سيما ممن لا يكون من شيمته الخيلاء ولكن الأفضل هو المتابعة وبه يظهر أن سبب الحرمة في جر الإزار هو الخيلاء كما هو مقيد في الشرطية من الحديث.

****

الحديث الثاني والتسعون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : " بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ ، دَخَلَ عُمَرُ ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ ، فَحَصَبَهُمْ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " **دَعْهُمْ يَا عُمَرُ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله (**فأهوى**) أي قصد والحصى جمع حصاة.

قوله (**فحصبهم بها**) أي رماهم بالحصى.

(**دعهم يا عمر**) أي اتركهم.

وإنما حصبهم عمر لأنه رأى ذلك عبثا وإنما نهاه رسول الله ﷺ لأن كل شيء يحتاج إلى المناضلة به في الحرب يجوز اللعب به في غير الحرب ليتمرن عليه ويتدرج إلى تعلمه لأجل الحرب كالرمي بالسهام والحراب والمسابقة بالخيل.

قال ابن التين : " حصب عمر الحبشة يحتمل أن يكون ظن أنه لم ير رسول الله ﷺ ولم يعلم أنه رآهم أو يكون ظن أنه استحيى منهم وهذا أولى لقوله يلعبون عند

رسول الله ﷺ ".

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في المفهم : " وأما لعب الحبشة في المسجد فكان لعبًا بالحراب والدَّرَق تواثُبًا ورقصًا بها ، وهو من باب التدريب على الحروب والتمرين والتنشيط عليه ، وهو من قبيل المندوب ؛ ولذلك أباحه النبي ـ ﷺ ـ في المسجد ، وفيه دليل على جواز نظر النساء إلى الأجانب من الرجال على مثل هذه الحال التي قد أُمنت المفاسد والفتن فيها .

وإنكار عمر عليهم تمسك منه بالصورة الظاهرة.

قال ابن بطَّال ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح البخاري : " هذا اللعب بالحراب هو سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدو، وليتدرب الناس فيه، ولم يعلم عمر معنى ذلك حين حصبهم حتى قال له النبي ـ ﷺ ـ : « **دعهم** » .

ففيه من الفقه: أن من تأول خطأ لا لوم عليه؛ لأن النبي لم يوبخ عمر على ذلك؛ إذ كان متأولا.

وفيه: جواز مثل هذا اللعب فى المسجد؛ إذ كان مما يشمل الناس نفعه.

****

الحديث الثالث والتسعون :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ :" **بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقال : الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ** " قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً فَقال : " **فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**يلهث**) اللهث صوت النفس من شدة الإعياء ، أي يخرج لسانه من العطش.

قال الخليل ـ رحمه الله ـ : لهث الكلب عند الإعياء وعند شدة الحر ، وهو دلع اللسان من العطش .

(**الثرى**) بفتح الثاء المثلثة ، هاهنا الأرض.

(**رقي**) بكسر القاف أي صعد.

(**فشكر الله له**) أي جزاه الله فغفر له.

(**في كل كبد**) أي في إرواء كل حيوان أجر.

(**رطبة**) والرطوبة كناية عن الحياة وقيل الكبد إذا ظمئت ترطبت وكذا إذا ألقيت

على النار والكبد مؤنث سماعي ، وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده.

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : في شرح صحيح مسلم " ففى هذا الحديث الحث على الاحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله ، فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع فى قتله والمأمور بقتله كالكافر الحربى ، والمرتد ، والكلب العقور ، والفواسق الخمس المذكورات فى الحديث وما فى معناهن ، وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والاحسان إليه أيضا باطعامه وغيره سواء كان مملوكا أو مباحا وسواء كان مملوكا له أو لغيره".

قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في الاستذكار : " النص في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكات وغير المملوكات أجرا عظيما يكفر الله به السيئات والدليل أن في الإساءة إليها وزرا بقدر ذلك لأن الإحسان إليها إذا كان فيه الأجر ففي الإساءة إليها – لا محالة – الوزر"هـ.

وقال أيضا في التمهيد : " في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يحل وأن فاعلها يأثم فيها لأن النص إذا ورد بأن في الإحسان إليهن أجرا وحسنات قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزرا وذنوبا والله يعصم من يشاء وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له "هـ.

****

الحديث الرابع والتسعون :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " **عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ**" رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**عذبت امرأة**) **قال الحافظ ابن حجر** ــ رحمه الله ــ: لم أقف على اسمها وفي رواية: أنها حميرية وفي رواية: من بني اسرائيل.

(**في هرة**) أي في شأن هرة أو بسبب هرة وهي أنثى السنور والهر الذكر.

قوله : (**عُذِّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النَّار**) هذا نصٌّ في أن هذه المرأة إنما عُذِّبت في النار بسبب قتل هذه الهرة بالحبس ، وترك الطعام .

وهل كانت كافرة ، أو لا ؟ كلُّ ذلك محتمل ، فإنَّ كانت كافرة ؛ ففيه دليل : على أن الكفار مخاطبون بالفروع ، ومعاقبون على تركها ، وإن لم تكن كافرة فقد تمخض : أن سبب تعذيبها في النار حبس الهرة إلى أن ماتت جوعًا .

ففيه من الفقه : أن الهرَّ لا يُتَمَلَّك ، وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه .

(**الْخَشاش**) : الهوام ، وصغار الطير ، وقال الجوهري : الخِشاش -بالكسر- : الحشرات ، وقد تفتح .

قال الزمخشري ـ رحمه الله ـ : الواحدة خشاشة سميت به لاندساسها في التراب من خشن في الأرض دخل فيها .

قال الطيبي : وذكر الأرض للإحاطة والشمول مثله في آية **{ وما من دابة في الأرض }**.

والحديث دليل على تحريم قتل الهرّة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرّم ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذاباً بسبب ذلك.

وقال النووي: أنها كانت مسلمة إنما دخلت النار بهذه المعصية.

وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت كافرة، ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها.

وقال الدميري في شرح المنهاج: إن الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال.

وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها.

****

الحديث الخامس والتسعون :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ : " **إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ** " ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : " **لَا هُوَ حَرَامٌ** " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : " **قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا ، جَمَلُوهُا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله: (**عام الفتح وهو مكة**) فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده ﷺ ليسمعه من لم يكن سمعه.

(**إن الله ورسوله حرم**) هكذا وقع في هذا الكتاب وفي الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى الضمير الواحد ، وكان الأصل حرماً.

قال الحافظ في الفتح: والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ووجه الإشارة إلى أن أمر النبي ﷺ ناشئ عن أمر الله، وهو نحو قوله: { **والله ورسوله أحق أن يرضوه** }.

والمختار في هذا الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه:

والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه .

(**بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام**) أي وإن كانت من ذهب أو فضة.

(**أرأيت**) أي أخبرني.

(**شحوم الميتة فإنه تطلى به**) الضمير يرجع إلى شحم الميتة على تأويل المذكور قاله الطيبي.

قال القاري: والأظهر أنه راجع إلى الشحم المفهوم من الشحوم.

(**السفن**) بضمتين جمع السفينة.

(**ويدهن**) بتشديد الدال.

(**ويستصبح**) بكسر الموحدة أي ينور.

(**بها الناس**) أي المصباح أو بيوتهم يعني فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع .

(**قال لا هو حرام**) قال الحافظ أي البيع هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه ومنهم من حمل **قوله** (**هو حرام**) على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ.

واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز.

وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك.

واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق.

(**قاتل الله اليهود**) أي أهلكهم ولعنهم إخبار أو دعاء.

(**إن الله حرم عليهم الشحوم**) أي شحوم الغنم والبقر قال الله تعالى {ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما}.

(**جملوها**) أي أذابوه.

قال في النهاية: جملت الشحم وأجملته أذبته.

وقال في القاموس: جمل الشحم أذابه كأجمله واجتمله.

واحتالوا بذلك في تحليله وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون إنه الودك.

(**ثم باعوه فأكلوا ثمنه**) الضمير المنصوب في هذه الجمل الثلاث راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو إلى الشحم المفهوم من الشحوم كما تقدم.

قال في شرح السنة: فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيأته وتبديل اسمه.

قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ في كشف المشكل : " أما بيع الخمر فباطل بالإجماع وثمنها حرام وكذلك الميتة وثمنها وبيع جلدها قبل أن يدبغ فأما إذا دبغ فإنه يطهر عند كثير من العلماء ، وقد بينا ما يطهر من الجلود في مسند ابن عباس وبيع الخنزير حرام ، وأما الأصنام فما دامت صورا فبيعها باطل فإذا محيت صورها وبيعت

أصولها المعمولة منها جاز ، وكذلك كل الصور بيعها باطل إلا أن تكون الصورة تابعة لما هي عليه كالصورة في الثوب"هـ.

****

الحديث السادس والتسعون :

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﷺ قال قال رسولُ الله ﷺ : " **"كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، ومِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ في الدّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا في الاَخِرَةِ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

(**كل مسكر خمر**) أي مخامر للعقل ومغطيه يعني الخمر اسم لكل ما يوجد فيه الإسكار وللشرع أن يحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما له وضع الأحكام كذلك.

وتعريف الخمر شرعاً: أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطَاه من أي نوع من الأشربة.

(**وكل مسكر حرام**) **قال النووي** : " فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأن كلها تسمى خمراً سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف "هـ.

(**ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها**) أي يصر عليها.

قال في القاموس: أدمن الشيء أدامه.

قوله : (**لم يشربها في الآخرة**) معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا، قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزاً بينه وبين تارك شربها.

وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه.

وقال الجزري في النهاية: هذ من باب التعليق في البيان أراد أنه لم يدخل الجنة لأن الخمر من شراب أهل الجنة فإذ لم يشربها في الآخرة لم يكن قد دخل الجنة انتهى.

وكذلك قال الخطابي والبغوي.

ظاهر الحديث أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته ، كالوارث فإنه إذا قتل مورثة فإنه يحرم ميراثه لا ستعجاله، وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء " قاله ابن العربي بتصرف.

وقال القرطبي: ظاهر الحديث تأييد التحريم، فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمر ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا يحسد من يشربها وبكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضاً وليس ذلك بعقوبة له ان الخمر ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا

يحسد من يشربها ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضاً وليس ذلك بعقوبة له.

قال المباركفوري ــ رحمه الله ــ في التحفة : " والأولى عندي أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: " **لم يشربها في الآخرة** " على ظاهره، ففي إحدى روايات البيهقي: " **من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة** "هـ.

****

الحديث السابع والتسعون :

عَنْ ابنِ مسعود ﷺ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْماً ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ عزَّ وجلَّ فَذُكِرَ ذَلِكَ للنّبِيّ ﷺ فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمّ قَالَ: " **رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَىَ لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ**"رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (**والله أنها لقسمة ما أريد بها وجه الله**) بضم أوله على البناء للمجهول ، وورد بلفظ " **ما أراد** " على البناء للفاعل وفي رواية منصور " **ما عدل فيها** ".

قال الحافظ في الفتح : " وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل.

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة لأن صورتهما موجودة في صنيع بن مسعود هذا ولم ينكره النبي ﷺ وذلك أن قصد بن مسعود كان نصح النبي ﷺ وأعلامه بمن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثما عظيما فلم يكن له حرمة.

وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم ومع ذلك فيتلقون

ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي ﷺ اقتداء بموسى عليه السلام وأشار بقوله قد أوذي موسى إلى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى }.

****

الحديث الثامن والتسعون :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ ﷺ ـ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ "رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

وقوله : (**وعليه رداء نجراني**) ؛ أي : من عمل أهل نجران ، وهذا يدل على إيثاره ﷺ التقلُّل من الدنيا والتبلُّغ فيها بما أمكن في اللباس والمطعم وغيره ، وأنه في الدنيا لم يكن بالذي يترفه في الدنيا ، ولا يتوسع فيها .

(**فجبذه**) يقال: جبذ وجذب لغتان مشهورتان.

وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيّه ـ ﷺ ـ : أنه على خلق عظيم ، وأنه رؤوف رحيم ، فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي ، لا يصبر عليه ، ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله ، ثم ضحكه ﷺ عند هذه الجبذة

الشديدة التي انشق البرد لها ، وتأثر عنقه بسببها ، حتى انفلت عن وجهته ، ورجع إلى نحر الأعرابي ؛ دليل على أن الذي تَمَّ له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد ، وهذا نظير صبره وحلمه يوم أحد ؛ حيث كسرت رباعيته ، وشج في وجهه ، وصرع على جنبه ، وهو في هذا الحال يقول : " **اللهم اغفز لقومي فإنهم لا يعلمون** " ، ﷺ ، وشرّف وكرّم.

قال الإمام النووي ــ رحمه الله ــ : " فيه احتمال الجاهلين والإعرّاض عن مقابلتهم، ودفع السيئة بالحسنة، وإعطاء من يتألف قلبه، والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة، وفيه كمال خلق رسول الله ﷺ وحلمه وصفحه الجميل "هـ.

****

الحديث التاسع والتسعون :

عن أُسامةَ بن زيد رضي الله عنهما ، قَالَ : سمعت رَسُول الله – ﷺ – ، يقول : **" يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلْقَى في النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ في الرَّحَى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أهْلُ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأمُرُ بالمعْرُوفِ وَتنهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟ فَيقُولُ : بَلَى ، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وأنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ "**رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (**يؤتى بالرجل**) أل فيه للجنس.

قوله : (**تَنْدلِقُ**) هُوَ بالدالِ المهملةِ ، ومعناه أي: تخرج أمعاؤه من جوفه، والاندلاق بالقاف: خروج الشيء من مكانه.

قوله : (**فتندلق أقتاب بطنه**) الأقتاب : الأمعاء.

قال الكسائي : واحدها قتب.

وقال الأصمعي : واحدها قتبة ، قال : وبها سمى الرجل قتيبة ، وهو تصغيرها.

(**فيدور**) ذلك الرجل.

(**بها**) أي: فيها.

(**كما يدور الحمار في الرحى**) كأنه أراد أن الرجل يدور فتلتف عليه أمعاؤه

فيبقى هكذا يدور وهي تدور عليه عبرة ونكالاً، والأظهر أن المراد أنه يدور بسبب ألم خروجها منه حوله دوران الحمار حول الرحى بسببها، اللهم ربنا قنا عذاب النار.

(**فيجتمع إليه أهل النار**) أي: الذين بها ونسبتهم إليها باعتبار هذه الملابسة متعجبين من دخوله النار وقد كان يأمرهم بما يبعدهم منها.

(**فيقولون: يا فلان**) كناية عن اسمه.

(**مالك؟**) مبتدأ وخبر.

(**ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟**) ومن شأن الآمر أن يفعل ما يأمر به والناهي أن يترك ما نهى عنه، وفعل المعروف وترك المنكر مانع بالوعد الذي لا يخلف عن دخول النار.

(**فيقول بلى**) جواب عن قولهم ألم تك الخ، وبين المقتضى لحلوله بالنار بقوله:

(**كنت آمر بالمعروف ولا آتية، وأنهى عن المنكر وآتيه**) فشدد عليه الأمر لعصيانه مع العلم المقتضي للخشية والمباعدة عن المخالفة ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه ، وينهى عن المنكر ويأتيه، والعياذ بالله.

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر؛ لأن أعظم الناس حقاً عليك بعد رسول الله ﷺ نفسك.

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك ، وأمرهم بالمعروف ، وانهم عن المنكر ، لتكون صالحاً مصلحاً.

نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.

****

الحديث المتمم للمائة :

عن أبي هريرة ﷺ أَنَّه سمع رسولَ الله ﷺ يَقُولُ : " **إنَّ عَبْداً أَصَابَ ذَنْباً فَقَالَ يَارَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْباً فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ : رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً آخَرَ ، وَرُبَّمَا قَالَ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً آخَرَ ، فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْباً آخَرَ فَاغْفِر لِيْ ، فَقَالَ ربُّهُ عَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخِذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً آخَرَ ، وَرُبَّمَا قَالَ ثُمَّ أَذْنَبْتُ ذَنْباً آخَرَ فَقَالَ يَارَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْباً آخَرَ ،فَغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ ربُّهُ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ** " رواه البخاري ومسلم.

الشَّرح :

قوله : (**إن عبدا**) أي : من هذه الأمة أو من غيرهم.

(**أصاب ذنبا**) وفي رواية (**أذنب ذنبا**).

قال الحافظ ابن حجر ــ رحمه الله ــ : كذا تكرر هذا الشك (أي : روي بالشك ها هنا وفي المواضع الآتية).

(**فقال**) ظاهره أنه عطف على أذنب .

(**رب**) أي يا رب.

(**أذنبت**) أي : ذنبا ، وربما قال أصبت أي بالشك.

(**فاغفره**) أي : الذنب وقوله فاغفره كذا لأبي ذر ، وللكشميهني فاغفر لي قاله القسطلاني.

(**فقال ربه**) أي : للملائكة.

(**ويأخذ به**) أي يؤاخذ ويعاقب فاعله إذ شاء لمن شاء ، وفي رواية حماد (**ويأخذ بالذنب**).

(**غفرت لعبدي**) أي ذنبه.

(**ثم مكث**) بفتح الكاف وضمها.

(**ما شاء الله**) أي من الزمان.

قوله (**فليعمل ما شاء**) معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك.

قال النووي ــ رحمه الله ــ في الحديث إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته.

قال الحافظ ــ رحمه الله ــ : **في الفتح** " قال بن بطال في هذا الحديث ان المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له مغلبا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده ان له ربا خالقا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه **قوله** (**من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها**) ولا حسنة أعظم من التوحيد فان قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة وقد يطلبها

المصر والتائب ، ولا دليل في الحديث على انه تائب مما سأل الغفران عنه لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم ان لا يعود اليه والاقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك " انتهى.

قال ابن حجر ــ رحمه الله ــ وقال غيره شروط التوبة ثلاثة الاقلاع والندم والعزم على ان لا يعود والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو الى معنى الاقلاع أقرب.

وقال بعضهم يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الاقلاع عنه والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث " **الندم توبة** " ([٤]).

[٤]) حديث حسن من حديث بن مسعود أخرجه بن ماجة وصححه الحاكم وأخرجه بن حبان من حديث أنس وصححه.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، أحمده تعالى، أن يسّر لي ما أردت تسطيره، وجمعه ، وقد تضمن هذا الشّرح فوائدَ مهمّة، وفرائدَ حِسَان، وما ذاك إلاّ بمحض فضل الله، وواسع رحمته، ولست أدعي العصمة من الخطأ، ولا السّلامة من الزّلل فكلّ بني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التّوابون، وما كان فيه من صواب ـ **وإيّاه قصدت** ـ فمن توفيق الله، وما كان فيه من خطأ فمنّي ومن الشّيطان، والله بريء منه، وأستغفر الله منه .

ولقد أحسن القائل :

وماذاك مني بل من الله وحده بعفو وإمداد وفضل ونعم .

فإن أك فيها مخطئا أومغالطا فمن ذات نفسي كل خطئي وغلطي .

أتوب إلى الرّحمن من كلّ غلطة وأستغفر الرّحمن لي ولإخواني .

قال الحريري ـ رحمه الله ـ :

وإنْ تَجِدْ عَيْبَاً فَسُدَّ الخَلَلَا فَجَلَّ مَن لَاعَيْبَ فِيْهِ وَعَلَا .

وكتبه / أبو عبد الله : هارون بن مُحَمَّد بن علمي الصُّوماليّ

١٤٤٤ / شوَّال / ٣٠ هـ .

الموافق : ٢٠٢٣ / مايو / ٢٠ م.

عيل جرس ـ جلجدود ـ الصُّومال.